OBJECTIF BARREAU

TABLEAUX RÉCAPITULATIFS

SOMMAIRE

1/ LE DROIT À LA VIE	*17/ LE DROIT À DES ÉLECTIONS LIBRES*
2/ LE DROIT À L'INTÉGRITÉ DE LA PERSONNE	*18/ LES PROTECTIONS FONDAMENTALES EN CAS D'ÉLOIGNEMENT, D'EXPULSION ET D'EXTRADITION*
3/ L'INTERDICTION DE LA TORTURE ET DES PEINES OU TRAITEMENTS INHUMAINS OU DÉGRADANTS	*19/ LE DROIT DES PEUPLES À DISPOSER D'EUX-MÊMES*
4/ L'INTERDICTION DE L'ESCLAVAGE, DE LA TRAITE, DE LA SERVITUDE ET DU TRAVAIL FORCÉ.	*20/ LA LIBERTÉ DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE*
5/ LE DROIT À LA LIBERTÉ ET À LA SÛRETÉ	*21/ LE DROIT DE PROPRIÉTÉ*
6/ LE DROIT À UN PROCÈS ÉQUITABLE ET LE DROIT À UN RECOURS EFFECTIF	*22/ LE DROIT À L'ÉDUCATION ET À LA FORMATION*
7/ LES GARANTIES FONDAMENTALES EN DROIT PÉNAL	*23/ LE DROIT À LA SANTÉ ET À LA PROTECTION SOCIALE*
8/ LE DROIT À LA VIE PRIVÉE	*24/ LE DROIT À UN ENVIRONNEMENT SAIN*
9/ LE DROIT À LA VIE FAMILIALE	*25/ LE DROIT AU TRAVAIL*
10/ LE DROIT À LA PROTECTION DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL	*26/ LE DROIT AU LOGEMENT*
11/ LA LIBERTÉ DE PENSER, DE CONSCIENCE ET DE RELIGION	*27/ LE DROIT À LA CULTURE*
12/ LA LIBERTÉ D'EXPRESSION	*28/ LE DROIT D'ASILE*
13/ LA LIBERTÉ DE RÉUNION ET DE MANIFESTATION PACIFIQUE	*29/ L'INTERDICTION DE LA DISCRIMINATION*
14/ LA LIBERTÉ D'ASSOCIATION	*30/ LA PRISE EN COMPTE DES VULNÉRABILITÉS*
15/ LA LIBERTÉ D'ALLER ET VENIR	*31/ LES MESURES D'INÉGALITÉ COMPENSATOIRE*
16/ LA LIBERTÉ D'ENSEIGNEMENT	

1. DROIT A LA VIE - CONTENU	
Définition	Le droit à la vie protège toute personne contre les privations arbitraires de la vie. Il constitue une valeur fondamentale des sociétés démocratiques, un « attribut inaliénable de la personne humaine » et est qualifié de « droit suprême » par le Comité des droits de l'homme. Il est, en principe, indérogeable, sous la réserve des décès résultant d'actes licites de guerre prévue à l'art. 15 §2 CEDH, mais n'est pas absolu : certaines atteintes peuvent être admises dans des hypothèses strictement encadrées
Composantes	1/ Protection contre les atteintes volontaires à la vie : interdiction pour l'État d'infliger arbitrairement la mort. 2/ Début de la vie : dans *Vo c. France* (GC, 8 juillet 2004, n° 53924/00), la Cour laisse ouverte l'applicabilité de l'art. 2 CEDH à l'enfant à naître et reconnaît une marge d'appréciation aux États. 3/ Fin de vie : le droit à la vie ne comporte pas un droit à mourir ; marge nationale d'appréciation concernant l'encadrement de la fin de vie. 4/ Usage de la force publique : recours à la force meurtrière seulement en cas d'absolue nécessité et de manière strictement proportionnée. 5/ Obligations positives : obligation pour l'État de prendre des mesures raisonnables afin de protéger les personnes contre un risque réel et immédiat pour leur vie. 6/ Garanties procédurales : obligation de mettre en place un cadre juridique adéquat et, en cas de décès ou d'atteinte grave à la vie, une enquête effective et indépendante. 7/ Conflits armés : articulation entre droit à la vie et droit international humanitaire
Sources	1/ Sources constitutionnelles : art. 66-1 Constitution : « Nul ne peut être condamné à la peine de mort » ; principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine. 2/ Sources internationales et européennes : art. 2 CEDH ; art. 3 DUDH ; art. 6 §1 PIDCP ; art. 6 CIDE ; art. 2 Charte des droits fondamentaux de l'UE. 3/ Sources internes : art. 122-5 CP (légitime défense) ; art. L. 435-1 CSI (usage des armes par les forces de l'ordre) ; Code de la santé publique ; loi Claeys-Leonetti du 2 février 2016. Lois n° 2026-404 du 26 mai 2026 sur les soins palliatifs et n° 2026-794 du 18 août 2026 sur l'aide à mourir. Droit à la vie reconnu comme liberté fondamentale au sens de l'art. L. 521-2 CJA par le CE.
Jurisprudence	**CEDH** 1/ McCann c/ Royaume-Uni, 1995 : contrôle particulièrement strict de l'usage de la force meurtrière. La force doit être absolument nécessaire et strictement proportionnée ; la Cour contrôle aussi la préparation et la conduite de l'opération. 2/ Vo c. France, GC, 8 juillet 2004, n° 53924/00 : question de l'applicabilité de l'art. 2 à l'enfant à naître laissée ouverte ; marge d'appréciation nationale. 3/ Pretty c/ Royaume-Uni, 2002 : l'art. 2 CEDH ne consacre pas un droit à mourir. 4/ Lambert et a. c/ France, 2015 : large marge nationale d'appréciation en matière de fin de vie. 5/ Osman c/ Royaume-Uni, 1998 : obligation positive de protéger une personne lorsqu'existe un risque réel et immédiat pour sa vie dont les autorités avaient ou auraient dû avoir connaissance, sans imposer aux autorités un fardeau déraisonnable ou excessif. 6/ Öneryıldız c/ Turquie, 2004 : obligation de prévention des risques industriels susceptibles de menacer la vie. 7/ Armani Da Silva c. Royaume-Uni, GC, 30 mars 2016, n° 5878/08 : effectivité de l'enquête après un usage mortel de la force ; absence de violation en l'espèce. 8/ Fraisse et a. c/ France, 2025 : condamnation de la France en raison de lacunes dans le cadre juridique, la préparation, le contrôle et la conduite d'une opération de maintien de l'ordre. **JP internes** 1/ CE, ord., Commune de St Leu, 2013 : reconnaissance du droit à la vie comme liberté fondamentale au sens de l'art. L. 521-2 CJA. 2/ CC, 27 juillet 1994, n° 94-343/344 DC : sauvegarde de la dignité humaine ; contrôle des garanties entourant la protection de l'embryon, sans consécration expresse d'un droit constitutionnel général à la vie. 3/ Cons. const., 2017, Union nationale des associations de familles de traumatisés crâniens : conformité du dispositif relatif à l'arrêt des traitements avec la dignité humaine et la liberté personnelle

1. DROIT A LA VIE - CONTENU	
Atteintes admises	Droit en principe indérogeable, sous la réserve des décès résultant d'actes licites de guerre (art. 15 §2 CEDH), mais non absolu. 1/ Usage de la force : possible uniquement dans les hypothèses légalement prévues et sous condition d'absolue nécessité et de stricte proportionnalité. 2/ Légitime défense : art. 122-5 CP, sous réserve de nécessité et de proportionnalité. 3/ Conflits armés : les atteintes à la vie s'apprécient à la lumière du droit international humanitaire ; les combattants bénéficient, sous conditions, du privilège de belligérance. 4/ Fin de vie : arrêt de traitements relevant d'une obstination déraisonnable et sédation profonde dans les conditions prévues par le CSP.

DROIT À LA VIE - CONCILIATIONS PRINCIPALES			
Conflit	**Intérêts en présence**	**Critères retenus par le juge**	**Solution retenue**
Droit à la vie / Maintien de l'ordre public	Protection de la vie / sécurité publique et protection des personnes	Base légale ; menace pour la vie ou l'intégrité ; absolue nécessité ; proportionnalité de la force ; préparation et contrôle de l'opération	Usage de la force meurtrière admis seulement en cas d'absolue nécessité et sous contrôle particulièrement strict
Droit à la vie / Légitime défense	Vie de l'auteur de la menace / vie et intégrité de la personne menacée	Réalité et gravité de l'atteinte ; nécessité de la défense ; proportionnalité des moyens	Atteinte admise si l'acte est commandé par la nécessité de la légitime défense et non disproportionné
Droit à la vie / Arrestation d'un fugitif	Protection de la vie / nécessité d'effectuer une arrestation	Dangerosité ; menace pour la vie ou l'intégrité d'autrui ; nature de l'infraction ; possibilité d'utiliser un moyen moins dangereux	Toubache c/ France : une arrestation ne justifie pas en principe de mettre en danger la vie d'une personne ne représentant pas de menace pour la vie ou l'intégrité physique
Droit à la vie / IVG	Protection potentielle de la vie prénatale / autonomie de la femme	Détermination du commencement de la vie ; marge nationale d'appréciation	Vo c. France : applicabilité de l'art. 2 à l'enfant à naître laissée ouverte. En France, liberté garantie de recourir à l'IVG inscrite à l'art. 34 de la Constitution depuis le 8 mars 2024.
Droit à la vie / Fin de vie	Protection de la vie / autonomie personnelle, dignité et refus de l'obstination déraisonnable	Volonté du patient ; état médical ; caractère inutile ou disproportionné des traitements ; procédure collégiale ; garanties légales	Pas de « droit à mourir » tiré de l'art. 2 (Pretty), mais large marge d'appréciation des États pour organiser la fin de vie (Lambert). En France, aide à mourir encadrée par la loi du 18 août 2026.
Droit à la vie / Protection contre autrui	Protection de la victime / contraintes opérationnelles pesant sur l'État	Risque réel et immédiat ; connaissance réelle ou présumée des autorités ; caractère raisonnable des mesures susceptibles d'être prises	Osman : obligation de prendre les mesures raisonnables, sans imposer aux autorités un fardeau excessif. Sur les obligations positives, le critère particulièrement important à retenir pour l'oral est celui d'Osman : les autorités doivent avoir eu ou dû avoir connaissance d'un risque réel et sérieux d'atteinte immédiate à la vie, mais l'obligation ne doit pas leur

DROIT À LA VIE - CONCILIATIONS PRINCIPALES			
Conflit	**Intérêts en présence**	**Critères retenus par le juge**	**Solution retenue**
			imposer un fardeau déraisonnable ou excessif
Droit à la vie / Risques industriels ou naturels	Protection de la population / activités dangereuses, contraintes matérielles et imprévisibilité	Connaissance du risque ; gravité ; prévisibilité ; mesures préventives raisonnables	Obligation positive de prévention, notamment Öneryıldız
Droit à la vie / Conflit armé	Protection de la vie / nécessités militaires	Statut civil ou combattant ; objectif militaire ; respect du DIH ; distinction ; règles applicables aux personnes hors de combat	L'art 2 continue de s'appliquer mais doit être interprété à la lumière du droit international humanitaire

2. DROIT À L'INTÉGRITÉ DE LA PERSONNE - CONTENU	
Définition	Le droit à l'intégrité de la personne protège l'individu contre les atteintes portées à son intégrité physique et morale. Il est étroitement lié à la dignité, à l'autonomie personnelle et au consentement. La CEDH ne consacre pas expressément un « droit à l'intégrité » : la Cour le protège principalement sur le fondement des articles 8 et 3 CEDH, isolément ou combinés.
Composantes	1/ Intégrité physique : protection du corps contre les atteintes de l'État ou des tiers ; inviolabilité du corps humain. 2/ Autonomie personnelle : droit de disposer de son corps et d'effectuer des choix relatifs à celui-ci, y compris lorsqu'ils comportent des risques. 3/ Consentement : principe central ; une intervention sur le corps suppose en principe un consentement libre et éclairé. 4/ Non-patrimonialité : le corps, ses éléments et ses produits ne peuvent faire l'objet d'un droit patrimonial. Des actes, notamment les dons, restent autorisés dans les conditions légales (art. 16-1 à 16-6 C. civ.). 5/ Protection de la santé : protection contre les atteintes à la santé, sans consacrer un droit à être en bonne santé. 6/ Fin de vie : droit de refuser certains traitements mais absence, dans la Convention, de droit à mourir ou à être aidé à mourir. 7/ Intégrité morale : protection de l'identité, de l'image, de la réputation et plus largement de la sphère psychologique de l'individu
Sources	1/ Sources constitutionnelles : principe de dignité de la personne humaine tiré du Préambule de 1946 ; protection de la santé issue de son alinéa 11. 2/ Sources internationales et européennes : art. 8 CEDH = autonomie personnelle, intégrité physique et morale ; art. 3 CEDH lorsque l'atteinte physique atteint un seuil suffisant de gravité ; art. 25 §1 DUDH ; art. 12 §1 PIDESC ; art. 11 Charte sociale européenne ; art. 35 CDFUE. Art. 3 CDFUE : intégrité, consentement et non-patrimonialité ; Convention d'Oviedo du 4 avril 1997. La CDFUE s'applique dans le champ de son art. 51. 3/ Sources internes : art. 16-1 C. civ. (inviolabilité du corps) ; art. 16-3 C. civ. (atteintes à l'intégrité) ; art. 16-5 C. civ. (non-patrimonialité) ; art. 16-7 C. civ. (GPA) ; art. 9 C. civ. (vie privée/intégrité morale) ; art. L. 1111-4 CSP (consentement/refus des soins
Jurisprudence	**CEDH :** 1/ Pretty c/ Royaume-Uni, 2002 : consécration de l'autonomie personnelle sur le fondement de l'art. 8 ; l'individu dispose d'une faculté de choix concernant son propre corps, sans qu'en découle un droit à mourir. 2/ K.A. et A.D. c/ Belgique, 2005 : l'autonomie personnelle permet de consentir à des pratiques susceptibles de porter atteinte à sa propre intégrité, notamment sexuelles, dès lors que le consentement est libre.

2. DROIT À L'INTÉGRITÉ DE LA PERSONNE - CONTENU	
	3/ Pindo Mulla c/ Espagne, 2024 : le patient peut refuser un traitement médical, même lorsque ce choix entraîne des conséquences très graves pour sa santé ou sa vie ; articulation entre autonomie et protection de la vie en cas d'urgence. 4/ Garçon et Nicot c/ France, 2017 : conditionner la reconnaissance juridique de l'identité de genre à une transformation physique irréversible méconnaît l'autonomie personnelle et l'intégrité physique. 5/ Wainwright c/ Royaume-Uni, 2006 : protection de l'intégrité physique contre certaines fouilles corporelles. 6/ Vavřička et a. c/ République tchèque, 2021 : une obligation vaccinale constitue une ingérence dans l'art. 8 mais peut être justifiée par la protection de la santé publique ; ample marge d'appréciation des États. 7/ M.C. c/ Bulgarie, 2003 : obligation positive de disposer d'un système pénal effectif permettant de réprimer les actes sexuels non consentis. 8/ L. et a. c/ France, 2025 : violation des art. 3 et 8 lorsque l'État ne dispose pas ou n'applique pas effectivement un régime apte à réprimer les actes sexuels non consentis, notamment envers les personnes vulnérables. 9/ H.W. c/ France, 2025 : le prononcé d'un divorce aux torts exclusifs d'une épouse en raison de son refus de relations sexuelles constitue une ingérence injustifiée dans sa vie privée. **JP internes :** 1/ Cons. const., 1994, Lois bioéthiques : protection de l'intégrité de la personne rattachée à la dignité humaine. 2/ CE, Ass., Morsang-sur-Orge, 1995 : la dignité humaine peut justifier une restriction à la libre disposition de son corps, même lorsque la personne concernée consent à l'activité. 3/ CE, 15 juillet 2026, *Société Z Machine* : le consentement n'exclut pas, à lui seul, une atteinte à la dignité et examine les conditions concrètes de l'activité ainsi que les risques d'infractions sexuelles.
Atteintes admises	Le droit à disposer de son corps n'est pas absolu. 1/ Dignité humaine : peut limiter l'autonomie personnelle, notamment dans la jurisprudence Morsang-sur-Orge. 2/ Santé publique : certaines obligations médicales ou vaccinales peuvent être admises si elles sont justifiées et proportionnées. 3/ Urgence vitale : lorsque le patient ne peut consentir et qu'il existe une incertitude sur sa volonté, l'obligation de protection de la vie peut justifier l'intervention médicale. 4/ Motif légitime : en droit français, le seul consentement de la victime ne suffit pas nécessairement à rendre licite une atteinte à l'intégrité physique. 5/ Fin de vie : l'autonomie personnelle ne crée pas, au titre de la Convention, un droit à mourir ou à obtenir une assistance au suicide.

DROIT À L'INTÉGRITÉ DE LA PERSONNE - CONCILIATIONS PRINCIPALES			
Conflit	**Intérêts en présence**	**Critères retenus par le juge**	**Solution retenue**
Intégrité / Autonomie personnelle	Protection objective de l'intégrité / liberté de disposer de son corps	Consentement libre et éclairé ; nature et gravité de l'atteinte ; autonomie de l'individu	Large autonomie reconnue sur le fondement de l'art. 8, mais non absolue
Autonomie personnelle / Dignité humaine	Libre disposition de soi / protection objective de la dignité	Nature de l'activité ; atteinte à la dignité ; consentement	Morsang-sur-Orge : la dignité peut justifier une restriction même si l'intéressé consent
Intégrité / Acte médical	Inviolabilité du corps / nécessité thérapeutique	Consentement libre et éclairé ; information ; nécessité médicale ; finalité thérapeutique	Intervention en principe licite si consentement + justification médicale
Refus de soins / Protection de la vie	Autonomie personnelle /	Volonté claire du patient ; urgence vitale ; capacité à	Pindo Mulla : forte protection du refus librement exprimé ;

DROIT À L'INTÉGRITÉ DE LA PERSONNE - CONCILIATIONS PRINCIPALES			
Conflit	**Intérêts en présence**	**Critères retenus par le juge**	**Solution retenue**
	obligation de protéger la vie	consentir ; connaissance du refus	en cas d'urgence et d'incertitude sur la volonté, la protection de la vie peut primer
Intégrité / Santé publique	Autonomie corporelle / protection collective de la santé	Gravité de la maladie ; efficacité de la mesure ; proportionnalité ; garanties ; marge d'appréciation	Obligations vaccinales potentiellement compatibles avec l'art. 8 (Vavřička)
Intégrité / Relations sexuelles	Autonomie sexuelle / liberté des relations privées	Consentement libre et éclairé, spécifique, préalable et révocable ; ni le silence ni l'absence de réaction ne suffisent (art. 222-22 CP, loi du 6 novembre 2025).	L'État doit disposer d'un dispositif permettant de prévenir et réprimer effectivement les actes sexuels non consentis
Intégrité / Devoir conjugal	Autonomie sexuelle / obligations découlant du mariage	Consentement ; caractère intime des relations ; sanction du refus	H.W. c/ France, 2025 : sanctionner civilement le refus de relations sexuelles constitue une ingérence injustifiée
Autonomie / Fin de vie	Autodétermination / protection de la vie et des personnes vulnérables	Volonté du patient ; état médical ; garanties procédurales ; proportionnalité des soins	La Convention n'impose pas de légaliser l'aide à mourir. La France l'encadre par la loi du 18 août 2026, distinctement de l'arrêt des traitements et de la sédation.
Intégrité morale / Liberté d'expression	Réputation, identité et image / information et expression	Gravité ; identification de la personne ; espérance légitime de protection ; intérêt général ; notoriété	Mise en balance des droits, notamment selon la logique Axel Springer / Von Hannover

3. INTERDICTION DE LA TORTURE ET DES TRAITEMENTS INHUMAINS OU DÉGRADANTS - CONTENU	
Définition	L'interdiction protège toute personne contre la torture ainsi que contre les peines ou traitements inhumains ou dégradants. Elle est intimement liée à la dignité humaine et constitue une interdiction absolue et indérogeable, y compris en période d'état d'urgence. La torture est en outre reconnue comme une norme de jus cogens.
Composantes	1/ Torture. Souffrances physiques ou mentales particulièrement graves, intentionnellement infligées, notamment pour obtenir des informations ou aveux, punir, intimider, exercer une pression ou discriminer. 2/ Traitement inhumain. Traitement atteignant un minimum de gravité, apprécié au regard notamment de sa durée, de ses effets physiques et mentaux et de la situation de la victime. 3/ Traitement dégradant. Traitement provoquant des sentiments de peur, d'angoisse ou d'infériorité propres à humilier ou avilir la victime ou à briser sa résistance physique ou morale. 4/ Conditions de détention. Surpopulation, hygiène, espace personnel, accès aux soins, fouilles, isolement, etc. 5/ Protection contre les tiers. Obligation positive de prévenir certaines atteintes graves provenant de particuliers. 6/ Obligation procédurale. Obligation d'enquêter effectivement sur les allégations de mauvais traitements.

3. INTERDICTION DE LA TORTURE ET DES TRAITEMENTS INHUMAINS OU DÉGRADANTS - CONTENU	
	7/ Non-refoulement. Interdiction d'éloigner une personne vers un État où elle encourt un risque de traitements contraires à l'art. 3
Sources	1/ Sources internationales et européennes : art. 3 CEDH ; art. 5 DUDH ; art. 7 PIDCP ; Convention ONU de 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ; Convention européenne pour la prévention de la torture. 2/ Sources constitutionnelles : principe de sauvegarde de la dignité de la personne contre toute forme d'asservissement et de dégradation. 3/ Sources internes : art. 222-1 et s. CP relatifs aux tortures et actes de barbarie ; art. 803-8 CPP concernant le recours contre les conditions indignes de détention ; art. L. 521-2 CJA par l'intermédiaire du référé-liberté. 4/ Mécanismes de prévention : Contrôleur général des lieux de privation de liberté ; Comité européen pour la prévention de la torture
Caractère du droit	ABSOLU + INDÉROGEABLE. Contrairement à l'art. 8 CEDH, il n'existe pas de mécanisme permettant de justifier une atteinte après mise en balance des intérêts. Une fois le seuil de l'art. 3 atteint, aucune considération d'ordre public, de sécurité nationale ou de comportement de la victime ne peut justifier le traitement
Jurisprudence	**CEDH** 1/ Irlande c/ Royaume-Uni, 1978. Caractère indérogeable de l'art. 3 et distinction des mauvais traitements notamment selon l'intensité des souffrances. 2/ Selmouni c/ France, 1999. Condamnation de la France pour torture commise sur une personne gardée à vue ; les standards de protection peuvent évoluer avec les exigences croissantes en matière de droits fondamentaux. 3/ Bouyid c/ Belgique, 2015. L'interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants constitue une « valeur de civilisation » étroitement liée à la dignité humaine. 4/ Labita c/ Italie, 2000 : détermination du seuil minimum de gravité à partir de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 5/ Gäfgen c/ Allemagne, 2010 : traitement dégradant lorsqu'il suscite notamment peur, angoisse et infériorité propres à humilier ou avilir la victime ou à briser sa résistance. 6/ Svinarenko et Slyadnev c/ Russie, 2014 : placement d'un accusé dans une cage métallique lors de son procès = traitement dégradant. 7/ J.M.B. et a. c/ France, 2020 : conditions indignes de détention et insuffisance du recours préventif français ; violations des art. 3 et 13. 8/ X et a. c/ Bulgarie, 2021 : systématisation des obligations positives de l'État : cadre normatif + mesures opérationnelles + enquête effective. **JP interne** 1/ CE, ord., SF-OIP, 2012. Le droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants constitue une liberté fondamentale au sens de l'art. L. 521-2 CJA. 2/ Cons. const., Loi pénitentiaire, 2009. Principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité contre toute forme d'asservissement et de dégradation. 3/ Cons. const., Association des avocats pénalistes, 2023. Toute mesure privative de liberté doit être exécutée dans le respect de la dignité humaine
Atteintes admises	Aucune atteinte relevant de l'art. 3 n'est juridiquement justifiable. Attention : il faut distinguer cette question de celle du seuil de gravité : tout traitement désagréable, humiliant ou douloureux n'entre pas automatiquement dans l'art. 3. Mais une fois le seuil atteint, aucune mise en balance ne permet de justifier l'atteinte

ARTICLE 3 — OBLIGATIONS DE L'ÉTAT L'Etat ne doit pas infliger (1), prévenir et protéger (2) puis enquêter et sanctionner (3).		
Type d'obligation	**Contenu**	**Question Grand oral**
Obligation négative	L'État et ses agents doivent s'abstenir d'infliger des traitements contraires à l'art. 3	L'État est-il lui-même l'auteur du traitement ?
Obligation positive — cadre normatif	Mettre en place une législation permettant de prévenir et sanctionner les atteintes graves	Le droit interne protège-t-il suffisamment la victime ?

ARTICLE 3 — OBLIGATIONS DE L'ÉTAT L'Etat ne doit pas infliger (1), prévenir et protéger (2) puis enquêter et sanctionner (3).		
Type d'obligation	**Contenu**	**Question Grand oral**
Obligation positive — opérationnelle	Prendre concrètement des mesures pour protéger les personnes exposées à des mauvais traitements	Les autorités savaient-elles et pouvaient-elles agir ?
Obligation positive — procédurale	Conduire une enquête effective lorsque des mauvais traitements sont allégués	L'enquête a-t-elle réellement permis d'établir les faits et responsabilités ?

4. INTERDICTION DE L'ESCLAVAGE, DE LA SERVITUDE, DE LA TRAITE ET DU TRAVAIL FORCÉ - CONTENU	
Définition	L'article 4 CEDH protège l'individu contre les formes les plus graves d'exploitation portant atteinte à sa liberté, son autonomie et sa dignité. Il vise expressément l'esclavage, la servitude et le travail forcé ou obligatoire ; la traite des êtres humains y est rattachée par l'interprétation de la Cour européenne.
Composantes	1/ Esclavage. Exercice sur une personne des attributs du droit de propriété ; réification et annihilation de l'autonomie personnelle. 2/ Servitude. Forme aggravée de travail forcé ; obligation de fournir un service sous contrainte et sentiment d'impossibilité de changer sa condition. 3/ Travail forcé ou obligatoire. Travail ou service exigé sous menace d'une peine et auquel l'intéressé ne s'est pas offert volontairement. 4/ Traite des êtres humains. Dynamique reposant sur un acte + un moyen + un but d'exploitation. Pour un mineur, aucun moyen de contrainte, tromperie ou abus n'est exigé (art. 225-4-1 II CP). 5/ Obligations positives. Prévenir, protéger, enquêter et réparer.
Sources	Art. 4 CEDH ; art. 4 DUDH ; art. 8 PIDCP ; Convention sur l'esclavage de 1926 ; Convention supplémentaire de 1956 ; Convention OIT n°29 sur le travail forcé ; Protocole de Palerme de 2000 ; Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite de 2005 ; art. 5 CDFUE ; directive 2011/36/UE modifiée par la directive 2024/1712 (transposition exigée au 15 juillet 2026) ; droit pénal français notamment art. 224-1 A et s., 225-4-1 et 225-14-1 et s. CP
Caractère de ce droit	L'interdiction de l'esclavage et de la servitude est absolue et vaut même en période de guerre ou de calamité publique. En revanche, certaines activités sont exclues de la notion de travail forcé par l'art. 4 §3 CEDH, notamment certaines obligations civiques, le travail en détention ou certaines situations de crise
Jurisprudence	Siliadin c/ France, 2005 : lacunes du droit français dans la protection contre la servitude domestique. Rantsev c/ Chypre et Russie, 2010 : intégration de la traite dans l'art. 4 et développement des obligations positives. C.N. et V. c/ France, 2012 : nouvelle condamnation de la France pour insuffisance du cadre pénal en matière de servitude. Van der Mussele c/ Belgique, 1983 : travail forcé ; appréciation concrète du caractère disproportionné du fardeau imposé. Chowdury et a. c/ Grèce, 2017 : exploitation par le travail et obligations positives de protection. S.M. c/ Croatie, 2020 : lecture de l'art. 4 à la lumière de la dignité et de la lutte contre l'exploitation. V.C.L. et A.N. c/ Royaume-Uni, 2021 : obligation de reconnaître et protéger les victimes potentielles de traite, notamment mineures
Atteintes admises	Esclavage et servitude : aucune justification. Travail forcé : certaines obligations peuvent être exclues de la qualification, notamment obligations civiques, travail en détention ou situations de force majeure, sous réserve d'un contrôle de raisonnabilité et de proportionnalité

DISTINGUER LES 4 NOTIONS		
Notion	Critères essentiels	Ce qu'il faut retenir
Esclavage	Exercice sur une personne des attributs du droit de propriété ; réification ; disparition de l'autonomie	La personne est traitée comme une chose appropriable
Servitude	Obligation de fournir un service + contrainte + situation durable + sentiment de ne pas pouvoir changer de condition	C'est une forme aggravée de travail forcé
Travail forcé	Travail ou service imposé + absence de consentement réel + menace d'une peine ou autre coercition	Toute contrainte au travail n'est pas forcément du travail forcé
Traite des êtres humains	Acte et finalité d'exploitation ; un moyen est en outre requis pour la victime majeure.	C'est un processus d'exploitation, pas seulement une situation finale

5. DROIT A LA LIBERTÉ ET A LA SURETE - CONTENU	
Définition	Droit de ne pas être arbitrairement privé de sa liberté physique. Il protège principalement contre l'enfermement arbitraire par la puissance publique.
Composantes	1/ Légalité de la privation de liberté : l'enfermement doit être prévu par la loi et fondé sur un motif admis. 2/ Protection contre l'arbitraire : la mesure doit être nécessaire et proportionnée. 3/ Contrôle juridictionnel : un juge doit pouvoir contrôler rapidement la légalité de l'enfermement. 4/ Recours effectif : la personne doit pouvoir contester concrètement la mesure. 5/ Garanties procédurales : information des droits, avocat, médecin, interprète, etc. selon le régime. 6/ Encadrement de la durée et des conditions de détention. Le droit à la sûreté ≠ droit à la sécurité. La sûreté protège l'individu contre l'arbitraire de la puissance publique, notamment en matière d'arrestation et de détention
Sources	1/ Sources constitutionnelles. Article 66 de la Constitution ; articles 2 et 7 DDHC. 2/ Sources internationales et européennes. Article 5 CEDH ; article 9 PIDCP ; article 6 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. 3/ Sources législatives. Code de procédure pénale (notamment garde à vue et détention provisoire) ; CESEDA (zone d'attente et rétention administrative) ; Code de la santé publique (hospitalisation psychiatrique sans consentement et cellule de dégrisement) ; Code des douanes (rétention douanière)
Principe de légalité	Une privation de liberté n'est possible que dans les cas prévus par la loi, selon une procédure déterminée. Sous l'art. 5 CEDH, les motifs permettant une privation de liberté forment une liste exhaustive, interprétée strictement
Principe de nécessité / proportionnalité	En droit interne, les atteintes à la liberté individuelle doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées
Privations de liberté concernées	1/ Mesures pénales. Garde à vue : mesure de contrainte concernant une personne soupçonnée d'avoir commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'emprisonnement ; durée et prolongations encadrées. Détention provisoire : incarcération d'une personne présumée innocente dans l'attente de son jugement ; elle n'est possible que lorsque le contrôle judiciaire ou l'assignation à résidence sont insuffisants et pour certains motifs déterminés par la loi (conservation des preuves, prévention des pressions, maintien à disposition de la justice, prévention du renouvellement de l'infraction…). 2/ Mesures administratives ou non punitives. Rétention de sûreté, mesure juridictionnelle : maintien, après l'exécution de sa peine, d'une personne condamnée pour certains crimes et présentant une particulière dangerosité ; le CC considère qu'il

5. DROIT A LA LIBERTÉ ET A LA SURETE - CONTENU	
	ne s'agit ni d'une peine ni d'une sanction punitive. Rétention douanière : possible en cas de flagrant délit douanier puni d'emprisonnement lorsque les nécessités de l'enquête le justifient. Zone d'attente : maintien d'un étranger auquel l'entrée sur le territoire n'est pas immédiatement accordée. Rétention administrative : privation de liberté destinée à permettre l'exécution d'une mesure d'éloignement d'un étranger ; subsidiaire lorsque l'assignation à résidence n'est pas adaptée. La loi du 27 juillet 2026 instaure notamment une rétention de sûreté terroriste, sous garanties propres (CC, n° 2026-906 DC). 3/ Mesures de protection / sanitaires. Hospitalisation psychiatrique sans consentement : constitue une privation de liberté lorsqu'une personne est hospitalisée contre sa volonté ; elle peut notamment être décidée à la demande d'un tiers, en cas de péril imminent, sur décision du représentant de l'État (art. L. 3213-1 CSP) ou dans certaines hypothèses judiciaires. Cellule de dégrisement : maintien d'une personne en état d'ivresse publique jusqu'à ce qu'elle « ait retrouvé la raison » ; constitue une privation de liberté au sens de l'art. 5 CEDH (CEDH, Witold Litwa c/ Pologne, 2000)
Garanties	1/ Légalité. Toute privation de liberté doit avoir une base légale et respecter les conditions et formes prévues par la loi. Sous l'art. 5 CEDH, les motifs autorisant une privation de liberté sont exhaustifs et d'interprétation stricte → CEDH, Quinn c/ France, 1995. 2/ Absence d'arbitraire. En droit constitutionnel, les atteintes à la liberté individuelle doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées : la privation de liberté ne doit pas aller au-delà de ce qui est nécessaire. 3/ Durée encadrée. L'enfermement ne peut se prolonger indéfiniment : la loi fixe des délais et les prolongations sont soumises à des conditions et, selon les mesures, à l'intervention du juge. 4/ Droits de la personne. La personne privée de liberté bénéficie de garanties adaptées à la mesure : information sur ses droits, avocat, médecin, interprète, droit au silence, possibilité de demander sa libération, etc. 5/ Contrôle juridictionnel. Logique de l'Habeas corpus : la personne doit pouvoir faire contrôler la légalité de son enfermement par un juge indépendant et impartial. L'art. 66 de la Constitution fait de l'autorité judiciaire la gardienne de la liberté individuelle. CEDH, Moulin c/ France, 2010 : le parquet français ne présente pas les garanties d'indépendance et d'impartialité requises par l'art. 5 §3 CEDH. L'art. 5 §3 vise les détentions de l'art. 5 §1 ; le §4 garantit le recours contre toute privation de liberté et le §5 un droit à réparation. Le parquet appartient néanmoins à l'autorité judiciaire au sens constitutionnel. 6/ Recours effectif. La contestation de la privation de liberté doit être concrètement effective, et pas seulement théorique
Jurisprudence	CEDH, Quinn c/ France, 22 mars 1995 → LÉGALITÉ : les motifs de privation de liberté prévus par l'art. 5 CEDH sont exhaustifs et doivent être interprétés strictement. CEDH, Moulin c/ France, 23 nov. 2010 → JUGE : le magistrat chargé du contrôle doit présenter les garanties d'indépendance et d'impartialité exigées par l'art. 5 §3 ; le ministère public français ne remplit pas ces conditions. CEDH, Gebremedhin c/ France, 26 avr. 2007 → RECOURS EFFECTIF : condamnation de la France en raison de l'absence de recours suspensif de plein droit contre l'éloignement d'un demandeur d'asile invoquant un risque de mauvais traitements en cas de retour. Réflexe : risque irréversible → recours réellement effectif. CEDH, Witold Litwa c/ Pologne, 4 avr. 2000 → NOTION DE PRIVATION DE LIBERTÉ : le placement d'une personne en cellule de dégrisement constitue une privation de liberté au sens de l'art. 5 §1 CEDH. CC, 25 févr. 1992, Zone d'attente → ART. 66 : le maintien d'un étranger en zone d'attente affecte la liberté individuelle ; le législateur doit donc prévoir l'intervention du juge judiciaire. CC, 6 oct. 2023, Association des avocats pénalistes → DIGNITÉ EN GARDE À VUE : les autorités judiciaires doivent veiller aux conditions matérielles de garde à vue ; le magistrat doit faire cesser les conditions indignes ou, si cela est impossible, ordonner la mise en liberté. La responsabilité de l'État peut également être engagée

DROIT À LA LIBERTÉ ET À LA SÛRETÉ – PRINCIPALES CONCILIATIONS			
Conflit	**Intérêts en présence**	**Critères retenus par le juge**	**Solution retenue**
Liberté individuelle ↔ nécessités de l'enquête pénale	Liberté et sûreté de la personne ↔ recherche des auteurs d'infractions, conservation des preuves, efficacité de l'enquête	Base légale ; raisons plausibles de soupçonner ; nécessité de la mesure ; durée limitée ; droits de la personne (avocat, médecin, interprète, silence) ; contrôle de l'autorité judiciaire	Garde à vue admise, mais strictement encadrée. Les prolongations sont soumises à des conditions renforcées et, dans certains cas, à l'intervention du JLD ou du juge d'instruction.
Liberté individuelle ↔ bonne administration de la justice / prévention des Infractions	Liberté d'une personne présumée innocente ↔ conservation des preuves, prévention des pressions, maintien à disposition de la justice, prévention du renouvellement de l'infraction	Nécessité et subsidiarité : contrôle judiciaire ou assignation à résidence insuffisants ; motifs prévus par la loi ; gravité de l'infraction ; durée encadrée ; intervention du JLD	Détention provisoire possible mais subsidiaire : elle ne doit intervenir que lorsque des mesures moins attentatoires à la liberté sont insuffisantes
Liberté individuelle ↔ police des étrangers / éloignement	Liberté de l'étranger ↔ maîtrise des frontières et exécution des mesures d'éloignement	Base légale ; nécessité de l'enfermement ; durée limitée ; vulnérabilité ; intervention du juge judiciaire ; assistance d'un avocat et d'un interprète ; recours effectif	Zone d'attente et rétention administrative admises, mais sous contrôle juridictionnel. Pour la rétention administrative, l'assignation à résidence doit être privilégiée lorsqu'elle est adaptée.
Liberté individuelle ↔ santé / protection de la personne	Autonomie et liberté de la personne ↔ nécessité de soins et protection liée à son état de santé	Nécessité de l'hospitalisation sans consentement ; situation individuelle ; contrôle du juge judiciaire ; durée ; droits du patient ; encadrement renforcé de l'isolement et de la contention	Hospitalisation sans consentement admise, mais comme véritable privation de liberté : contrôle judiciaire obligatoire, notamment pour sa prolongation au-delà des délais prévus
Liberté individuelle ↔ protection de la société contre la récidive	Liberté d'une personne ayant exécuté sa peine ↔ protection de la société contre une récidive particulièrement grave	Condamnation pour certains crimes graves ; particulière dangerosité ; probabilité très élevée de récidive ; trouble grave de la personnalité ; évaluation pluridisciplinaire ; décision juridictionnelle	Rétention de sûreté admise sous conditions très strictes. Le Conseil constitutionnel considère qu'elle n'est ni une peine ni une sanction ayant le caractère d'une punition

6. DROIT À UN PROCÈS ÉQUITABLE ET DROIT À UN RECOURS EFFECTIF - CONTENU	
Définition	Droit à un recours effectif : droit de disposer d'une voie de droit effective permettant de faire constater et redresser une violation d'un droit fondamental. Droit à un procès équitable : ensemble des garanties permettant que la cause d'un justiciable soit examinée équitablement, publiquement, dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant, impartial et établi par la loi. L'art. 6 vise les droits et obligations de caractère civil et les accusations en matière pénale ; l'entrée, le séjour et l'éloignement des étrangers en sont, en principe, exclus (Maaouia, GC, 5 octobre 2000). Ces deux droits sont fondamentaux dans une société démocratique car ils permettent de lutter contre l'arbitraire et de rendre effectifs les autres droits fondamentaux
Composantes	1/ Droit à un tribunal : possibilité concrète et effective de saisir un tribunal.

6. DROIT À UN PROCÈS ÉQUITABLE ET DROIT À UN RECOURS EFFECTIF - CONTENU	
	2/ Droits de la défense : possibilité réelle de défendre ses intérêts. 3/ Égalité des armes : chaque partie doit disposer d'une possibilité raisonnable de présenter sa cause sans désavantage substantiel. 4/ Principe du contradictoire : connaissance et possibilité de discuter les pièces, preuves et arguments. 5/ Publicité des audiences et décisions, sous réserve de restrictions légitimes. 6/ Délai raisonnable. 7/ Tribunal établi par la loi, indépendant et impartial. 8/ Droit à un recours effectif : voie de recours accessible et capable de redresser effectivement la violation alléguée
Sources	1/ Sources constitutionnelles. Article 16 DDHC : fondement du droit au recours juridictionnel effectif, du procès équitable et des droits de la défense ; article 64 de la Constitution : indépendance de l'autorité judiciaire ; indépendance de la juridiction administrative reconnue comme PFRLR. 2/ Sources internationales et européennes. Articles 6 et 13 CEDH ; article 14 PIDCP ; article 47 CDFUE ; articles 8 et 10 DUDH. 3/ Sources législatives. Notamment articles 15 et 16 CPC pour le contradictoire ; article L. 521-1 CJA pour le référé-suspension ; règles procédurales propres aux différentes juridictions
Articulation art. 6 / art. 13 CEDH	L'art. 6 constitue en principe une lex specialis lorsque ses conditions d'application sont remplies. L'art. 13, lui, n'a pas d'existence autonome : il doit être invoqué avec un autre droit de la Convention. Exception notable concernant le délai raisonnable → Kudla c/ Pologne, 2000.
Droit au recours effectif – conditions	1/ Grief défendable tiré d'un droit protégé par la Convention. 2/ Existence d'un recours interne, juridictionnel ou non. 3/ Effectivité in concreto : le recours doit être accessible, permettre l'examen du grief et être apte à redresser la violation / fournir une réparation adéquate. → L'effectivité peut également dépendre de la célérité du recours.
Droit à un tribunal	L'accès ne doit pas être seulement formel, mais concret et effectif. Le justiciable doit avoir une possibilité claire et concrète de contester l'ingérence dans ses droits → Golder c/ Royaume-Uni, 1975 ; Bellet c/ France, 1995. Des règles de recevabilité sont admises mais elles ne doivent pas constituer une barrière disproportionnée empêchant l'examen au fond → Zubac c/ Croatie, 2018
Droits de la défense / égalité des armes / contradictoire	Droits de la défense : le justiciable doit disposer des moyens nécessaires pour défendre effectivement sa cause. Égalité des armes : équilibre entre les parties. Contradictoire : chacune doit pouvoir connaître et discuter les pièces, preuves et arguments présentés au juge. Le juge doit lui-même veiller au respect de la contradiction
Publicité	Principe de publicité des audiences et des jugements, destiné à assurer la transparence de la justice et la confiance du public. Mais il n'est pas absolu : restrictions possibles notamment pour la moralité, l'ordre public, la sécurité nationale, l'intérêt des mineurs, la vie privée ou les intérêts de la justice
Délai raisonnable	Appréciation in concreto selon principalement : 1. complexité de l'affaire ; 2. comportement du requérant ; 3. comportement des autorités ; 4. enjeu de l'affaire pour le requérant. En matière civile, le délai court en principe à partir de la saisine ; en matière pénale, à partir de l'« accusation ». Une durée excessive peut ouvrir droit à réparation
Indépendance	Liberté du tribunal à l'égard notamment de l'exécutif et du législatif. Critères : mode de désignation, durée du mandat, protection contre les pressions extérieures, inamovibilité, mais aussi apparence d'indépendance aux yeux du justiciable → Baka c/ Hongrie
Impartialité	Impartialité subjective : absence de préjugé ou parti pris personnel du juge ; elle est présumée jusqu'à preuve du contraire. Impartialité objective : absence de circonstances extérieures permettant objectivement de douter de son impartialité (liens avec les parties, intervention antérieure dans l'affaire…). → Importance de la théorie des apparences et des mécanismes de récusation. CEDH, Kress c. France, GC, 7 juin 2001.

6. DROIT À UN PROCÈS ÉQUITABLE ET DROIT À UN RECOURS EFFECTIF - CONTENU	
Jurisprudence	Golder c/ RU, 1975 → ACCÈS AU JUGE : l'art. 6 implique un droit à un tribunal. Engel c/ Pays-Bas, 1976 → MATIÈRE PÉNALE : critères autonomes de qualification. Kudla c/ Pologne, 2000 → ART. 6 / ART. 13 : articulation entre procès équitable et recours effectif. Bellet c/ France, 1995 → EFFECTIVITÉ : accès clair et concret au juge. Zubac c/ Croatie, 2018 → FORMALISME : les conditions d'accès ne doivent pas devenir une barrière disproportionnée. Kress c. France, GC, 7 juin 2001, n° 39594/98 : impartialité objective et théorie des apparences ; participation du commissaire du gouvernement au délibéré. Kyprianou c/ Chypre, 2005 → IMPARTIALITÉ. Baka c/ Hongrie, 2016 → INDÉPENDANCE JUDICIAIRE. CE, Ass., 17 février 1950, Dame Lamotte : REP ouvert même sans texte contre les actes administratifs susceptibles de recours. CE, Ass., 7 février 1947, D'Aillières : cassation ouverte même sans texte contre les décisions des juridictions administratives rendues en dernier ressort.

DROIT À UN PROCÈS ÉQUITABLE ET RECOURS EFFECTIF - CONCILIATIONS PRINCIPALES			
Conflit	**Intérêts en présence**	**Critères retenus par le juge**	**Solution retenue**
Droit d'accès au juge ↔ bonne administration de la justice / sécurité juridique	Droit du justiciable à faire examiner sa cause ↔ nécessité d'organiser efficacement les procédures et d'assurer la stabilité des situations juridiques	But légitime ; clarté et prévisibilité des règles ; comportement du justiciable ; proportionnalité de la restriction ; absence de formalisme excessif	Délais, prescriptions et conditions de recevabilité admis, mais ils ne doivent pas porter atteinte à la substance même du droit d'accès au juge → Zubac ; Walchli
Publicité du procès ↔ ordre public / vie privée / mineurs / intérêts de la justice	Transparence de la justice et confiance du public ↔ protection d'autres intérêts fondamentaux	Nature de l'affaire ; intérêt des mineurs ; vie privée ; ordre public ; sécurité nationale ; nécessité de la restriction	Le huis clos ou une limitation de la publicité peut être admis lorsque les circonstances le justifient et dans la mesure strictement nécessaire.
Droit d'accès au tribunal ↔ immunité des États et organisations internationales	Droit individuel au juge ↔ souveraineté des États / bon fonctionnement des organisations internationales	Nature et finalité de l'acte ; but légitime de l'immunité ; proportionnalité ; surtout existence éventuelle d'une autre voie de droit effective	Les immunités peuvent légitimement limiter l'accès au juge, notamment lorsqu'elles poursuivent un but légitime qu'une voie alternative permet de protéger effectivement le justiciable. → Al-Adsani c/ RU
Droit d'accès au juge ↔ immunité parlementaire	Droit au recours ↔ indépendance du Parlement et libre exercice du mandat parlementaire	Finalité de l'immunité ; lien entre l'acte et le mandat ; nature de l'immunité ; proportionnalité de l'atteinte	L'immunité parlementaire poursuit un but légitime de protection de l'indépendance du Parlement, mais son application doit rester compatible avec le droit d'accès au juge → Kart c/ Turquie, 2009
Délai raisonnable ↔ complexité / bonne administration de la justice	Droit à obtenir une décision sans retard excessif ↔ temps nécessaire à une instruction et un jugement sérieux de l'affaire	Complexité de l'affaire + comportement du requérant + comportement des autorités + enjeu pour le requérant	Une procédure peut légitimement prendre du temps si l'affaire le justifie, mais l'engorgement ou l'organisation défaillante de la justice ne peuvent justifier durablement une durée excessive

7. GARANTIES FONDAMENTALES EN DROIT PÉNAL - CONTENU	
Définition	Ensemble des garanties procédurales et substantielles qui protègent l'individu contre l'arbitraire de la puissance publique dans la recherche, la poursuite, le jugement et la sanction des infractions La procédure pénale doit concilier efficacité de la répression et protection de la société avec le respect des droits et libertés fondamentaux. La procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties.
Composantes	1/ Garanties relatives à la procédure pénale : droits de la défense ; présomption d'innocence ; droit de garder le silence et de ne pas s'auto-incriminer ; droit à l'assistance d'un avocat. 2/ Garanties relatives à l'infraction et à la peine : légalité des délits et des peines ; nécessité et proportionnalité des peines ; non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère et rétroactivité in mitius ; non bis in idem ; individualisation et motivation des peines. 3/ Garanties relatives à la responsabilité pénale : responsabilité du fait personnel ; irresponsabilité en cas d'abolition du discernement
Sources	1/ Sources constitutionnelles. Articles 8, 9 et 16 DDHC : légalité, nécessité et individualisation des peines, présomption d'innocence, droits de la défense ; article 34 de la Constitution : compétence du législateur pour déterminer crimes, délits, peines et règles de procédure pénale. 2/ Sources internationales et européennes. Articles 6 et 7 CEDH ; article 4 du Protocole n° 7 CEDH pour le non bis in idem ; article 14 PIDCP ; articles 48 à 50 CDFUE. 3/ Sources législatives. Article préliminaire CPP ; dispositions du CPP relatives au droit au silence, à l'avocat et aux droits de la défense ; articles 111-2, 112-1, 121-1, 122-1 et 122-1-1 Code pénal ; article 9-1 Code civil pour la présomption d'innocence
Présomption d'innocence	Toute personne poursuivie doit être considérée comme innocente tant que sa culpabilité n'a pas été légalement établie. Interdiction notamment pour les autorités publiques de présenter prématurément une personne comme coupable. En principe, la charge de la preuve appartient à l'accusation. La garantie continue à produire certains effets après un acquittement ou un abandon des poursuites. Des présomptions de culpabilité peuvent exceptionnellement être admises si elles ne sont pas irréfragables, respectent les droits de la défense et reposent sur des faits rendant raisonnablement vraisemblable l'imputabilité.
Droit de ne pas s'incriminer / droit au silence	La personne accusée peut garder le silence et ne peut être contrainte de contribuer à sa propre incrimination. L'exercice du silence ne doit pas être assimilé à un aveu de culpabilité. Ce droit implique également d'être informé du droit de se taire aux différentes étapes pertinentes de la procédure : garde à vue, audition, instruction… Une personne reste libre de reconnaître sa culpabilité si son choix est libre. Le droit au silence vaut aussi pour les sanctions ayant le caractère d'une punition, mais non pour l'entretien préalable chez un employeur privé (CC, 19 septembre 2025, n° 2025-1160/1161/1162 QPC).
Principe de légalité des délits et des peines	« Pas d'infraction, pas de peine sans texte. » Une personne ne peut être poursuivie ou condamnée que sur le fondement d'une infraction et d'une peine préalablement prévues par un texte. La norme pénale doit être suffisamment claire, précise et accessible afin d'empêcher l'arbitraire.
Non bis in idem	Principe selon lequel une personne ne doit pas être jugée ou punie deux fois pour les mêmes faits.
Individualisation des peines	Le juge doit pouvoir adapter la peine aux circonstances de l'infraction et à la situation de son auteur. S'oppose en principe aux peines entièrement automatiques, qui supprimeraient tout pouvoir d'appréciation du juge. Mais individualiser ne signifie pas que la personnalité de l'auteur soit le seul critère de fixation de la peine
Abolition du discernement	Une personne dont le trouble psychique ou neuropsychique a aboli le discernement ou le contrôle des actes au moment des faits n'est pas pénalement responsable → article 122-1 Code pénal. À distinguer de l'altération du discernement, qui n'exclut pas la responsabilité pénale. Le texte distingue également certaines hypothèses liées à une consommation volontaire de substances psychoactives, notamment lorsque celle-ci a été recherchée dans le dessein de commettre ou faciliter l'infraction
Jurisprudences	CC, 20 janv. 1981, Sécurité et liberté → LÉGALITÉ : valeur constitutionnelle de la légalité des délits et des peines.

7. GARANTIES FONDAMENTALES EN DROIT PÉNAL - CONTENU	
	CC, 16 juin 1999 → PRÉSOMPTIONS / RESPONSABILITÉ PERSONNELLE : encadrement des présomptions de culpabilité et consécration de la responsabilité du fait personnel. CEDH, Gäfgen c/ Allemagne, 2010 → PREUVE / TORTURE : mauvais traitements et équité de la procédure. CEDH, Allen c/ RU, 2013 → PRÉSOMPTION D'INNOCENCE. CEDH, Zolotoukhine c/ Russie, 2009 → NON BIS IN IDEM. CEDH, Scoppola c/ Italie n° 2, 2009 → RÉTROACTIVITÉ IN MITIUS. CC, 4 mai 2012, Harcèlement sexuel → PRÉCISION DE LA LOI PÉNALE. CC, 3 févr. 2012 → PROPORTIONNALITÉ DES PEINES : contrôle de l'absence de disproportion manifeste

GARANTIES FONDAMENTALES EN DROIT PÉNAL - CONCILIATIONS PRINCIPALES			
Conflit	**Intérêts en présence**	**Critères retenus par le juge**	**Solution retenue**
Droits de la défense ↔ efficacité de l'enquête / lutte contre la criminalité	Protection du suspect ou de l'accusé ↔ recherche des auteurs d'infractions, collecte des preuves et efficacité de la répression	Gravité et complexité de l'infraction ; nécessité de la mesure ; durée ; possibilité concrète de préparer la défense ; accès à l'avocat ; contradictoire ; contrôle juridictionnel	Des aménagements procéduraux peuvent être admis pour les nécessités de l'enquête, mais ils ne doivent pas vider les droits de la défense de leur substance. L'efficacité répressive ne justifie pas n'importe quelle restriction
Présomption d'innocence ↔ efficacité de la répression / présomptions légales	Charge de la preuve pesant sur l'accusation ↔ nécessité de faciliter la répression de certaines infractions difficiles à établir	Présomption réfragable ; respect des droits de la défense ; lien raisonnable entre les faits constatés et l'imputabilité ; possibilité réelle d'apporter la preuve contraire	Les présomptions de culpabilité sont exceptionnellement admises si elles restent encadrées et ne renversent pas de façon irréfragable la présomption d'innocence → CC, 16 juin 1999
Présomption d'innocence ↔ détention provisoire / nécessités judiciaires	Liberté et présomption d'innocence ↔ manifestation de la vérité, prévention des pressions et maintien à disposition de la justice	Nécessité de la détention ; motifs prévus par la loi ; caractère temporaire ; droits de la défense ; contrôle judiciaire	La détention provisoire est compatible avec la présomption d'innocence si elle n'est pas utilisée comme une peine anticipée et reste strictement justifiée → CC, 29 août 2002
Droits de la défense ↔ médiatisation / liberté d'expression	Présomption d'innocence et sérénité du procès ↔ liberté d'informer et débat d'intérêt général	Contribution à un débat d'intérêt général ; contenu et forme de l'information ; stade de la procédure ; conséquences sur la personne poursuivie ; proportionnalité d'une restriction à la diffusion	La médiatisation d'une affaire pénale est admise, mais la liberté d'expression peut être limitée pour protéger notamment la présomption d'innocence et les droits de la défense
Légalité / individualisation des peines ↔ efficacité et fermeté de la répression	Prévisibilité et adaptation individuelle de la sanction ↔ volonté du législateur de renforcer la réponse pénale	Clarté de l'incrimination ; gravité des faits ; proportionnalité de la peine ; maintien d'un pouvoir d'appréciation du juge	Le législateur dispose d'une marge importante en matière pénale, mais il ne peut instaurer une peine manifestement disproportionnée ou supprimer totalement la possibilité d'individualiser la sanction

GARANTIES FONDAMENTALES EN DROIT PÉNAL - CONCILIATIONS PRINCIPALES			
Conflit	**Intérêts en présence**	**Critères retenus par le juge**	**Solution retenue**
Non bis in idem ↔ cumul des répressions	Protection contre une double répression ↔ possibilité pour différents ordres répressifs de sanctionner certains comportements	Identité des faits ; identité de la personne ; finalité des sanctions ; nature pénale ou non des procédures ; articulation des procédures ; proportionnalité du cumul	Le cumul peut être admis dans certaines configurations, mais il est limité lorsque les procédures concernent les mêmes faits et relèvent de la matière pénale, notamment au regard de Zolotoukhine

8. VIE PRIVÉE - CONTENU	
Définition	Le droit à la vie privée protège la sphère d'autonomie personnelle de l'individu contre les ingérences des pouvoirs publics et des tiers. La notion est évolutive et reçoit une interprétation extensive particulièrement sous l'influence de la CEDH.
Composantes	1/ Identité personnelle : Nom, sexe, orientation sexuelle, identité de genre 2/ Vie personnelle et familiale : Couple, sexualité, parentalité, relations familiales 3/ Domicile et correspondances : Logement, téléphone, mails, messageries 4/ Image et réputation : Droit à l'image, voix, honneur, e-réputation 5/ Données personnelles : RGPD, biométrie, santé, génétique 6/ Autonomie individuelle : Choix de vie, autodétermination, protection contre la surveillance
Sources	1/ Sources constitutionnelles. Article 2 DDHC (liberté personnelle), Principe constitutionnel de respect de la vie privée 2/ Sources internationales et européennes. Article 8 CEDH, Articles 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, RGPD 3/ Sources. Article 9 du Code civil
Jurisprudence	**CEDH :** 1/ Von Hannover c/ Allemagne. La protection de la vie privée s'étend aux personnalités publiques. La publication de photographies ou d'informations relatives à leur vie privée ne peut être justifiée par la seule curiosité du public. Une atteinte à la vie privée n'est admise que si la divulgation contribue à un débat d'intérêt général. 2/ Axel Springer AG c/Allemagne. La Cour systématise les critères de conciliation entre liberté d'expression (art 10 CEDH) et droit au respect de la vie privée (art 8 CEDH). Le juge apprécie notamment : la contribution au débat d'intérêt général, la notoriété de la personne concernée, son comportement antérieur, le contenu de la publication, les circonstances de collecte de l'information et les conséquences de sa diffusion 3/ Peck c/ RU. La diffusion au public d'images issues d'un système de vidéosurveillance constitue une ingérence dans la vie privée. Même lorsqu'une personne se trouve dans un lieu public, la diffusion de son image à grande échelle doit respecter les exigences de nécessité et de proportionnalité 4/ S. et Marper c/ RU. La conservation indéfinie des empreintes digitales, profils ADN et données biométriques de personnes non condamnées porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée. La lutte contre la criminalité ne justifie pas une conservation générale et indifférenciée de ces données 5/ Barbulescu c/ Roumanie. La surveillance par l'employeur des communications électroniques du salarié constitue une ingérence dans sa vie privée et sa correspondance. Le salarié doit être préalablement informé de l'existence et de l'étendue du contrôle, lequel doit demeurer nécessaire et proportionné au but poursuivi **JP internes :** 1/ AP 23 octobre 1990. Droit à l'image comme composante de la vie privée. Le droit à l'image est reconnu comme une composante du droit au respect de la vie privée. Toute fixation ou diffusion de l'image d'une personne sans son consentement peut constituer une atteinte à la vie privée, sous réserve des exigences de la liberté d'information

8. VIE PRIVÉE - CONTENU	
	2/ Cass. 2e civ., 3 avril 2025, n° 22-22.634 : secret médical du rapport d'autopsie et limites de sa communication à l'employeur.
Atteintes admises	Les atteintes à la vie privée ne sont pas interdites par principe. Elles peuvent être admises lorsqu'elles : 1/ poursuivent un but légitime => sécurité nationale, sécurité publique, prévention des infractions, protection de la santé, protection des droits d'autrui ; liberté d'expression et d'information ; 2/ sont prévues par la loi => Exigence de prévisibilité et d'accessibilité 3/ sont nécessaires et proportionnées => contrôle du juge ++

VIE PRIVÉE - CONCILIATIONS PRINCIPALES			
Conflit	**Intérêts en présence**	**Critères retenus par le juge**	**Solution retenue**
Vie privée / Liberté d'expression	Protection de la personne / information du public	Débat d'intérêt général ; notoriété ; comportement antérieur ; contenu ; mode d'obtention ; conséquences	Équilibre au cas par cas (Von Hannover / Axel Springer)
Vie privée / Sécurité publique	Liberté individuelle / protection de la société	Nécessité de la surveillance ; garanties procédurales ; durée ; contrôle juridictionnel	Atteinte admise si strictement nécessaire
Vie privée / Enquête pénale + information judiciaire	Respect de la vie privée et des libertés individuelles / recherche des auteurs d'infractions, manifestation de la vérité et bonne administration de la justice. Mesures concernées : Perquisitions, saisies, écoutes téléphoniques, interceptions de correspondances, géolocalisation, sonorisation de lieux privés, captation de données informatiques, réquisitions bancaires, fichiers de police, conservation et exploitation de données de connexion, prélèvements ADN et empreintes digitales	Gravité de l'infraction ; existence d'une base légale ; autorisation et contrôle du juge ; nécessité de la mesure ; durée ; étendue de l'atteinte ; existence de garanties procédurales. Jp utiles CEDH. a/ Klass : admissibilité des mesures secrètes de surveillance sous réserve de garanties suffisantes. b/ S. et Marper : conservation des données génétiques et biométriques. c/ Uzun : géolocalisation dans le cadre d'une enquête pénale	Les atteintes à la vie privée peuvent être admises lorsqu'elles sont strictement nécessaires à la manifestation de la vérité et entourées de garanties suffisantes. Contrôle du juge : 1/ La mesure est-elle prévue par la loi ? 2/ Poursuit-elle un objectif légitime ? 1/ recherche des auteurs d'infractions ; 2/ prévention des infractions ; 3/ protection de l'ordre public. 3/ La mesure est-elle nécessaire ? Absence de mesure moins attentatoire. 4/ La mesure est-elle proportionnée ? 1/ gravité des faits ; 2/ durée ; 3/ ampleur de la mesure ; 3/ nature des données collectées ; 4/ garanties de la procédure
Vie privée / Données personnelles	Innovation / sécurité vs autodétermination informationnelle	Finalité du traitement ; minimisation ; durée de conservation ; consentement ; garanties techniques	Contrôle renforcé
Vie privée / Vie familiale	Contrôle migratoire / unité familiale	Ancienneté des liens ; dépendance ; présence d'enfants ; insertion	Contrôle individualisé
Vie privée / Infractions de presse	Protection de l'image, de l'honneur	Qualification des propos (diffamation, injure, atteinte à la présomption d'innocence),	La liberté d'expression peut être restreinte lorsque les propos portent une atteinte

VIE PRIVÉE - CONCILIATIONS PRINCIPALES			
Conflit	**Intérêts en présence**	**Critères retenus par le juge**	**Solution retenue**
	et de la vie privée / liberté d'expression	véracité des faits allégués, bonne foi du journaliste, existence d'une base factuelle suffisante, contribution à un débat d'intérêt général	excessive aux droits d'autrui, contrôle renforcé en présence d'accusations portant atteinte à l'honneur ou à la réputation.

9. DROIT À LA VIE FAMILIALE - CONTENU	
Définition	Le droit au respect de la vie familiale protège l'existence et le développement des liens familiaux effectifs. La notion de « vie familiale » est autonome au sens de la CEDH et ne dépend pas uniquement du mariage ou d'un lien juridique formel : elle peut résulter de liens de parenté, d'alliance ou de relations de facto. La Convention protège en principe une vie familiale préexistante, et non un droit général à créer une famille
Composantes	1/ Existence d'une vie familiale : liens personnels étroits, juridiques ou de fait. 2/ Droit de vivre ensemble et maintien des liens familiaux. 3/ Droit au mariage ; garanties de sa dissolution lorsqu'elle est prévue par le droit national, sans droit conventionnel général au divorce. 4/ Établissement de la filiation : biologique, adoptive ou issue de certains modes de procréation. 5/ Protection de l'enfant et de son intérêt supérieur. 6/ Égalité entre les enfants, quelle que soit leur naissance ou leur mode d'établissement du lien familial. 7/ Obligations négatives et positives de l'État : ne pas porter d'atteinte injustifiée aux liens familiaux et prendre les mesures nécessaires à leur maintien
Sources	1/ Sources constitutionnelles. Alinéa 10 du Préambule de 1946 : droit de mener une vie familiale normale ; articles 2 et 4 DDHC pour la liberté personnelle et certaines composantes du mariage ; protection constitutionnelle de l'intérêt supérieur de l'enfant. 2/ Sources internationales et européennes. Article 8 CEDH ; article 12 CEDH pour le mariage ; article 14 CEDH en cas de discrimination ; articles 7 et 9 CDFUE ; articles 17 et 23 PIDCP ; Convention internationale relative aux droits de l'enfant. 3/ Sources législatives. Principalement Code civil : mariage, filiation, adoption, GPA, PMA ; notamment art. 143, 146, 16-7, 342-11 et 364 selon les matières
Vie familiale préexistante	L'article 8 protège principalement une famille déjà existante. Il ne consacre pas, en tant que tel, un droit général à fonder une famille, à adopter ou à obtenir un enfant.
Droit au mariage	L'article 12 CEDH protège la liberté de se marier. Ce droit n'est pas absolu : les États peuvent poser des conditions de forme et de fond, à condition de ne pas porter atteinte à la substance même du droit. En droit français, la liberté du mariage est rattachée à la liberté personnelle. Depuis 2013, le mariage est ouvert aux couples de même sexe
Dissolution du mariage	L'article 12 CEDH ne garantit pas en lui-même un droit au divorce → Johnston c/ Irlande, 1986. Mais lorsque l'État prévoit un mécanisme de dissolution, il ne peut l'organiser de manière déraisonnable ou discriminatoire. En France, la liberté de mettre fin au mariage est rattachée aux articles 2 et 4 DDHC
Adoption	La CEDH ne garantit pas un droit à l'adoption. Toutefois, lorsqu'un État organise l'adoption, il ne peut appliquer les règles de manière discriminatoire
GPA	La GPA demeure interdite en France par l'article 16-7 du Code civil. La difficulté porte surtout sur la reconnaissance en France des liens de filiation établis à l'étranger.
PMA	Le choix de recourir à une technique de procréation peut relever de l'article 8. Mais les États disposent d'une large marge d'appréciation en bioéthique.
Maintien des liens familiaux	Le droit à la vie familiale impose des obligations négatives et positives. Pour un parent et son enfant, être ensemble constitue un élément fondamental de la vie familiale. Les mesures de placement, séparation ou retrait de l'autorité parentale constituent

9. DROIT À LA VIE FAMILIALE - CONTENU	
	des ingérences devant être justifiées et, en principe, orientées vers la réunification familiale lorsque cela est possible.
Intérêt supérieur de l'enfant	Dans les décisions affectant les relations parent-enfant, l'intérêt supérieur de l'enfant occupe une place telle qu'il doit être mis en balance avec les droits des parents, notamment lorsque sont envisagés placement, adoption, retrait d'autorité ou rupture des liens familiaux. La protection de l'enfant peut justifier des restrictions mais celles-ci doivent rester proportionnées
Détenus et vie familiale	Une personne détenue conserve son droit à la vie familiale. L'administration doit, dans la mesure du possible, faciliter le maintien des relations avec les proches, notamment par les visites. L'incarcération peut justifier des restrictions mais pas une suppression générale des liens familiaux
Égalité entre enfants	La vie familiale protège aussi bien les familles dites « légitimes » que les familles naturelles ou adoptives. Une différence de traitement entre enfants fondée sur leur naissance ou leur filiation peut violer les articles 8 et 14 CEDH.
Jurisprudences	Marckx c/ Belgique, 1979 → NOTION AUTONOME / FILIATION : liens familiaux protégés indépendamment du seul mariage. Mazurek c/ France, 2000 → ÉGALITÉ DES ENFANTS. E.B. c/ France, 2008 → ADOPTION / NON-DISCRIMINATION. Mennesson c/ France, 2014 → GPA / FILIATION. Paradiso et Campanelli c/ Italie, 2017 → VIE FAMILIALE DE FACTO / PAS DE DROIT À ADOPTER. Strand Lobben c/ Norvège, 2019 → PLACEMENT / RÉUNIFICATION FAMILIALE. S.H. c/ Autriche, 2011 → PMA / MARGE D'APPRÉCIATION. CE, Mme Gonzalez-Gomez, 2016 → CONTRÔLE CONCRET DE PROPORTIONNALITÉ : autorisation exceptionnelle de transfert de gamètes au regard de la vie privée et familiale

DROIT À LA VIE FAMILIALE - CONCILIATIONS PRINCIPALES			
Conflit	**Intérêts en présence**	**Critères retenus par le juge**	**Solution retenue**
Vie familiale ↔ protection de l'enfant	Droit des parents au maintien des liens ↔ sécurité, santé et intérêt supérieur de l'enfant	Gravité du danger ; comportement parental ; intérêt supérieur de l'enfant ; caractère temporaire de la séparation ; maintien des contacts ; perspective de réunification	Placement ou séparation admis si nécessaires, mais l'État doit en principe chercher à préserver et restaurer les liens familiaux → Strand Lobben
Vie familiale ↔ politique migratoire / contrôle des étrangers	Droit de vivre en famille ↔ maîtrise de l'immigration et ordre public	Intensité et ancienneté des liens ; situation du conjoint et des enfants ; durée de présence ; comportement de l'intéressé ; possibilité réelle de poursuivre la vie familiale ailleurs	Une mesure d'éloignement peut être admise, mais elle doit faire l'objet d'un contrôle concret de proportionnalité au regard de l'article 8.
Vie familiale / filiation ↔ ordre public bioéthique	Reconnaissance du lien entre l'enfant et ses parents ↔ interdiction nationale de la GPA et principes bioéthiques	Intérêt supérieur de l'enfant ; réalité biologique ; existence d'un lien affectif ; sécurité juridique ; marge d'appréciation de l'État	Mennesson protège l'identité et la filiation des enfants au titre de la vie privée. Cass., Ass. plén., 3 juillet 2026, n° 24-50.028 : reconnaissance sous garanties de la filiation établie par jugement étranger, sans assimilation nécessaire à une adoption. La GPA demeure interdite en France.
Projet parental ↔ choix bioéthiques de l'État	Désir d'accéder à la parenté ↔ considérations éthiques, médicales et sociales	Absence de consensus européen ; nature de la question ; effets sur l'individu ; cohérence du dispositif national	Large marge d'appréciation reconnue aux États en matière de PMA et de GPA. L'article 8 ne consacre pas un droit général à l'enfant.

DROIT À LA VIE FAMILIALE - CONCILIATIONS PRINCIPALES			
Conflit	**Intérêts en présence**	**Critères retenus par le juge**	**Solution retenue**
Liberté matrimoniale ↔ ordre public / prévention des fraudes	Liberté de se marier ↔ lutte contre mariages forcés, blancs ou frauduleux	Consentement réel ; âge ; empêchements prévus par la loi ; proportionnalité des restrictions	Les États peuvent réglementer le mariage, mais sans porter atteinte à la substance du droit de se marier.
Vie familiale ↔ égalité / non-discrimination	Liberté d'organisation de la famille ↔ égalité entre enfants et entre configurations familiales	Nature de la différence de traitement ; justification objective et raisonnable ; lien avec le statut familial ; proportionnalité	Les différences reposant seulement sur la naissance, la filiation ou certains statuts familiaux peuvent être censurées → Mazurek ; E.B..

10. **DROIT À LA PROTECTION DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL - CONTENU**	
Définition	Droit de toute personne physique identifiée ou identifiable à la protection des informations qui la concernent contre une collecte, une utilisation, une conservation ou une diffusion injustifiée → Une donnée personnelle est toute information se rapportant à une personne identifiable directement ou indirectement : nom, image, voix, adresse IP, localisation, identifiant, données génétiques…
Composantes	1/ Maîtrise des données : information, accès, rectification, opposition, effacement. 2/ Encadrement du traitement : licéité, loyauté, transparence, finalité déterminée, minimisation, exactitude et durée de conservation limitée. 3/ Consentement : lorsqu'il constitue la base du traitement, il doit être libre, spécifique, éclairé et univoque. 4/ Protection renforcée des données sensibles : santé, biométrie, génétique, opinions politiques, religion, orientation sexuelle… 5/ Droit à l'effacement / droit à l'oubli. 6/ Protection contre la surveillance massive et les traitements automatisés disproportionnés. 7/ Garanties spécifiques face à l'IA et à la biométrie. 8/ Contrôle administratif et juridictionnel, notamment par la CNIL, la CJUE et la CEDH
Sources	/ Sources constitutionnelles. Article 2 DDHC : droit au respect de la vie privée ; contrôle par le Conseil constitutionnel de la collecte, conservation, consultation et communication des données au regard d'un motif d'intérêt général et d'exigences d'adéquation et de proportionnalité. 2/ Sources internationales et européennes. Article 8 CEDH ; articles 7 et 8 CDFUE, l'article 8 consacrant spécifiquement la protection des données personnelles ; Convention 108 du Conseil de l'Europe. 3/ Droit de l'Union : RGPD 2016/679, directives 2016/680 et 2002/58/CE, règlement IA 2024/1689 à application échelonnée (art. 113). 4/ Droit interne : loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978directive Police-Justice 2016/680 ; directive ePrivacy 2002/58/CE ; règlement européen sur l'IA 2024/1689
Données personnelles / données sensibles	Donnée personnelle = information permettant d'identifier directement ou indirectement une personne physique. Données sensibles = catégories bénéficiant d'une protection renforcée : origine ethnique, opinions politiques, convictions religieuses, appartenance syndicale, données génétiques, biométriques permettant une identification unique, santé, vie ou orientation sexuelle. Leur traitement est en principe interdit, sauf dérogations prévues par l'art. 9 § 2 RGPD
Responsable du traitement	Personne ou organisme qui détermine les finalités et les moyens du traitement. La notion est interprétée largement pour assurer une protection effective.
Droits de la personne concernée	Droit à l'information sur le traitement → art. 13-14 RGPD. Droit d'accès et d'obtenir une copie → art. 15. Droit de rectification → art. 16.

10. DROIT À LA PROTECTION DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL - CONTENU	
	Droit à l'effacement → art. 17. Droit d'opposition → art. 21.
Droit à l'oubli / déréférencement	Une personne peut, sous certaines conditions, obtenir le déréférencement d'informations la concernant dans les résultats d'un moteur de recherche. Mais ce droit n'est pas absolu : il doit être concilié avec la liberté d'expression et le droit du public à l'information, notamment lorsque la personne joue un rôle dans la vie publique. Pour les données sensibles, les exigences sont renforcées
CNIL	Autorité administrative indépendante chargée de veiller au respect de la protection des données. Elle exerce des missions d'information, conseil, contrôle, régulation et sanction. Elle peut contrôler les traitements, obtenir des documents, prononcer des mises en demeure, injonctions et sanctions administratives. Le RGPD repose largement sur une logique de responsabilisation des responsables de traitement
Surveillance de masse / conservation généralisée	La conservation généralisée et indifférenciée de données de trafic et de localisation constitue une ingérence particulièrement grave. La CJUE exerce un contrôle exigeant sur ces dispositifs.
Données génétiques / biométriques	Leur caractère particulièrement sensible justifie une protection renforcée. Avec l'IA, l'identification biométrique à distance constitue un questionnement important en raison du risque de surveillance permanente et automatisée
Données de santé	Elles bénéficient d'une protection particulièrement forte : confidentialité de principe et garanties contre les accès ou communications non autorisés.
IA et protection des données	Le règlement européen sur l'IA (AI Act) complète l'encadrement sans remplacer le RGPD. Il adopte une logique fondée sur les risques et prévoit un encadrement particulier des systèmes à haut risque et de certains traitements biométriques. Protection des données pendant tout le cycle de vie du système ; minimisation ; protection dès la conception ; anonymisation, cryptage et gouvernance des données
Jurisprudences	CEDH, S. et Marper, 2008 → ADN / BIOMÉTRIE : conservation des données et vie privée. CJUE, Digital Rights, 2014 → SURVEILLANCE : contrôle de la conservation généralisée des données. CJUE, Google Spain, 2014 → DROIT À L'OUBLI : consécration du déréférencement. CJUE, Tele2 Sverige, 2016 → CONSERVATION MASSIVE. CC, Registre public des trusts, 2016 → PROPORTIONNALITÉ. CJUE, 1er octobre 2019, Planet49, C-673/17 : une case précochée ne vaut pas consentement au dépôt de cookies. CJUE, La Quadrature du Net, 2020 → SÉCURITÉ / DONNÉES DE CONNEXION. CEDH, Rotaru, 2000 → FICHIERS ÉTATIQUES : les informations publiques peuvent relever de la vie privée lorsqu'elles sont fichées

DROIT A LA PROTECTION DES DONNÉES - CONCILIATIONS PRINCIPALES			
Conflit	**Intérêts en présence**	**Critères retenus par le juge**	**Solution retenue**
Protection des données ↔ sécurité publique / lutte contre la criminalité	Vie privée et maîtrise des données ↔ prévention des infractions, terrorisme, recherche des auteurs	Nature et sensibilité des données ; caractère ciblé ou généralisé ; personnes concernées ; durée ; accès aux données ; gravité de la menace ; garanties et contrôle indépendant	La collecte peut être admise à des fins sécuritaires, mais la surveillance généralisée et indifférenciée est très strictement encadrée → Digital Rights ; Tele2 ; La Quadrature du Net.
Droit à l'oubli ↔ liberté d'expression / droit à l'information	Vie privée et maîtrise de son identité numérique ↔ droit du public à accéder à des informations	Nature de l'information ; sensibilité ; ancienneté ; pertinence actuelle ; rôle de la personne dans la vie publique ; intérêt du public	Déréférencement possible, mais pas automatique : mise en balance concrète avec la liberté d'information → Google Spain.

DROIT A LA PROTECTION DES DONNÉES - CONCILIATIONS PRINCIPALES			
Conflit	**Intérêts en présence**	**Critères retenus par le juge**	**Solution retenue**
Protection des données ↔ intérêt économique / liberté d'entreprendre	Maîtrise des données par l'individu ↔ fonctionnement des services numériques et intérêts économiques du responsable	Base en droit du traitement ; finalité ; minimisation ; transparence ; nécessité ; intérêt légitime ; droits d'opposition et d'accès	Le traitement commercial est possible s'il repose sur une base juridique valable et respecte l'ensemble des garanties du RGPD. Le consentement n'est pas systématiquement requis.
Protection des données ↔ santé publique / intérêt général	Confidentialité et sensibilité des données médicales ↔ prévention sanitaire, soins, recherche et protection de la population	Sensibilité des données ; finalité précise ; nécessité ; limitation des destinataires ; durée de conservation ; sécurité ; identification ou anonymisation	Le traitement de données de santé peut être admis sans consentement dans certaines hypothèses, mais exige des garanties renforcées et une stricte proportionnalité.
Données biométriques ↔ sécurité / innovation technologique	Vie privée, anonymat et liberté individuelle ↔ identification, sécurité et efficacité des technologies biométriques	Caractère nécessaire et exceptionnel ; nature biométrique des données ; finalité ; risque pour les droits fondamentaux ; alternatives ; contrôle indépendant	Certains usages sont interdits ; d'autres seulement autorisés sous conditions renforcées. L'identification biométrique à distance en temps réel dans l'espace public est particulièrement encadrée.

11. **LIBERTE DE PENSEE, DE CONSCIENCE ET DE RELIGION - CONTENU**	
Définition	Liberté fondamentale permettant à chacun d'avoir, de ne pas avoir ou de changer de convictions, religieuses, philosophiques ou autres, et de pouvoir les manifester individuellement ou collectivement.
Composantes	1/ Liberté de pensée et d'opinion : former librement ses convictions. 2: Liberté de conscience : agir conformément à ses convictions ; peut notamment se traduire par l'objection ou la clause de conscience lorsque la loi les reconnaît. 3/ Liberté religieuse : croire, ne pas croire, changer de religion. 4. Liberté de manifester sa religion : culte, rites, enseignement et pratiques. 5/ Libre exercice des cultes, dans sa dimension individuelle et collective. 6/ Protection contre les discriminations fondées sur les opinions, convictions ou la religion. 7/ Laïcité : neutralité de l'État + respect de toutes les croyances + égalité + libre exercice des cultes
Sources	1/ Sources constitutionnelles. Article 10 DDHC : liberté des opinions, même religieuses, à condition que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi ; article 11 DDHC pour la libre communication des pensées et opinions ; article 1er Constitution de 1958 : République laïque, égalité sans distinction de religion et respect de toutes les croyances ; liberté de conscience = PFRLR. 2/ Sources internationales et européennes. Article 9 CEDH : liberté de pensée, de conscience et de religion ; article 10 CDFUE ; art. 18 PIDCP ; protection contre les discriminations notamment par art. 14 CEDH et art. 21 CDFUE. 3/ Sources législatives. Loi du 9 décembre 1905 : art. 1er, liberté de conscience et libre exercice des cultes ; art. 2, principe de séparation ; loi du 15 mars 2004 sur les signes religieux ostensibles à l'école publique ; loi du 11 octobre 2010 sur la dissimulation du visage ; dispositions du Code du travail et du Code général de la fonction publique
For intérieur	Le for intérieur protège la conviction elle-même : liberté de croire, ne pas croire, changer de religion ou de conviction. L'État ne peut imposer une croyance ni contraindre une personne à révéler ses convictions. Les convictions religieuses sont protégées dans leur caractère privé et intime.

11. **LIBERTE DE PENSEE, DE CONSCIENCE ET DE RELIGION - CONTENU**	
For extérieur	Le for extérieur correspond à la manifestation des convictions : expression, culte, rites, enseignement et pratiques. Attention : Contrairement au for intérieur, cette manifestation peut être limitée. Sous l'art. 9 § 2 CEDH, les restrictions à la manifestation de la religion doivent être prévues par la loi et justifiées dans une société démocratique par les intérêts conventionnellement admis. En droit interne : conciliation notamment avec l'ordre public, la laïcité, la neutralité et le bon fonctionnement du service public
Objection / clause de conscience	Objection de conscience = refus d'accomplir une obligation en raison de convictions profondes ; elle est expressément mentionnée par l'art. 10 § 2 CDFUE selon les lois nationales qui en régissent l'exercice. Clause de conscience = faculté reconnue par la loi à certains professionnels de refuser certains actes contraires à leurs convictions. Attention : Il n'existe pas de droit général à désobéir à la loi au nom de sa conscience : la reconnaissance d'une exemption dépend du cadre juridique applicable. L'objection au service militaire peut toutefois être protégée par l'art. 9 CEDH (Bayatyan c. Arménie, 7 juillet 2011).
Liberté de culte	Dimension collective de la liberté religieuse : possibilité de se réunir et d'accomplir les actes nécessaires à l'exercice du culte. La loi de 1905 garantit le libre exercice des cultes et le CE qualifie le libre exercice du culte de liberté fondamentale au sens du référé-liberté.
Laïcité	La laïcité organise d'abord la neutralité de l'État à l'égard des cultes ; elle ne signifie pas l'effacement général de la religion de la société.
Agents publics	Les agents publics sont soumis, dans l'exercice de leurs fonctions, à une obligation de neutralité : ils doivent s'abstenir de manifester leurs convictions religieuses. Ils doivent parallèlement traiter également les usagers et respecter leur liberté de conscience et leur dignité. CE, 27 juillet 2026, M. A..B…, n° 499886 : Une marque physique résultant d'une pratique religieuse privée ne suffit pas, à elle seule, à justifier un refus d'agrément comme policier adjoint. L'administration doit apprécier concrètement le respect futur de la neutralité dans le service
Usagers du service public	Les usagers ne sont pas soumis par principe à la même obligation générale de neutralité que les agents. Leur manifestation religieuse peut toutefois être encadrée par la loi ou lorsque le fonctionnement du service l'exige.
Religion dans l'entreprise	Dans l'entreprise privée, la liberté religieuse demeure le principe. Une politique de neutralité doit répondre à un besoin véritable, être appliquée de manière cohérente et rester strictement proportionnée (CJUE, WABE, 15 juillet 2021). Le règlement intérieur peut prévoir une clause de neutralité dans les conditions légales lorsqu'elle est justifiée notamment par l'exercice d'autres droits et libertés ou les nécessités du bon fonctionnement de l'entreprise → art. L. 1321-2-1 Code du travail.
Jurisprudences	CEDH, Campbell et Cosans, 1982 → CONVICTIONS : protection des convictions par la liberté de pensée et de conscience. CE, Kherouaa, 1992 → ÉCOLE / USAGERS : pas d'interdiction générale et absolue des signes religieux dans l'état du droit antérieur à 2004. CC, 2013, Association pour la promotion et l'expansion de la laïcité → LAÏCITÉ : contenu constitutionnel du principe. CC, 2013, Franck M. → CLAUSE DE CONSCIENCE : pas de clause permettant aux officiers d'état civil de refuser un mariage entre personnes de même sexe. Cass., ass. plén., Baby Loup, 2014 → ENTREPRISE : restrictions à la manifestation religieuse dans le cadre professionnel. CEDH, Ebrahimian c/ France, 2015 → AGENT PUBLIC / NEUTRALITÉ : prise en compte du modèle français de laïcité. CE, LDH, 2016 → BURKINI / ORDRE PUBLIC : nécessité d'un risque avéré pour justifier la mesure de police dans les circonstances de l'espèce. CE, Commune de Grenoble, 2022 → SERVICE PUBLIC / ÉGALITÉ / NEUTRALITÉ

LIBERTE DE PENSEE, DE CONSCIENCE ET DE RELIGION - CONCILIATIONS PRINCIPALES			
Conflit	**Intérêts en présence**	**Critères retenus par le juge**	**Solution retenue**
Manifestation religieuse ↔ ordre public	Liberté de manifester sa religion ↔ sécurité, tranquillité et prévention des troubles	Réalité du risque, circonstances locales, gravité du trouble, nécessité et proportionnalité de la mesure	Restriction possible si le risque est suffisamment caractérisé ; interdiction injustifiée en l'absence de trouble avéré → CE, LDH, 2016
Liberté religieuse ↔ neutralité du service public	Manifestation des convictions ↔ neutralité et égalité des usagers	Qualité de la personne (agent/usager), nature du service, loi applicable, égalité, fonctionnement du service	Neutralité stricte de l'agent public ; situation plus nuancée pour l'usager, dont la liberté peut néanmoins être légalement encadrée
Liberté religieuse des élèves ↔ laïcité scolaire	Manifestation de la religion ↔ laïcité et fonctionnement de l'enseignement public	Nature du signe ou de la tenue ; caractère ostensible ; comportement de l'élève ; cadre de la loi de 2004	Les signes ou tenues manifestant ostensiblement une appartenance religieuse sont interdits dans les écoles, collèges et lycées publics
Liberté religieuse ↔ fonctionnement de l'entreprise	Convictions du salarié ↔ droits d'autrui, organisation et fonctionnement de l'entreprise	Nature des tâches, justification de la restriction, proportionnalité, règlement intérieur, exigences professionnelles	Restrictions possibles mais pas d'interdiction générale et absolue ; elles doivent être objectivement justifiées et proportionnées.
Libre exercice des cultes ↔ principe de laïcité	Possibilité effective de pratiquer un culte ↔ neutralité financière et institutionnelle de l'État	Régime légal applicable, égalité entre cultes et intérêt public distinct du culte ; le caractère ponctuel d'une aide ne suffit pas à la rendre licite (CE, 19 juillet 2011, Commune de Trézalé).	La laïcité n'interdit pas toute relation entre personne publique et culte : certaines interventions sont possibles si elles respectent neutralité et égalité
Conscience individuelle ↔ respect de la loi / mission professionnelle	Convictions personnelles ↔ accomplissement d'une obligation légale ou professionnelle	Existence d'une clause de conscience prévue par les textes, nature de la mission et droits des tiers	Pas de droit général à l'objection : la clause de conscience n'existe que dans les conditions reconnues par l'ordre juridique. Aide à mourir : clause de l'art. L. 1111-12-12 CSP, avec obligations d'information et d'orientation.

12. **LIBERTE D'EXPRESSION - CONTENU**	
Définition	Liberté fondamentale permettant à toute personne d'avoir et d'exprimer des opinions, idées et informations, mais aussi d'en recevoir et d'en communiquer, sans considération de frontières. Elle constitue une condition essentielle du pluralisme et de la démocratie.
Composantes	1/ Liberté d'opinion : exprimer librement ses idées, y compris celles qui « heurtent, choquent ou inquiètent » → CEDH, Handyside, 1976. 2/ Liberté de parole et de communication : parler, écrire, imprimer et diffuser des idées, quel que soit le support. 3/ Liberté d'information : recevoir et communiquer des informations. 4/ Liberté de la presse : rôle de « chien de garde » de la démocratie. 5/ Pluralisme : diversité des courants d'idées et d'opinions.

12. **LIBERTE D'EXPRESSION - CONTENU**	
	6/ Liberté d'expression numérique : Internet et réseaux numériques constituent désormais des supports essentiels de la liberté d'expression. 7/ Protection des sources journalistiques. 8/ Protection des lanceurs d'alerte, sous les conditions prévues par la loi
Sources	1/ Sources constitutionnelles. Article 11 DDHC : libre communication des pensées et opinions, « un des droits les plus précieux de l'homme » ; pluralisme des courants d'expression socioculturels = objectif de valeur constitutionnelle ; liberté de communication à valeur constitutionnelle. 2/ Sources internationales et européennes. Article 10 CEDH ; article 11 CDFUE ; article 19 PIDCP ; article 19 DUDH. 3/ Sources législatives. Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ; loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ; dispositions du Code pénal relatives notamment à l'apologie du terrorisme ; loi du 21 mars 2022 relative aux lanceurs d'alerte ; droit de l'Union : règlement (UE) 2022/2065 sur les services numériques (DSA)
Obligations de l'État	Obligation négative : l'État doit s'abstenir de porter des ingérences injustifiées à la liberté d'expression. Obligations positives : il peut devoir adopter des garanties matérielles et procédurales permettant l'exercice effectif de cette liberté, y compris contre certaines atteintes provenant de personnes privées → CEDH, Lombardi Vallauri, 2009
Liberté d'information	L'art. 10 CEDH protège la liberté de recevoir et de communiquer des informations. Attention : Il n'existe toutefois pas de droit général et absolu d'accès à toutes les informations détenues par les autorités publiques. Un refus d'accès peut néanmoins constituer une ingérence lorsque l'accès est déterminant pour l'exercice de la liberté d'expression. Critères : but de la demande + nature de l'information + rôle du demandeur, notamment de "chien de garde public" + disponibilité de l'information
Liberté de la presse	La presse joue un rôle de « chien de garde public » et contribue directement au pluralisme et au débat d'intérêt général. Les restrictions apportées à son activité font l'objet d'un contrôle particulièrement attentif. Les restrictions préalables à la publication ne sont pas automatiquement interdites par l'art. 10, mais présentent des dangers particuliers et appellent un contrôle strict.
Sources journalistiques	La protection des sources est une condition essentielle de la liberté de la presse : contraindre un journaliste à révéler ses sources risque de dissuader celles-ci de transmettre des informations d'intérêt général. Une atteinte à leur confidentialité doit être justifiée par un impératif prépondérant d'intérêt public.
Restrictions – art. 10 § 2 CEDH	Une ingérence doit suivre le triptyque classique : 1/ PRÉVUE PAR LA LOI → base légale accessible et prévisible. 2/ BUT LÉGITIME → notamment sécurité nationale, intégrité territoriale, sûreté publique, défense de l'ordre, prévention du crime, protection de la santé ou de la morale, réputation ou droits d'autrui, prévention de la divulgation d'informations confidentielles, autorité et impartialité du pouvoir judiciaire. 3/ NÉCESSAIRE DANS UNE SOCIÉTÉ DÉMOCRATIQUE → besoin social impérieux + motifs pertinents et suffisants + proportionnalité. Attention : Les restrictions sont d'interprétation étroite
Injure / diffamation	La loi du 29 juillet 1881 distingue : Diffamation = allégation ou imputation d'un fait précis portant atteinte à l'honneur ou à la considération. Injure = expression outrageante, terme de mépris ou invective sans imputation d'un fait précis.
Blasphème / critique des religions	Il n'existe pas de délit général de blasphème en droit français : une religion, ses dogmes ou ses symboles peuvent faire l'objet de critiques, même virulentes. Attention : En revanche, les personnes ou groupes peuvent être protégés contre l'injure, la diffamation, la provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence
Discours de haine / abus de droit	Certains discours se situent aux marges, voire hors du champ de la protection conventionnelle. Art. 17 CEDH interdit d'invoquer les droits de la Convention afin de détruire les droits et valeurs qu'elle protège → Discours racistes, antisémites ou certains discours négationnistes peuvent ainsi être exclus de la protection de l'art. 10.

12. **LIBERTE D'EXPRESSION - CONTENU**	
Jurisprudences	CEDH, Handyside, 1976 → PLURALISME : protection des idées qui « heurtent, choquent ou inquiètent ». CEDH, Goodwin, 1996 → SOURCES JOURNALISTIQUES. CEDH, Mamère, 2006 → PRESSE / INTÉRÊT GÉNÉRAL. CEDH, Axel Springer + Von Hannover n°2, 2012 → MISE EN BALANCE ART. 10 / ART. 8. les CEDH, Magyar Helsinki Bizottság, 2016 → ACCÈS À L'INFORMATION. Cass., ass. plén., 25 oct. 2019 → PROPORTIONNALITÉ / INJURE / SATIRE

LIBERTÉ D'EXPRESSION - CONCILIATIONS PRINCIPALES			
Conflit	**Intérêts en présence**	**Critères retenus par le juge**	**Solution retenue**
Liberté d'expression ↔ vie privée / réputation	Art. 10 CEDH ↔ art. 8 CEDH	Contribution à un débat d'intérêt général, notoriété de la personne, comportement antérieur, contenu/forme/répercussions de la publication, circonstances d'obtention des informations	Recherche d'un juste équilibre entre deux droits de même valeur → Axel Springer / Von Hannover n°2
Liberté d'expression ↔ ordre public	Libre circulation des idées ↔ prévention des infractions, violence, haine, terrorisme	Contexte, contenu du discours, auteur, public visé, capacité d'influence, risque de violence, gravité de la sanction	Restriction possible en présence d'un besoin social impérieux, sous contrôle de proportionnalité
Liberté d'expression ↔ honneur d'autrui	Droit de critiquer ↔ réputation et droits des personnes	Fait précis ou jugement de valeur, base factuelle, intérêt général, qualité de la personne visée, ton employé, contexte	La critique bénéficie d'une protection plus forte dans le débat politique et d'intérêt général ; les personnalités publiques doivent supporter davantage de critique
Liberté de la presse ↔ confidentialité / sécurité	Rôle de chien de garde ↔ protection d'intérêts publics ou privés	Intérêt général de l'information, comportement du journaliste, fiabilité, mode d'obtention, gravité de l'ingérence	Protection renforcée de la presse ; révélation des sources seulement en présence d'un impératif prépondérant d'intérêt public
Liberté d'expression ↔ lutte contre les discours de haine	Pluralisme ↔ dignité, égalité, droits d'autrui, ordre public	Nature et contexte des propos, incitation à la haine/violence, cible, gravité ; distinction art. 10 § 2 / art. 17 CEDH	Restriction voire exclusion de la protection conventionnelle pour certains discours incompatibles avec les valeurs de la Convention
Liberté d'expression en ligne ↔ lutte contre les contenus illicites	Liberté de communication numérique ↔ protection des victimes et droits d'autrui	Nature manifestement illicite du contenu, rôle de l'intermédiaire, célérité de réaction, portée de la mesure	Régulation possible, mais les mécanismes de retrait ne doivent pas conduire à une censure générale et disproportionnée

13. **LIBERTE DE REUNION ET DE MANIFESTATION PACIFIQUE - CONTENU**	
Définition	Libertés permettant à plusieurs personnes de se rassembler temporairement afin d'exprimer collectivement des idées, opinions ou revendications. En droit français, elles sont distinctes : RÉUNION = rassemblement organisé, momentané et pacifique destiné à l'échange d'idées ou d'opinions ; MANIFESTATION = rassemblement organisé, statique ou mobile, sur la voie publique, destiné à exprimer publiquement une opinion ou une volonté commune. Au sens de l'art. 11 CEDH, la notion autonome

13. **LIBERTE DE REUNION ET DE MANIFESTATION PACIFIQUE - CONTENU**	
	de « réunion » est plus large et englobe notamment les manifestations, dès lors qu'elles sont pacifiques
Composantes	1/ Liberté de réunion : rassemblements temporaires, publics ou privés. 2/ Liberté de manifestation : expression collective sur la voie publique. 3/ Protection des organisateurs et des participants. 4/ Droit d'exprimer collectivement des idées et opinions. 5/ Protection des manifestations pacifiques, même lorsqu'elles occasionnent une certaine gêne. 6/ Obligations négatives de l'État : ne pas empêcher ou sanctionner injustement les rassemblements. 7/ Obligations positives de l'État : prendre des mesures raisonnables pour permettre leur déroulement pacifique. 8/ Contrôle juridictionnel des interdictions et restrictions, notamment par le référé-liberté
Sources	1/ Sources constitutionnelles : Aucune disposition constitutionnelle ne consacre expressément ces libertés ; le Conseil constitutionnel les protège comme « droit d'expression collective des idées et des opinions », rattaché notamment à l'article 11 DDHC → CC, 18 janv. 1995, n° 94-352 DC. 2/ Sources internationales et européennes. Article 11 CEDH : liberté de réunion pacifique ; art. 10 CEDH en lien avec la liberté d'expression ; article 12 CDFUE ; articles 21 et 22 PIDCP ; art. 20 DUDH. 3/ Sources législatives. Loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion ; loi du 28 mars 1907 relative aux réunions publiques ; articles L. 211-1 et s. CSI pour les manifestations ; article 431-3 Code pénal pour l'attroupement ; art. L. 521-2 CJA pour le référé-liberté
Caractère pacifique	C'est le critère principal de l'art. 11 CEDH. La protection ne couvre pas les réunions dont les organisateurs ou participants concernés ont des intentions violentes, incitent ou recourent à la violence ou rejettent les fondements de la société démocratique. Attention : La survenance de violences pendant une manifestation ne suffit pas à priver automatiquement un participant pacifique de la protection.
Obligations négatives	L'État doit s'abstenir de toute ingérence injustifiée avant, pendant ou après la réunion : interdiction, dispersion, encerclement, arrestation ou sanction ultérieure peuvent constituer des ingérences.
Obligations positives	L'État doit prendre des mesures raisonnables et appropriées pour permettre le déroulement pacifique d'une réunion et protéger ses participants, notamment face aux contre-manifestants ou à des personnes privées. Attention : C'est une obligation de moyens, non de résultat.
Réunions (régime français)	Les réunions privées sont libres par principe. Les réunions publiques relèvent d'un régime libéral : en principe, ni autorisation ni déclaration préalable. Des restrictions peuvent cependant intervenir, notamment en présence de risques de troubles à l'ordre public.
Manifestations (régime français)	Contrairement à la réunion, la manifestation sur la voie publique relève d'un régime déclaratif préalable. Attention : DÉCLARATION ≠ AUTORISATION. La déclaration sert à informer l'administration de la manifestation projetée. Elle doit notamment préciser les organisateurs, la date, l'heure, le lieu et l'itinéraire.→ Art. L. 211-1 et s. CSI. Dépôt entre 3 et 15 jours francs avant la manifestation (art. L. 211-2) ; exception pour les sorties conformes aux usages locaux (art. L. 211-1).
Interdiction d'une manifestation	L'autorité de police peut interdire une manifestation en présence de risques de troubles à l'ordre public → art. L. 211-4 CSI. Mais l'interdiction est une mesure particulièrement attentatoire : le juge contrôle si elle est nécessaire, adaptée et proportionnée et si des mesures moins restrictives permettaient de préserver l'ordre public.
CE Benjamin 1933	L'autorité ne peut interdire l'exercice d'une liberté si des mesures moins restrictives permettent de prévenir le trouble à l'ordre public. Raisonnement : RISQUE DE TROUBLE → MOYENS DE POLICE DISPONIBLES → MESURE LA MOINS ATTENTATOIRE → PROPORTIONNALITÉ

13. **LIBERTE DE REUNION ET DE MANIFESTATION PACIFIQUE - CONTENU**	
Référé-liberté	Les libertés de réunion et de manifestation constituent des libertés fondamentales au sens de l'art. L. 521-2 CJA. Le juge des référés peut donc intervenir en urgence contre une atteinte grave et manifestement illégale.
Jurisprudences	CE, Benjamin, 1933 → POLICE / PROPORTIONNALITÉ : rechercher les mesures moins attentatoires. CEDH, Ezelin c/ France, 1991 → MANIFESTANT PACIFIQUE / ART. 10 + 11. CC, 1995 → DROIT D'EXPRESSION COLLECTIVE DES IDÉES ET OPINIONS. CEDH, Plattform Ärzte, 1988 → OBLIGATIONS POSITIVES : protéger le rassemblement. CEDH, Kudrevičius, 2015 → BLOCAGE / TROUBLE / PROPORTIONNALITÉ. CEDH, Navalny, 2018 → NOTION AUTONOME ET LARGE DE RÉUNION. CEDH, 8 février 2024, Auray et autres c. France : encerclement dépourvu de base légale suffisante à la date des faits, sans interdiction générale de cette technique. CEDH, 24 octobre 2024, Eckert c. France, n° 56270/21 : sanction de la participation à une manifestation interdite. CEDH, Bodson c/ Belgique, 2025 → PACIFIQUE MAIS PERTURBATEUR : le caractère pacifique n'exclut pas une sanction proportionnée

LIBERTE DE REUNION ET DE MANIFESTATION PACIFIQUE - CONCILIATIONS PRINCIPALES			
Conflit	**Intérêts en présence**	**Critères retenus par le juge**	**Solution retenue**
Liberté de manifester ↔ ordre public	Expression collective des opinions ↔ sécurité, tranquillité et prévention des troubles	Réalité et gravité du risque ; circonstances ; moyens de police disponibles ; existence de mesures moins restrictives	Restriction possible, mais elle doit être nécessaire, adaptée et proportionnée → CE, Benjamin
Manifestation pacifique ↔ gêne pour les tiers / circulation	Droit de manifester ↔ liberté de circulation et droits d'autrui	Intensité, durée et caractère volontaire de la perturbation ; lien entre le blocage et la revendication ; comportement des manifestants	Une certaine gêne doit être tolérée ; une perturbation intentionnelle et particulièrement grave peut justifier une sanction → Kudrevičius ; Bodson
Manifestation non déclarée ↔ respect du régime déclaratif	Art. 11 CEDH ↔ nécessité pour l'administration d'organiser le maintien de l'ordre	Caractère pacifique ; nature de l'irrégularité ; existence de troubles ; comportement des participants	Absence de déclaration ≠ disparition automatique de la protection. Les autorités doivent conserver une certaine tolérance envers un rassemblement pacifique. . La participation à une manifestation non déclarée n'est pas, à elle seule, constitutive de l'infraction d'organisation d'une manifestation sans déclaration (Cass. crim., 8 juin 2022, n° 21-82.451).
Liberté de manifester ↔ maintien de l'ordre / usage de la force	Expression collective ↔ protection des personnes et des biens	Nécessité de l'intervention ; comportement des manifestants ; gravité du trouble ; moyens moins coercitifs ; intensité de la force employée	La force doit rester strictement proportionnée ; un usage abusif peut engager les art. 11, 3 voire 2 CEDH
Liberté de manifester ↔ protection des contre-manifestants	Droit de manifester ↔ droits concurrents d'autres groupes	Risques d'affrontement ; mesures raisonnables disponibles ; comportement des différents groupes	L'État doit prendre des mesures raisonnables et appropriées pour permettre le rassemblement : obligation positive de moyens → Plattform Ärzte

LIBERTE DE REUNION ET DE MANIFESTATION PACIFIQUE - CONCILIATIONS PRINCIPALES			
Conflit	**Intérêts en présence**	**Critères retenus par le juge**	**Solution retenue**
Liberté de manifester ↔ sanction des participants	Droit de participer à une manifestation ↔ répression des comportements illicites	Comportement individuel, violence ou non, gravité de l'infraction, nature et sévérité de la sanction, effet dissuasif	Une sanction postérieure est une ingérence et doit être proportionnée ; le simple fait d'avoir participé à un rassemblement où d'autres commettent des violences ne suffit pas à priver le participant pacifique de protection

14. **LIBERTÉ D'ASSOCIATION - CONTENU**	
Définition	Liberté permettant à plusieurs personnes de se regrouper durablement autour d'un projet commun, dans un but autre que le partage de bénéfices → Art. 1er loi du 1er juillet 1901 : l'association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, de façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices
Composantes	1/ Liberté de créer une association : constitution libre, sans autorisation préalable. 2/ Liberté d'adhérer à une association. 3. Liberté négative d'association : droit de ne pas adhérer ou de quitter une association. 4/ Liberté de déterminer l'objet associatif, dans les limites de la légalité. 5/ Libre fonctionnement : organisation et gestion déterminées principalement par les statuts. 6/ Autonomie de l'association à l'égard de l'État et des tiers. 7/ Protection renforcée des partis politiques et des associations participant au pluralisme démocratique. 8/ Protection contre les dissolutions injustifiées
Sources	1/ Sources constitutionnelles. Liberté d'association = PFRLR → CE, Amicale des Annamites de Paris, 1956 puis surtout CC, 16 juill. 1971, Liberté d'association, n° 71-44 DC ; dimension constitutionnelle de la libre constitution des associations. 2/ Sources internationales et européennes. Article 11 CEDH ; article 12 CDFUE ; article 22 PIDCP ; article 20 DUDH, qui protège également le droit de ne pas être contraint d'appartenir à une association. 3/ Sources législatives. Loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, notamment arts. 1 à 4 ; régimes particuliers applicables notamment aux congrégations et associations cultuelles. Dissolution administrative : art. L. 212-1 et L. 212-1-1 CSI, distincts de la dissolution judiciaire. Régime local particulier en Alsace-Moselle.
Liberté positive / négative	Volet positif = liberté d'adhérer à une association. Volet négatif = liberté de ne pas adhérer, de ne pas rester membre et de se retirer.
Liberté de constitution	Principe particulièrement libéral : « les associations de personnes pourront se former librement sans autorisation ni déclaration préalable » → art. 2 loi de 1901. Attention : Il faut distinguer existence de l'association et capacité juridique : la déclaration accompagnée de la publicité requise permet à l'association d'accéder au régime juridique attaché à l'association déclarée. Le principe demeure : pas d'autorisation administrative préalable pour créer l'association
Libre adhésion	L'association étant fondée sur un contrat, ses statuts peuvent déterminer des conditions d'adhésion et l'association peut vérifier qu'elles sont satisfaites. Attention : Cette liberté n'autorise pas les discriminations illicites dans la sélection des adhérents
Libre fonctionnement	Les fondateurs disposent d'une grande liberté pour déterminer par les statuts l'organisation, la gestion et le fonctionnement de l'association. La loi de 1901 n'impose pas un modèle unique d'organisation. L'association peut prévoir différents organes, catégories de membres et prérogatives. Limites : respect des statuts, des

14. LIBERTÉ D'ASSOCIATION - CONTENU	
	règles applicables aux contrats et obligations et interdiction des discriminations illicites
Partis politiques	La liberté d'association joue un rôle essentiel pour les partis politiques, compte tenu de leur contribution au pluralisme et au fonctionnement démocratique. Ils bénéficient conjointement de la protection des arts. 10 et 11 CEDH. La Cour européenne exerce un contrôle particulièrement attentif sur les restrictions les concernant.
Associations et minorités	La protection conventionnelle ne concerne pas seulement les partis : elle s'étend à des associations poursuivant des buts sociaux, économiques, culturels ou liés à une identité ethnique ou minoritaire. La possibilité pour une minorité de créer une association participe à la défense collective de son identité et de ses droits.
Restrictions – art. 11 § 2 CEDH	La liberté d'association n'est pas absolue. Une restriction doit respecter le triptyque conventionnel : 1/ PRÉVUE PAR LA LOI. 2/ BUT LÉGITIME : sécurité nationale, sûreté publique, défense de l'ordre, prévention du crime, santé, morale, droits et libertés d'autrui. 3/ NÉCESSAIRE DANS UNE SOCIÉTÉ DÉMOCRATIQUE → contrôle de nécessité et de proportionnalité
Objet illicite	La liberté de déterminer l'objet de l'association rencontre une limite : l'illicéité de son objet. Art. 3 loi de 1901 : est nulle l'association fondée sur une cause ou un objet illicite, contraire aux lois ou poursuivant notamment certaines atteintes à l'intégrité du territoire ou à la forme républicaine du gouvernement.
Jurisprudences	CE, Amicale des Annamites de Paris, 1956 → PFRLR. CC, Liberté d'association, 1971 → PFRLR / LIBRE CONSTITUTION. CEDH, Sidiropoulos c/ Grèce, 1998 → CRÉATION D'UNE ASSOCIATION. CEDH, Chassagnou c/ France, 1999 → LIBERTÉ NÉGATIVE / NON-ADHÉSION. CEDH, Parti communiste unifié de Turquie, 1998 → PARTIS POLITIQUES / DÉMOCRATIE. CEDH, Refah Partisi, 2003 → PARTI POLITIQUE / LIMITES. CE, Les Soulèvements de la Terre, 2023 → DISSOLUTION / PROPORTIONNALITÉ. CE, 27 janvier 2025, Défense Collective : imputabilité des agissements ; 30 avril 2026, Jeune Garde antifasciste : contrôle des violences imputées au groupement.

LIBERTÉ D'ASSOCIATION- CONCILIATIONS PRINCIPALES			
Conflit	**Intérêts en présence**	**Critères retenus par le juge**	**Solution retenue**
Libre constitution ↔ contrôle administratif	Création libre des groupements ↔ prévention des associations illicites et protection de l'ordre public	Nature du contrôle ; moment de son intervention ; pouvoirs laissés à l'administration	Pas de contrôle administratif préalable généralisé de la constitution : principe de libre création et contrôle principalement a posteriori → CC, 1971
Liberté d'adhérer ↔ liberté de ne pas adhérer	Liberté collective du groupement ↔ autonomie individuelle	Existence d'une obligation légale ; justification d'intérêt général ; possibilité de retrait	La liberté d'association comprend un volet négatif : nul ne peut en principe être contraint d'adhérer ou de demeurer membre → Chassagnou
Autonomie associative ↔ non-discrimination	Liberté de sélectionner les membres et de s'organiser ↔ égalité et protection contre les discriminations	Conditions statutaires d'adhésion ; critère utilisé ; caractère discriminatoire ou non	L'association peut fixer ses conditions d'adhésion mais ne peut pratiquer une discrimination illicite
Liberté d'association ↔ ordre public	Création et fonctionnement du groupement ↔	Fondement légal précis ; agissements imputables au groupement ; nature et gravité	Une restriction est possible pour protéger l'ordre public,

LIBERTÉ D'ASSOCIATION- CONCILIATIONS PRINCIPALES			
Conflit	**Intérêts en présence**	**Critères retenus par le juge**	**Solution retenue**
	prévention des violences, terrorisme, haine et troubles graves	des troubles ; comportement de l'association	mais doit être strictement justifiée et proportionnée
Liberté d'association ↔ dissolution administrative	Maintien du groupement ↔ cessation immédiate d'activités présentant un danger grave	Imputabilité des agissements, gravité, répétition, objet et comportement du groupement, nécessité d'une dissolution plutôt qu'une mesure moins attentatoire	En raison de sa gravité, la dissolution est soumise à un contrôle strict d'adaptation, de nécessité et de proportionnalité → CE, Soulèvements de la Terre, 2023
Partis politiques ↔ protection de la démocratie	Pluralisme politique ↔ défense de l'ordre démocratique et des droits fondamentaux	Projet du parti, discours et actes, recours ou non à la violence, menace pour la démocratie	Protection particulièrement forte des partis ; leur restriction ou dissolution exige une justification particulièrement sérieuse → PCU / Refah Partisi

15. **LIBERTÉ D'ALLER ET VENIR - CONTENU**	
Définition	Liberté fondamentale permettant à une personne de se déplacer librement, de choisir sa résidence et de quitter le territoire. Sa portée varie toutefois selon le statut de la personne : national, citoyen de l'Union européenne ou ressortissant d'un État tiers
Composantes	1/ Liberté de circuler sur le territoire. 2/ Liberté de choisir sa résidence. 3/ Liberté de quitter tout pays, y compris le sien. 4/ Droit du national d'entrer sur le territoire de l'État dont il possède la nationalité. 5/ Libre circulation et séjour des citoyens de l'Union européenne dans les États membres. 6/ Protection contre les restrictions disproportionnées : contrôles d'identité, assignations, interdictions de sortie, périmètres de protection, etc. 7/ Distinction fondamentale entre restriction à la circulation et privation de liberté.
Sources	1/ Sources constitutionnelles. Articles 2 et 4 DDHC : la liberté d'aller et venir constitue une composante de la liberté personnelle ; article 66 Constitution lorsqu'une mesure atteint le degré d'une véritable privation de liberté. 2/ Sources internationales et européennes. Article 2 Protocole n° 4 CEDH : circuler, choisir sa résidence et quitter tout pays ; article 3 Protocole n° 4 : droit du national d'entrer sur le territoire de son État ; article 12 PIDCP ; article 45 CDFUE pour la libre circulation des citoyens de l'Union. 3/ Sources législatives. Article 78-2 CPP pour les contrôles d'identité ; Code de la sécurité intérieure pour les mesures de prévention du terrorisme, notamment arts. L. 224-1, L. 225-1, L. 226-1 et L. 228-1 s. CSI ; art. L. 521-2 CJA pour le référé-liberté (liberté fondamentale, au sens de l'article L. 521-2 CJA).
Restriction ≠ privation de liberté	RESTRICTION à la liberté de circulation → liberté d'aller et venir → arts. 2 et 4 DDHC / art. 2 Protocole n° 4 CEDH. PRIVATION de liberté → art. 66 Constitution + protection du juge judiciaire / art. 5 CEDH.
Entrée sur le territoire – Français	Un national bénéficie du droit de rentrer sur le territoire de l'État dont il possède la nationalité. Attention : À distinguer du droit de quitter le territoire, reconnu plus largement à toute personne

15. **LIBERTÉ D'ALLER ET VENIR - CONTENU**	
Entrée sur le territoire – citoyens UE	Le citoyen de l'Union bénéficie d'un droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, sous les conditions prévues par le droit de l'Union. → Art. 45 CDFUE. → Directive 2004/38/CE. → Citoyenneté européenne : art. 20 et 21 TFUE
Entrée sur le territoire – ressortissants d'États tiers	Il n'existe pas de droit constitutionnel général et absolu d'accès et de séjour sur le territoire français pour les ressortissants d'États tiers. Le pouvoir de l'État est néanmoins limité par d'autres droits fondamentaux, notamment le droit de mener une vie familiale normale.
Droit de quitter le territoire	La liberté d'aller et venir comprend le droit de quitter tout pays, y compris le sien.
Contrôles d'identité – police judiciaire	Des contrôles sont possibles notamment lorsqu'il existe des raisons plausibles de soupçonner la commission d'une infraction ou sur réquisitions du procureur dans les lieux et pendant les périodes déterminés. Mais les réquisitions doivent présenter un lien avec les infractions recherchées et ne peuvent permettre des contrôles généralisés dans le temps ou dans l'espace.
Contrôles d'identité – police administrative	Ils peuvent être effectués pour prévenir une atteinte à l'ordre public, notamment à la sécurité des personnes ou des biens. Mais des contrôles généralisés et discrétionnaires seraient incompatibles avec les libertés protégées. L'autorité doit pouvoir justifier de circonstances particulières établissant le risque d'atteinte à l'ordre public. Un contrôle d'identité ne peut reposer sur un motif discriminatoire (en l'espèce, racial) : CEDH, 26 juin 2025, Seydi et autres c. France.
Lutte contre le terrorisme	La prévention du terrorisme peut justifier plusieurs restrictions à la liberté de circulation interdiction de sortie du territoire ; contrôle administratif au retour de certaines zones ; périmètres de protection ; mesures individuelles de surveillance et restrictions de déplacement. Ces mesures doivent conserver un caractère préventif, nécessaire et proportionné
Interdiction de sortie du territoire	Peut concerner un Français lorsqu'il existe des raisons de penser qu'il projette un déplacement à l'étranger en lien avec des activités terroristes → art. L. 224-1 CSI. On mentionne également un contrôle administratif au retour de certaines personnes ayant rejoint ou tenté de rejoindre des théâtres d'opérations terroristes → art. L. 225-1 CSI.
Libre circulation dans l'Union européenne	La citoyenneté de l'Union fonde désormais un droit de circuler et séjourner librement dans les États membres. Historiquement, cette liberté est issue de la construction du marché intérieur et concernait principalement les travailleurs ; elle s'est progressivement étendue aux citoyens européens. → Art. 20 et 21 TFUE ; art. 45 CDFUE.
Jurisprudences	CC, 2010-13 QPC, Gens du voyage → FONDEMENT : liberté d'aller et venir rattachée à la liberté personnelle. CEDH, Guzzardi, 1980 → RESTRICTION / PRIVATION : distinction de degré. CC, 2015-527 QPC, Cédric D. → ASSIGNATION À RÉSIDENCE. CC, 93-323 DC, 1993 → CONTRÔLES D'IDENTITÉ : pas de contrôles généralisés et discrétionnaires. CC, 2016-606/607 QPC → RÉQUISITIONS DU PROCUREUR : pas de généralisation dans le temps ou l'espace. CEDH, Földes, 2006 → DURÉE / PROPORTIONNALITÉ. CEDH, Garib → RESTRICTIONS TERRITORIALES.

LIBERTÉ D'ALLER ET VENIR- CONCILIATIONS PRINCIPALES			
Conflit	**Intérêts en présence**	**Critères retenus par le juge**	**Solution retenue**
Liberté d'aller et venir ↔ ordre public	Liberté de circulation ↔ sécurité des personnes et des biens	Réalité du risque, circonstances, étendue géographique, durée, nécessité et proportionnalité	Restrictions possibles, mais elles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées

LIBERTÉ D'ALLER ET VENIR- CONCILIATIONS PRINCIPALES			
Conflit	**Intérêts en présence**	**Critères retenus par le juge**	**Solution retenue**
Liberté de circulation ↔ lutte contre le terrorisme	Liberté d'aller et venir ↔ sécurité nationale et prévention des attentats	Raisons sérieuses, danger présenté, individualisation, durée, étendue de la restriction, garanties juridictionnelles	Interdictions de sortie, périmètres ou mesures individuelles possibles si préventifs et proportionnés
Liberté d'aller et venir ↔ contrôles d'identité	Libre circulation ↔ recherche des infractions / prévention des troubles	Lieu, durée, circonstances particulières, lien avec l'objectif poursuivi, absence de caractère généralisé	Les contrôles sont possibles mais les contrôles généralisés et discrétionnaires sont prohibés
Liberté d'aller et venir ↔ santé publique	Circulation ↔ protection collective de la santé	Gravité du risque sanitaire, intensité et durée, possibilités de sortie, garanties	Restrictions possibles ; si l'obligation de demeurer à domicile devient suffisamment intense, elle peut basculer en privation de liberté → CC, 2020-800 DC
Libre circulation ↔ maîtrise des frontières	Mobilité individuelle ↔ souveraineté de l'État en matière d'entrée et de séjour	Nationalité/statut, régularité du séjour, droit UE, autres droits fondamentaux	National : droit d'entrer dans son État ; citoyen UE : régime de libre circulation ; ressortissant d'État tiers : pas de droit général et absolu d'entrée
Liberté de circulation ↔ privation de liberté	Liberté personnelle ↔ mesures de contrainte	Type, durée, effets et modalités effectives de la mesure, degré d'isolement et de surveillance	Si le seuil de contrainte est franchi, on quitte la simple liberté d'aller et venir : art. 66 Constitution / art. 5 CEDH → Guzzardi.

16. **LIBERTÉ D'ENSEIGNEMENT - CONTENU**	
Définition	Liberté fondamentale permettant notamment d'enseigner, de bénéficier d'une certaine liberté pédagogique, et de créer des établissements d'enseignement privés. Attention : LIBERTÉ DE L'ENSEIGNEMENT ≠ DROIT À L'ENSEIGNEMENT / À L'INSTRUCTION. La première concerne principalement ceux qui enseignent et les établissements. Le second concerne principalement les élèves et étudiants
Composantes	1/ Liberté d'enseigner. 2/ Liberté de créer des établissements privés. 3/ Possibilité pour les familles de choisir entre différents modes d'enseignement. 4/ Liberté pédagogique des enseignants, dans le respect des programmes et obligations applicables. 5/ Libertés académiques dans l'enseignement supérieur : recherche + enseignement + expression. 6/ Indépendance des professeurs d'université. 7/ Caractère propre des établissements privés. 8/ Possibilité d'un financement public de l'enseignement privé, sous conditions et avec contrôle de l'État
Sources	1/ Sources constitutionnelles. Liberté de l'enseignement = PFRLR, reconnue par CC, 23 nov. 1977, n° 77-87 DC, notamment en lien avec l'art. 10 DDHC et les lois républicaines antérieures ; confirmation pour l'enseignement supérieur par CC, 8 juill. 1999, n° 99-414 DC. Indépendance des professeurs d'université = PFRLR → CC, 20 janv. 1984, n° 83-165 DC. 2/ Sources internationales et européennes. Article 2 Protocole n° 1 CEDH : droit à l'instruction et respect des convictions religieuses et philosophiques des parents ; article 10 CEDH pour certaines dimensions des libertés académiques ; article 13 CDFUE : liberté des arts et de la recherche scientifique et respect de la liberté académique.

16. **LIBERTÉ D'ENSEIGNEMENT - CONTENU**	
	3/ Sources législatives. Lois Guizot 1833, Falloux 1850, Dupanloup 1875 ; loi Debré du 31 déc. 1959 sur les rapports entre l'État et les établissements privés ; Code de l'éducation, notamment arts. L. 442-1, L. 912-1-1 et L. 952-2
PFRLR – liberté de l'enseignement	CC, 23 nov. 1977, n° 77-87 DC : consécration de la liberté de l'enseignement comme PFRLR. Elle possède donc valeur constitutionnelle.
Établissements hors contrat	Les établissements privés hors contrat restent soumis au contrôle de l'État, notamment pour protéger la santé, la sécurité, le droit à l'éducation, l'enfance et la jeunesse et l'ordre public. Des manquements peuvent conduire à une fermeture administrative temporaire ou définitive.
Financement de l'enseignement privé	La liberté de l'enseignement permet au législateur d'organiser une participation financière des personnes publiques aux établissements privés. Le principe de laïcité ne fait pas obstacle par lui-même au financement d'établissements privés sous contrat, dès lors que le législateur se fonde sur des critères objectifs et rationnels liés notamment à leur contribution aux missions d'enseignement.
Contrat simple / contrat d'association	CONTRAT SIMPLE → principalement premier degré ; maîtres agréés rémunérés par l'État ; enseignement des matières fondamentales organisé par référence aux programmes et horaires publics. CONTRAT D'ASSOCIATION → insertion plus poussée dans le service public ; financement public + contrôle de l'État ; respect des programmes, tout en reconnaissant le caractère propre de l'établissement
Neutralité de l'enseignement	La liberté d'enseignement doit se concilier avec la liberté de conscience des élèves et des parents. L'enseignement doit être délivré de manière objective, critique, pluraliste et tolérante, sans poursuivre un objectif d'endoctrinement incompatible avec les convictions protégées. → Art. 2 Protocole n° 1 CEDH.
Enseignants du privé sous contrat	Les enseignants doivent respecter le caractère propre de l'établissement, sans que cela puisse supprimer leur liberté de conscience. Dans les classes sous contrat d'association, l'enseignement doit être dispensé selon les règles et programmes de l'enseignement public → art. L. 442-5 Code de l'éducation. L'enseignement religieux peut exister, mais il est facultatif.
Enseignants du primaire et secondaire publics	Ils disposent d'une liberté pédagogique quant aux modalités de transmission des savoirs. Mais elle s'exerce dans le respect des programmes et instructions du ministre chargé de l'Éducation nationale → art. L. 912-1-1 Code de l'éducation. La liberté pédagogique n'est donc pas une liberté de déterminer individuellement le programme
Enseignement supérieur	L'enseignement supérieur bénéficie d'une protection renforcée en raison des libertés académiques et de l'indépendance des universitaires. Les libertés académiques comprennent : LIBERTÉ DE RECHERCHE + LIBERTÉ D'ENSEIGNEMENT + LIBERTÉ D'EXPRESSION
Indépendance des professeurs d'université	CC, 20 janv. 1984, n° 83-165 DC : l'indépendance des professeurs d'université constitue un PFRLR. Le Code de l'éducation protège l'indépendance et le libre développement scientifique, créateur et critique, tout en imposant notamment le respect des principes de tolérance et d'objectivité. → Arts. L. 123-9, L. 141-6 et L. 952-2 Code de l'éducation
Jurisprudences	CC, 77-87 DC, 1977 → PFRLR / LIBERTÉ DE L'ENSEIGNEMENT. CC, 83-165 DC, 1984 → INDÉPENDANCE DES PROFESSEURS D'UNIVERSITÉ / PFRLR. CC, 84-185 DC, 1985 → CARACTÈRE PROPRE DES ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS. CC, 99-414 DC, 1999 → LIBERTÉ DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR. CC, 2009-591 DC → FINANCEMENT DU PRIVÉ / LAÏCITÉ. CEDH, Dojan, 2011 → CONVICTIONS DES PARENTS / ENSEIGNEMENT. CEDH, Mustafa Erdoğan, 2014 → LIBERTÉ ACADÉMIQUE / ART. 10

LIBERTÉ D'ENSEIGNEMENT- CONCILIATIONS PRINCIPALES			
Conflit	**Intérêts en présence**	**Critères retenus par le juge**	**Solution retenue**
Liberté d'enseignement ↔ droit à l'instruction	Liberté des enseignants/établissements ↔ droit des élèves à recevoir une instruction	Contenu de l'enseignement, programmes, qualité, protection des élèves, missions éducatives de l'État	La liberté d'enseignement existe, mais l'État peut réglementer et contrôler l'enseignement afin de garantir le droit à l'éducation. L'instruction en famille relève d'une autorisation (art. L. 131-5) et n'est pas une composante du PFRLR de la liberté d'enseignement (CC, 13 août 2021, *Loi confortant le respect des principes de la République*).
Liberté d'enseignement ↔ liberté de conscience	Liberté pédagogique / caractère propre ↔ convictions des élèves et parents	Enseignement objectif, critique, pluraliste et tolérant ; absence d'endoctrinement	L'État peut définir les programmes mais doit respecter les convictions protégées par l'art. 2 Protocole n° 1 CEDH.
Liberté de créer une école ↔ protection de l'enfant / ordre public	Liberté d'ouverture d'un établissement privé ↔ santé, sécurité, droit à l'éducation et protection de la jeunesse	Conditions d'ouverture, qualifications, contenu de l'enseignement, manquements constatés, gravité des risques	Contrôle administratif et, dans les hypothèses légales, opposition à l'ouverture ou fermeture possibles.
Enseignement privé ↔ laïcité / financement public	Liberté de l'enseignement ↔ principe de laïcité et emploi de fonds publics	Contribution aux missions d'enseignement + critères objectifs et rationnels + encadrement légal	La laïcité n'interdit pas par principe le financement public d'établissements privés sous contrat → CC, 2009-591 DC
Caractère propre ↔ contrôle de l'État	Identité pédagogique/religieuse de l'établissement ↔ exigences du service public de l'éducation	Nature du contrat, programmes, liberté de conscience, obligations assumées en contrepartie du financement	Le caractère propre est protégé mais doit se concilier avec les programmes publics et la liberté de conscience.
Liberté académique ↔ obligations des universitaires	Indépendance intellectuelle et scientifique ↔ droits d'autrui et exigences académiques	Liberté de recherche et d'expression, tolérance, objectivité, caractère scientifique et contexte universitaire	Protection particulièrement forte des universitaires, sans constituer pour autant une liberté sans limites

17. **DROIT À DES ÉLECTIONS LIBRES - CONTENU**	
Définition	Droit permettant aux citoyens de participer à l'exercice démocratique du pouvoir, en choisissant librement leurs représentants et en pouvant eux-mêmes se porter candidats. Il constitue un garde-fou de la démocratie et assure la légitimité des gouvernants par la libre expression de la volonté populaire. → Il présente une double dimension : DROIT SUBJECTIF DES CITOYENS + PRINCIPE OBJECTIF ESSENTIEL À LA DÉMOCRATIE
Composantes	1/ Droit de vote : pouvoir participer au scrutin. 2/ Droit d'éligibilité : pouvoir se porter candidat. 3/ Droit, une fois élu, d'exercer effectivement son mandat. 4/ Suffrage universel. 5/ Égalité du suffrage. 6/ Liberté et secret du vote. 7/ Honnêteté / sincérité du scrutin. 8/ Périodicité des élections.

17. **DROIT À DES ÉLECTIONS LIBRES - CONTENU**	
	9/ Liberté des partis politiques, indispensable au pluralisme démocratique
Sources	1/ Sources constitutionnelles. Article 2 Constitution : « gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple » ; surtout article 3 Constitution : souveraineté nationale exercée par les représentants et par référendum ; suffrage universel, égal et secret ; article 4 Constitution pour les partis politiques ; art. 34 pour la détermination législative des règles concernant les droits civiques. 2/ Sources internationales et européennes. Article 3 Protocole n° 1 CEDH : élections libres, à intervalles raisonnables et au scrutin secret pour assurer la libre expression de l'opinion du peuple sur le choix du corps législatif ; article 25 PIDCP ; article 21 DUDH ; droit de l'Union pour les élections européennes et municipales des citoyens de l'UE. L'art. 3 P1 ne couvre pas indistinctement tous les scrutins ni les référendums. 3/ Sources législatives. Code électoral : conditions d'électorat et d'éligibilité, listes électorales, déroulement et sincérité des scrutins, incompatibilités et contentieux électoral
Droit de vote	Le droit de vote permet au citoyen d'exprimer son choix lors d'un scrutin afin d'élire des représentants ou de répondre à un référendum. En France, le vote n'est en principe pas obligatoire, sauf notamment pour les grands électeurs sénatoriaux (art. L. 318 du Code électoral). Attention : Le droit de vote n'est pas absolu : des conditions et restrictions sont admises, sous réserve qu'elles restent légitimes et proportionnées
Droit d'éligibilité	Droit de se présenter devant le corps électoral et, une fois élu, de pouvoir exercer effectivement son mandat. Le droit d'éligibilité peut faire l'objet de restrictions pour des motifs légitimes et non discriminatoires
Nationalité	Le droit de vote est en principe attaché à la citoyenneté/nationalité dans les conditions prévues par le droit interne. En France, l'art. 3 Constitution vise les nationaux français majeurs des deux sexes jouissant de leurs droits civils et politiques. Exception : les citoyens de l'Union européenne bénéficient notamment du droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales dans les conditions prévues par le droit de l'Union et l'art. 88-3 Constitution
Majorité électorale	En France, la majorité électorale est fixée à 18 ans depuis la loi du 5 juillet 1974. → La capacité électorale suppose également de jouir de ses droits civils et politiques
Résidence / listes électorales	L'exercice effectif du droit de vote suppose le respect des règles d'inscription sur les listes électorales et l'existence du lien requis avec la commune ou, pour les Français établis hors de France, l'inscription sur une liste électorale consulaire. → Les inscriptions multiples sont prohibées
Déchéance des droits politiques	La condamnation pénale n'entraîne plus, une déchéance générale et automatique des droits civiques : celle-ci peut résulter d'une peine prononcée par le juge dans les hypothèses prévues par la loi. Une restriction du droit de vote doit être individualisée et justifiée, et non reposer mécaniquement sur le seul statut de détenu ou de condamné
Suffrage universel	Principe selon lequel le droit de vote doit appartenir à l'ensemble des citoyens remplissant les conditions générales et objectives prévues par la loi, sans suffrage censitaire ou exclusion arbitraire. → En France : suffrage universel masculin en 1848 ; droit de vote des femmes reconnu par l'ordonnance du 21 avril 1944
Liberté et secret du vote	Le vote doit refléter la volonté personnelle et libre de l'électeur, à l'abri des pressions, intimidations ou subordinations. Le secret du vote constitue une garantie de cette liberté → art. 3 Constitution + art. L. 59 Code électoral. Il est concrétisé notamment par l'isoloir, le bulletin sous enveloppe et l'urne électorale
Sincérité du scrutin	Principe essentiel : le résultat proclamé doit correspondre à la volonté réellement exprimée par les électeurs. Le juge électoral contrôle les irrégularités et fraudes en recherchant notamment si elles ont été susceptibles d'altérer le résultat du scrutin. → L'écart de voix constitue donc un élément d'importance : plus il est faible, plus une irrégularité est susceptible d'avoir influencé le résultat. La nature de l'irrégularité et les garanties substantielles du scrutin comptent également.
Fraudes électorales	Exemples classiques de comportements susceptibles de porter atteinte à la sincérité : bourrage d'urnes ; faux bulletins ; fausses domiciliations ; manipulations matérielles du scrutin.

17. **DROIT À DES ÉLECTIONS LIBRES - CONTENU**	
Périodicité des élections	Des élections doivent être organisées à des intervalles raisonnables afin que les représentants demeurent périodiquement soumis au choix des électeurs. Le Conseil constitutionnel reconnaît une exigence constitutionnelle de périodicité raisonnable du suffrage → CC, 90-280 DC, 6 déc. 1990. Un report d'élections peut être admis si cette périodicité demeure raisonnable → CC, 2013-667 DC.
Jurisprudences	CEDH, Selim Sadak c/ Turquie, 2002 → ÉLIGIBILITÉ + EXERCICE DU MANDAT. CEDH, Paksas c/ Lituanie, 2011 → INÉLIGIBILITÉ À VIE / PROPORTIONNALITÉ. CEDH, Scoppola c/ Italie (n° 3), 2012 → DÉTENUS / DROIT DE VOTE. CEDH, Gitonas c/ Grèce, 1997 → INÉLIGIBILITÉS / IMPARTIALITÉ ET INDÉPENDANCE. CC, 90-280 DC, 1990 → PÉRIODICITÉ DU SUFFRAGE. CE, Élections municipales de Perpignan, 2009 → SINCÉRITÉ / FRAUDE ÉLECTORALE. Loi n° 2025-444 du 21 mai 2025 : scrutin de liste paritaire étendu aux communes de moins de 1 000 habitants dès les municipales de 2026.

DROIT À DES ÉLECTIONS LIBRES- CONCILIATIONS PRINCIPALES			
Conflit	**Intérêts en présence**	**Critères retenus par le juge**	**Solution retenue**
Droit de vote ↔ restrictions liées à une condamnation pénale	Participation démocratique ↔ sanction / protection du fonctionnement démocratique	Nature et gravité de l'infraction, durée, situation individuelle, caractère automatique ou individualisé	Une restriction peut être admise, mais une privation générale, automatique et indifférenciée soulève une difficulté au regard du droit conventionnel.
Droit d'éligibilité ↔ prévention des conflits d'intérêts	Liberté de candidature ↔ indépendance des élus, neutralité de l'État et égalité des candidats	Fonctions exercées, influence susceptible d'être exercée, territoire concerné, durée de l'inéligibilité	Des incompatibilités/inéligibilités sont admises lorsqu'elles reposent sur des motifs objectifs et légitimes → Gitonas
Droit d'éligibilité ↔ sanction	Possibilité de briguer un mandat ↔ protection des institutions démocratiques	Gravité des faits + durée de l'exclusion + possibilité de réexamen	Une inéligibilité définitive peut être disproportionnée → Paksas.
Égalité du suffrage ↔ découpage électoral	Égalité entre électeurs ↔ organisation territoriale des circonscriptions	Population des circonscriptions, écarts de représentation, justification objective	Le découpage ne doit pas créer de disproportions excessives dans le poids des suffrages.
Sincérité du scrutin ↔ irrégularités électorales	Respect de la volonté des électeurs ↔ stabilité des résultats électoraux	Nature et ampleur de l'irrégularité, garanties du scrutin, nombre de votes concernés et écart de voix.	Le juge n'annule pas nécessairement pour toute irrégularité : il recherche son influence possible sur le résultat.
Périodicité ↔ report d'une élection	Renouvellement démocratique ↔ impératifs justifiant la modification du calendrier	Motif du report, durée, caractère exceptionnel et maintien d'une périodicité raisonnable	Report possible si les électeurs conservent la possibilité d'exercer leur suffrage selon une périodicité raisonnable.

18. **ÉLOIGNEMENT, EXPULSION ET EXTRADITION - CONTENU**	
Définition	Ensemble des garanties fondamentales qui encadrent la décision et l'exécution d'une mesure obligeant une personne à quitter le territoire ou la remettant à un autre État.

18. **ÉLOIGNEMENT, EXPULSION ET EXTRADITION - CONTENU**	
	Principe : l'État conserve une compétence importante en matière d'entrée et de séjour des étrangers, mais celle-ci doit s'exercer dans le respect des droits et libertés fondamentaux
Composantes	1/ Protection contre l'éloignement exposant à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants. 2/ Protection de la vie privée et familiale. 3/ Protection de la liberté du mariage. 4/ Garanties procédurales en matière d'expulsion. 5/ Droit à un recours. 6/ Protection contre les expulsions collectives. 7/ Encadrement de l'extradition. 8/ Examen individuel de la situation de l'étranger.
Sources	1/ Sources constitutionnelles. Les étrangers bénéficient des droits et libertés fondamentaux de valeur constitutionnelle reconnus à ceux qui résident sur le territoire ; notamment liberté individuelle, sûreté, liberté d'aller et venir, liberté du mariage, droit de mener une vie familiale normale et droit au recours → CC, 93-325 DC, 13 août 1993 ; arts. 2 et 4 DDHC pour la liberté personnelle et la liberté du mariage. 2/ Sources conventionnelles. Article 3 CEDH : interdiction torture/TID ; article 8 CEDH : vie privée et familiale ; article 1 Protocole n° 7 CEDH : garanties procédurales en cas d'expulsion ; article 19 CDFUE : interdiction des expulsions collectives et protection contre l'éloignement, l'expulsion ou l'extradition en cas de risque de peine de mort, torture ou TID ; article 7 PIDCP. 3/ Sources législatives. CESEDA pour les mesures d'éloignement et d'expulsion ; Code de procédure pénale pour l'extradition
Principe – entrée et séjour des étrangers	Il n'existe pas de droit constitutionnel général et absolu pour l'étranger d'entrer et de séjourner en France.
OQTF	L'obligation de quitter le territoire français est une mesure administrative d'éloignement régie par le CESEDA. Elle doit être distinguée de l'expulsion : sa logique tient à la situation administrative de l'étranger, alors que l'expulsion répond à une logique de menace pour l'ordre public. Elle est entourée de garanties procédurales et de recours contentieux. Certaines OQTF peuvent aussi être motivées par une menace pour l'ordre public (art. L. 611-1 CESEDA).Dans ces conditions, le concours de la force police peut être mobilisé.
Expulsion	Mesure de police administrative fondée sur la menace que représente la présence d'un étranger pour l'ordre public. Elle est plus sévère que l'OQTF : l'arrêté d'expulsion produit des conséquences durables sur la possibilité de revenir sur le territoire. → Procédure ordinaire ou, sous conditions, procédure d'urgence absolue
Contrôle de l'expulsion	Le juge contrôle notamment l'examen individuel de la situation ; le respect des garanties procédurales ; la réalité de la menace à l'ordre public ; le cas échéant, la réalité de l'urgence ; la compatibilité avec les droits conventionnels.
Expulsion ↔ vie familiale	Une mesure justifiée par l'ordre public peut néanmoins être disproportionnée au regard de la vie familiale. L'atteinte portée à la vie familiale ne doit pas excéder ce qui est nécessaire à la défense de l'ordre public. Réflexe : ATTACHES EN FRANCE ↔ ATTACHES DANS LE PAYS DE DESTINATION ↔ GRAVITÉ DE LA MENACE
Extradition	Procédure par laquelle un État remet une personne à un autre État afin qu'elle soit jugée ou qu'une peine soit exécutée, selon les règles et conventions applicables. Refus d'une extradition demandée dans un but politique : CE, 3 juillet 1996, *Koné*. Distinguer l'extradition du mandat d'arrêt européen.
Principe de non-refoulement – Art. 3 CEDH	Un État ne peut éloigner, expulser ou extrader une personne lorsqu'il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'elle courra un risque réel de torture ou de traitements inhumains ou dégradants dans l'État de destination.
Caractère absolu de l'art. 3	Lorsque le risque réel relevant de l'art. 3 est établi, l'éloignement est interdit. Il n'y a pas à mettre en balance le risque de torture/TID avec l'intérêt de l'État à éloigner l'intéressé. ART. 3 = PAS DE BALANCE ORDINAIRE AVEC L'ORDRE PUBLIC

18. ÉLOIGNEMENT, EXPULSION ET EXTRADITION - CONTENU	
Peine de mort	L'éloignement ou l'extradition vers un État où la personne encourt un traitement contraire aux exigences de l'art. 3 est prohibé. → Art. 19 CDFUE interdit également l'éloignement, l'expulsion ou l'extradition vers un État présentant notamment un risque sérieux de peine de mort ou de TID
Risque provenant de personnes privées	La protection ne dépend pas nécessairement de l'origine étatique du danger : ce qui importe est l'existence d'un risque réel de traitements prohibés dans l'État de destination.
État de santé – Paposhvili	Une situation médicale peut exceptionnellement faire obstacle à l'éloignement.
Art. 8 CEDH – vie privée et familiale	Une mesure d'éloignement peut constituer une ingérence dans le droit au respect de la vie privée et familiale. Contrairement à l'art. 3, on raisonne alors en termes de mise en balance et de proportionnalité : attaches familiales, durée de présence, comportement, gravité des faits, liens avec le pays de destination, etc. → ART. 3 = ABSOLU / ART. 8 = PROPORTIONNALITÉ.
Liberté du mariage	La situation irrégulière d'un étranger ne peut, à elle seule, faire obstacle au mariage. Une lutte contre les mariages frauduleux est possible mais elle doit être ciblée et proportionnée
Expulsions collectives	Art. 19 CDFUE : prohibition des expulsions collectives. Réflexe : une mesure d'éloignement doit permettre un examen réel de la situation individuelle, spécialement lorsqu'un risque pour les droits fondamentaux est invoqué
Jurisprudences	Soering, 1989 → NON-REFOULEMENT / ART. 3. CE, Belgacem, 1991 → EXPULSION / VIE FAMILIALE / PROPORTIONNALITÉ. Jabari, 2000 → RISQUE DE TID DANS L'ÉTAT DE DESTINATION. Lupsa, 2006 → GARANTIES PROCÉDURALES. Paposhvili, 2016 → ÉTAT DE SANTÉ. Trabelsi, 2014 → PERPÉTUITÉ INCOMPRESSIBLE. Sanchez-Sanchez c .RU,, 3 novembre 2022, n° 22854/20 : risque réel de perpétuité sans libération, puis examen du mécanisme de réexamen → pas de transposition intégrale des garanties de l'exécution nationale.

ÉLOIGNEMENT, EXPULSION ET EXTRADITION- CONCILIATIONS PRINCIPALES			
Conflit	**Intérêts en présence**	**Critères retenus par le juge**	**Solution retenue**
Éloignement ↔ risque de torture/TID	Maîtrise des flux migratoires / ordre public ↔ intégrité et dignité de la personne	Motifs sérieux + risque réel + situation dans le pays de destination + situation personnelle	Si le risque relevant de l'art. 3 est établi → ÉLOIGNEMENT INTERDIT. Pas de balance avec l'ordre public → Soering. Un grief défendable fondé sur les art. 2 ou 3 exige un recours suspensif de plein droit (*Gebremedhin*, 26 avril 2007).
Expulsion ↔ vie privée et familiale	Ordre public ↔ art. 8 CEDH	Intensité des liens en France, durée de séjour, famille, attaches dans le pays d'origine, gravité des faits	Contrôle de proportionnalité : une expulsion peut être annulée si l'atteinte familiale est excessive → Belgacem
Éloignement ↔ état de santé	Politique migratoire ↔ intégrité physique	Gravité de la maladie, disponibilité et accessibilité réelle des soins, conséquences du renvoi	Dans les situations atteignant le seuil conventionnel, l'éloignement est prohibé → Paposhvili.
Extradition ↔ répression pénale internationale	Coopération judiciaire ↔ art. 3 CEDH	Peine encourue, conditions de détention, peine de mort, caractère réductible de la perpétuité	L'extradition doit être refusée si elle expose à un traitement contraire à l'art. 3 → Soering / Trabelsi.

ÉLOIGNEMENT, EXPULSION ET EXTRADITION- CONCILIATIONS PRINCIPALES			
Conflit	**Intérêts en présence**	**Critères retenus par le juge**	**Solution retenue**
Éloignement ↔ mariage	Lutte contre immigration irrégulière/fraude ↔ liberté du mariage	Situation administrative, réalité du consentement, existence d'une fraude, individualisation	L'irrégularité du séjour ne suffit pas à elle seule à empêcher le mariage → CC 2003-484 DC.
Expulsion ↔ sécurité nationale / ordre public	Sécurité collective ↔ droits procéduraux de l'étranger	Base légale, examen individuel, garanties procédurales, réalité de la menace	Expulsion possible mais soumise aux garanties légales, conventionnelles et juridictionnelles

19. **DROIT DES PEUPLES À DISPOSER D'EUX-MÊMES - CONTENU**	
Définition	Droit reconnu à un peuple de déterminer librement son statut politique et d'assurer librement son développement économique, social et culturel. Historiquement, ce droit s'est principalement développé dans le contexte de la décolonisation. Attention : DROIT D'UN PEUPLE ≠ LIBERTÉ COLLECTIVE EXERCÉE PAR DES INDIVIDUS.
Composantes	1/ Autodétermination politique : déterminer librement son statut politique. 2/ Libre développement économique, social et culturel. 3/ Accès à l'indépendance dans le contexte de la décolonisation. 4/ Libre disposition des richesses et ressources naturelles. 5/ Droit des peuples à l'existence et à l'égalité dans certains instruments régionaux. 6/ Principe de libre manifestation de la volonté des populations concernées. 7/ Limite : intégrité territoriale et uti possidetis
Sources	1/ Sources constitutionnelles. Préambule de 1958 renvoyant au principe de libre détermination des peuples ; Préambule de 1946, al. 16 à 18 pour les peuples d'outre-mer ; arts. 1er, 2 et 3 Constitution : indivisibilité de la République, peuple français et souveraineté ; art. 53 Constitution ; art. 72-3 Constitution : populations d'outre-mer ; Titre XIII, arts. 76 et 77 pour la Nouvelle-Calédonie. 2/ Sources internationales et européennes. Arts. 1 § 2 et 55 Charte des Nations unies ; article 1er commun au PIDCP et au PIDESC : autodétermination et développement économique, social et culturel ; arts. 19 à 23 Charte africaine des droits de l'homme et des peuples ; art. 2 Charte arabe des droits de l'homme. Attention : La CEDH ne consacre pas un droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. 3/ Sources législatives. Loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ; textes statutaires relatifs aux collectivités ultramarines et à la Corse
Qui est le titulaire ?	QU'EST-CE QU'UN "PEUPLE" ? La notion ne reçoit pas une définition juridique générale et univoque. Le droit international l'a historiquement appréhendée surtout à travers les peuples soumis à une domination coloniale.
Décolonisation	Le droit à l'autodétermination s'est affirmé après 1945 dans le contexte de la décolonisation. Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes constitue également une règle du droit international coutumier
Contenu de l'autodétermination	L'article 1er commun au PIDCP et au PIDESC reconnaît aux peuples le droit de déterminer librement leur statut politique et d'assurer librement leur développement économique, social et culturel. Les États parties doivent faciliter la réalisation et respecter ce droit
Valeur erga omnes	CIJ, Timor oriental, 1995 : le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes constitue l'un des principes essentiels du droit international et possède un caractère erga omnes. Ce droit dépasse une simple relation bilatérale entre deux États.
Uti possidetis	L'autodétermination ne signifie pas que toutes les frontières peuvent être librement redessinées.

19. **DROIT DES PEUPLES À DISPOSER D'EUX-MÊMES - CONTENU**	
Charte africaine	La Charte africaine des droits de l'homme et des peuples accorde une place particulièrement importante aux droits des peuples : → art. 19 : égalité et dignité des peuples ; → art. 20 : droit à l'existence et à la libération ; → art. 21 : ressources naturelles ; → art. 22 : développement ; → art. 23 : paix et sécurité
Droit français – principe d'unicité du peuple français	Le droit constitutionnel français repose sur l'unicité du peuple français et l'indivisibilité de la République. Le concept de peuple français possède valeur constitutionnelle
Droits collectifs des groupes	CC, 99-412 DC, 15 juin 1999, Charte européenne des langues régionales ou minoritaires : les principes constitutionnels s'opposent à la reconnaissance de droits collectifs à un groupe défini par une communauté d'origine, de culture, de langue ou de croyance. Le Conseil constitutionnel réaffirme le principe d'unicité du peuple français
Peuples d'outre-mer	Le droit français admet toutefois une logique spécifique pour l'outre-mer. → Art. 72-3 Constitution : la République reconnaît, « au sein du peuple français », les populations d'outre-mer
Nouvelle-Calédonie	STATUT CONSTITUTIONNEL DÉROGATOIRE. → Titre XIII Constitution, arts. 76 et 77. → Accord de Nouméa de 1998. → Loi organique du 19 mars 1999. → Transferts de compétences et « lois du pays ». → Référendums d'autodétermination de 2018, 2020 et 2021, lors desquels le « non » à l'indépendance l'a emporté. Accords de Bougival (12 juillet 2025) et Élysée-Oudinot (19 janvier 2026) : projet de statut, non droit acquis ; projet constitutionnel rejeté le 2 avril 2026. Loi organique du 28 mai 2026 : intégration des natifs au corps électoral provincial.
Corps électoral calédonien	Le régime issu de l'Accord de Nouméa prévoit des conditions particulières pour participer aux élections provinciales. → CEDH, Py c/ France, 2005 : les restrictions examinées au corps électoral calédonien n'ont pas été jugées contraires à l'art. 3 Protocole n° 1 CEDH dans le contexte spécifique de la Nouvelle-Calédonie
Corse	La Corse est une collectivité à statut particulier ; aucun « peuple corse » distinct n'est reconnu. Le projet d'autonomie adopté par l'Assemblée nationale le 23 juin 2026 demeure en discussion devant le Sénat qui devra se prononcer, le 27 novembre 2026. Le projet de réforme constitutionnelle vise à accorder à l'île Corse des compétences pour adapter ou fixer des normes (législatives ou réglementaires) dans des domaines spécifiques liés à son insularité (transports, logement, culture, langue corse, développement économique) → lien avec les « lois du pays ».
Jurisprudences	CIJ, Namibie, 1971 → DÉCOLONISATION / NOTION DE PEUPLE. CIJ, Burkina Faso c/ Mali, 1986 → UTI POSSIDETIS. CIJ, Timor oriental, 1995 → AUTODÉTERMINATION / ERGA OMNES. CIJ, Chagos, 2019 → AUTODÉTERMINATION / DÉCOLONISATION. CIJ, avis du 19 juillet 2024 : autodétermination du peuple palestinien. Reconnaissance française de l'État de Palestine le 22 septembre 2025, distincte de son admission à l'ONU. CC, 75-59 DC, 1975 → AUTODÉTERMINATION OUTRE-MER. CC, 91-290 DC, 1991 → UNICITÉ DU PEUPLE FRANÇAIS / CORSE. CC, 99-412 DC, 1999 → PAS DE DROITS COLLECTIFS À DES GROUPES COMMUNAUTAIRES.

DROIT DES PEUPLES À DISPOSER D'EUX-MÊMES - CONCILIATIONS PRINCIPALES			
Conflit	**Intérêts en présence**	**Critères retenus par le juge**	**Solution retenue**
Autodétermination ↔ intégrité territoriale	Droit du peuple à déterminer son statut ↔ stabilité et intégrité territoriale des États	Contexte colonial, statut du territoire, droit international applicable, libre volonté des populations	L'autodétermination est fondamentale, mais ne signifie pas un droit général et automatique de toute population à faire sécession.
Autodétermination ↔ stabilité des frontières	Indépendance du peuple ↔ sécurité juridique des frontières	Frontières existant au moment de l'indépendance + contexte de décolonisation	Application de l'uti possidetis → maintien des anciennes frontières → CIJ, Burkina Faso c/ Mali.
Identité particulière ↔ unicité du peuple français	Reconnaissance d'une communauté territoriale/culturelle ↔ indivisibilité de la République	Arts. 1er et 2 Constitution + notion constitutionnelle de peuple français	Impossible de reconnaître juridiquement un « peuple corse, composante du peuple français » → CC 1991.
Droits des minorités ↔ indivisibilité de la République	Protection des langues/cultures ↔ unicité du peuple et égalité des citoyens	Existence de droits collectifs attribués à un groupe selon origine, culture, langue ou croyance	Le Conseil constitutionnel refuse de tels droits collectifs communautaires → CC 1999.
Unicité du peuple français ↔ autodétermination outre-mer	Indivisibilité de la République ↔ libre détermination des populations ultramarines	Histoire coloniale + dispositions constitutionnelles spécifiques + libre manifestation de la volonté	La Constitution reconnaît une spécificité ultramarine et permet l'exercice de l'autodétermination dans ce cadre → CC 1975.
Égalité électorale ↔ processus de décolonisation	Droit commun électoral ↔ représentation spécifique des populations calédoniennes	Contexte historique, Accord de Nouméa, nécessités locales, caractère transitoire/spécifique	Des restrictions particulières du corps électoral ont été admises → CEDH, Py c/ France.

20. **LIBERTE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE - CONTENU**	
Définition	Liberté permettant à toute personne d'accéder à une activité économique, de l'exercer, de la gérer et d'organiser ses relations économiques dans les limites fixées par la loi. Le Conseil constitutionnel mobilise surtout la liberté d'entreprendre, tandis que le Conseil d'État tend à considérer la liberté du commerce et de l'industrie comme une composante de celle-ci.
Composantes	1/ Libre accès aux professions. 2/ Libre exercice d'une activité professionnelle. 3/ Liberté d'exploitation. 4/ Liberté de gestion. 5/ Liberté connexe : liberté contractuelle, fondée sur l'art. 4 DDHC ; contracter ou ne pas contracter et déterminer le contenu du contrat. 6/ Liberté d'établissement. 7/ Liberté de concurrence, dont la valeur constitutionnelle n'est toutefois pas reconnue par le Conseil constitutionnel 8/ Liberté de prestation de services dans le cadre du droit de l'Union
Sources	1/ Sources constitutionnelles. Art. 4 DDHC : fondement de la liberté d'entreprendre, reconnue par CC, 81-132 DC, 16 janv. 1982, Loi de nationalisation. On rattache également le choix de l'activité professionnelle à l'al. 5 du Préambule de 1946. 2/ Sources internationales et européennes. La CEDH ne consacre pas en tant que tel un droit général d'accès à une profession → CEDH, Sidabras et Džiautas c/ Lituanie, 2004. En revanche, le droit de l'Union protège fortement les libertés économiques : arts. 49 TFUE (établissement), 56 et 57 TFUE (services), ainsi que art. 16 CDFUE : liberté d'entreprise.

20. **LIBERTE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE - CONTENU**	
	3/ Sources législatives. Décret d'Allarde des 2 et 17 mars 1791 ; loi Le Chapelier des 14 et 17 juin 1791 ; Code civil, art. 1102 pour la liberté contractuelle ; Code de commerce pour la concurrence
Origine historique	La liberté du commerce et de l'industrie trouve son origine dans le décret d'Allarde de 1791, qui proclame la liberté d'accès aux professions, puis dans la loi Le Chapelier de 1791, qui supprime les corporations professionnelles.
Droit fondamental devant le juge administratif	La liberté du commerce et de l'industrie est reconnue comme droit fondamental susceptible d'être invoquée en référé-liberté sur le fondement de l'art. L. 521-2 CJA.
Libre accès aux professions	La liberté implique en principe que chacun puisse accéder à une activité économique ou professionnelle. Mais l'accès peut être soumis à des conditions de diplôme, capacité, agrément, licence ou autorisation, notamment pour des professions réglementées. Une autorisation administrative n'est donc pas, par elle-même, contraire à la liberté d'entreprendre.
Libre exercice de la profession	Une fois l'activité accessible, la liberté d'entreprendre protège son exercice effectif. Elle comprend notamment : liberté d'exploitation + liberté de gestion.
Liberté contractuelle	Corollaire des relations économiques : → dimension positive : liberté de contracter ; → dimension négative : liberté de ne pas contracter ou de mettre fin à une relation dans les conditions applicables ; → liberté de déterminer le contenu du contrat, sous réserve de l'ordre public.
Liberté de concurrence	Le Conseil constitutionnel ne reconnaît pas à la liberté de concurrence une valeur constitutionnelle autonome. Mais le droit de la concurrence protège le fonctionnement du marché : interdiction notamment des ententes et abus de position dominante. → Arts. L. 420-1 et s. Code de commerce
Clauses de non-concurrence	Les parties peuvent limiter contractuellement la liberté professionnelle par une clause de non-concurrence. On retient un contrôle de proportionnalité : limitation géographique et temporelle, protection d'un intérêt légitime, prise en compte de l'emploi et, en droit du travail, contrepartie financière.
Police administrative économique	L'administration peut réglementer les activités économiques pour protéger notamment l'ordre public, la santé, la sécurité, l'environnement ou les usagers. Mais une restriction doit être justifiée et proportionnée. → Réflexe : LIBERTÉ D'ENTREPRENDRE ≠ INTERDICTION DE TOUTE AUTORISATION ADMINISTRATIVE
Environnement	La liberté d'entreprendre peut être conciliée avec la protection de l'environnement. Elle ne fait donc pas obstacle, par principe, à des restrictions imposées pour une exigence constitutionnelle concurrente
Circonstances exceptionnelles	Même en circonstances exceptionnelles, une atteinte particulièrement forte à une activité économique doit rester indispensable, temporaire et subsidiaire.
Droit de l'Union européenne	L'ordre juridique de l'Union protège fortement l'exercice des activités économiques : → art. 49 TFUE : liberté d'établissement ; → arts. 56-57 TFUE : libre prestation de services ; → art. 16 CDFUE : liberté d'entreprise. → CJCE, Nold, 1974 : reconnaissance de la liberté d'exercice du commerce, du travail et des activités professionnelles
Test européen – Gebhard	Pour les restrictions à la liberté d'établissement, elles doivent notamment être non discriminatoires, justifiées par des raisons impérieuses d'intérêt général, et être adaptées et nécessaires.
Champ matériel	La liberté couvre un champ économique large : production, distribution, achat, vente, prestations de services, ainsi que les professions libérales. L'atteinte peut provenir d'une réglementation économique ou encore de la prise en charge d'une activité par une personne publique
Jurisprudences	CC, 81-132 DC, 1982 → LIBERTÉ D'ENTREPRENDRE / VALEUR CONSTITUTIONNELLE. CE, Daudignac, 1951 → AUTORISATION PRÉALABLE / POLICE ÉCONOMIQUE.

20. **LIBERTE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE - CONTENU**	
	CE, Vezia, 1935 → LIBERTÉ DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE. CE, Commune de Montreuil-Bellay, 2001 → LIBERTÉ FONDAMENTALE / RÉFÉRÉ-LIBERTÉ. CJCE, Gebhard, 1995 → TEST DES RESTRICTIONS À L'ÉTABLISSEMENT. CC, 2019-823 QPC, 2020 → ENTREPRENDRE / ENVIRONNEMENT. CE, La Quadrature du Net, 2025 → NÉCESSITÉ / TEMPORALITÉ / ALTERNATIVE MOINS ATTENTATOIRE

LIBERTE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE - CONCILIATIONS PRINCIPALES			
Conflit	**Intérêts en présence**	**Critères retenus par le juge**	**Solution retenue**
Liberté d'entreprendre ↔ ordre public	Libre activité économique ↔ sécurité, tranquillité, salubrité et protection des usagers	Réalité du risque, adaptation de la mesure, nécessité, intensité de l'atteinte	Des restrictions sont possibles mais doivent être nécessaires et proportionnées.
Liberté d'entreprendre ↔ régime d'autorisation	Libre accès à une profession ↔ contrôle administratif d'activités complexes	Base légale, intérêt général, nature de l'activité, nécessité du contrôle	Une autorisation est possible si elle repose sur une base légale et reste proportionnée ; l'administration ne peut pas créer librement un régime général d'autorisation → Daudignac.
Liberté d'entreprendre ↔ environnement	Activité économique ↔ protection environnementale	Gravité du risque, objectif poursuivi, adaptation et portée de l'interdiction	Conciliation possible avec les exigences constitutionnelles de protection de l'environnement → CC 2020, Union des industries de la protection des plantes
Liberté professionnelle ↔ non-concurrence	Mobilité professionnelle ↔ intérêts légitimes de l'entreprise	Durée, territoire, intérêt protégé, spécificités de l'emploi, contrepartie	Clause admise seulement si elle demeure proportionnée
Liberté d'établissement UE ↔ intérêt général	Mobilité économique dans l'Union ↔ réglementation nationale	Non-discrimination + raison impérieuse d'intérêt général + aptitude + nécessité	Restriction admise uniquement si elle satisfait le test Gebhard
Liberté d'entreprendre ↔ circonstances exceptionnelles	Continuité/sécurité en période de crise ↔ activité économique et communication	Indispensabilité + durée strictement nécessaire + absence d'alternative moins attentatoire	Une interruption totale et excessive peut être annulée → CE, La Quadrature du Net, 2025.

21. **LE DROIT DE PROPRIÉTÉ - CONTENU**	
Définition	Droit permettant à son titulaire de jouir et disposer d'un bien, sous réserve des limitations légalement établies. En droit constitutionnel : protection de la propriété. En droit conventionnel : protection plus large du « respect des biens », notion autonome de la Cour EDH. Attention : DROIT FONDAMENTAL MAIS NON ABSOLU

21. **LE DROIT DE PROPRIÉTÉ - CONTENU**	
Composantes	1/ Droit au respect des biens. 2/ Protection contre la privation de propriété. 3/ Protection contre la réglementation excessive de l'usage des biens. 4/ Protection des biens corporels et incorporels. 5/ Protection de certaines créances et prestations sociales. 6/ Protection d'une espérance légitime suffisamment établie. 7/ Protection contre l'expropriation illégale. 8/ Obligations positives de l'État de protéger les biens, y compris dans certaines relations entre particuliers.
Sources	1/ Sources constitutionnelles. Art. 2 DDHC : propriété parmi les droits naturels et imprescriptibles ; art. 17 DDHC : propriété « inviolable et sacrée », privation possible en cas de nécessité publique légalement constatée et sous condition d'une juste et préalable indemnité → valeur constitutionnelle affirmée par CC, 81-132 DC, 16 janv. 1982, *Nationalisations*. L'art. 2 encadre les restrictions proportionnées d'intérêt général ; l'art. 17 régit les privations. Illustration : CC, 19 mars 2026, n° 2025-1186 QPC, *Société civile immobilière de la Barge rousse*. 2/ Sources internationales et européennes. Art. 1er Protocole n° 1 CEDH : droit au respect des biens ; privation pour cause d'utilité publique et selon la loi ; possibilité de réglementer l'usage des biens dans l'intérêt général. Art. 17 CDFUE ; art. 17 DUDH. 3/ Sources législatives. Art. 544 Code civil : droit de jouir et disposer des choses, sous réserve des usages prohibés par les lois ou règlements ; plus largement dispositions du Code civil relatives à la propriété
Un droit relatif	Malgré la formulation très forte de l'art. 17 DDHC et celle de l'art. 544 Code civil, le droit de propriété n'est pas absolu. Le législateur peut apporter des limitations à son exercice.
Notion autonome de « bien » – CEDH	La notion de « bien » de l'art. 1er Protocole n° 1 est autonome et plus large que la propriété au sens classique. Elle comprend : biens meubles et immeubles ; biens corporels et incorporels ; clientèle ; parts sociales ; certaines prestations sociales ; créances ayant une valeur patrimoniale.
Espérance légitime	Un « bien » peut être constitué par une créance suffisamment établie ou une espérance légitime d'obtenir une valeur patrimoniale. Mais une simple espérance subjective ne suffit pas : elle doit être suffisamment concrète et reposer notamment sur une disposition interne ou un acte juridique pertinent.
Les 3 normes de Sporrong et Lönnroth	ART. 1er P1. → 1re norme : RESPECT DES BIENS = principe général, notamment pour les atteintes ne relevant pas des deux autres catégories. → 2e norme : PRIVATION DE PROPRIÉTÉ = disparition/transfert de propriété. → 3e norme : RÉGLEMENTATION DE L'USAGE DES BIENS = contrôle de la manière dont le propriétaire utilise son bien.
1re norme – respect des biens	Principe général permettant d'appréhender les atteintes qui ne constituent ni véritable privation ni véritable réglementation de l'usage. A noter : c'est la norme résiduelle/générale de protection
2e norme – privation de propriété	Hypothèse dans laquelle le propriétaire est effectivement privé de son bien, notamment par transfert ou disparition de son droit. Art. 1er P1 : privation admise seulement pour cause d'utilité publique, dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. L'indemnisation contribue au juste équilibre ; elle doit en principe être raisonnablement en rapport avec la valeur du bien, sans être toujours intégrale.
3e norme – réglementation de l'usage	L'État peut réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général, notamment pour assurer le paiement des impôts, contributions ou amendes. L'État conserve donc une marge de réglementation importante, sous contrôle conventionnel.
Expropriation – art. 17 DDHC	La privation de propriété bénéficie d'une protection constitutionnelle renforcée. Art. 17 DDHC : NÉCESSITÉ PUBLIQUE LÉGALEMENT CONSTATÉE + JUSTE ET PRÉALABLE INDEMNITÉ. PRIVATION → NÉCESSITÉ PUBLIQUE → INDEMNITÉ JUSTE ET PRÉALABLE

21. **LE DROIT DE PROPRIÉTÉ - CONTENU**	
Indemnisation – CEDH	Pour apprécier si une atteinte aux biens respecte l'art. 1er P1, la Cour tient notamment compte de l'existence d'une indemnisation. Son absence est déterminante lorsqu'est en cause une privation de propriété
Propriété intellectuelle	Le droit français protège également la propriété intellectuelle au titre du droit de propriété.
Prestations sociales	La conception constitutionnelle de la propriété est plus étroite que la notion conventionnelle autonome de bien. Le Conseil constitutionnel a refusé d'appliquer le droit de propriété à certaines prestations sociales alors que l'art. 1er P1 peut, sous conditions, protéger des intérêts patrimoniaux de cette nature
Obligations positives	La protection conventionnelle ne se limite pas aux atteintes directement commises par l'État. Celui-ci doit aussi assurer une protection effective des biens dans certaines relations entre particuliers, notamment par l'existence de recours permettant d'obtenir réparation.
Exécution des décisions de justice	La protection effective d'un intérêt patrimonial peut impliquer que l'État assure l'exécution des décisions juridictionnelles, notamment lorsqu'une somme d'argent est en jeu.
Jurisprudences	CC, 81-132 DC, 1982 → VALEUR CONSTITUTIONNELLE / NATIONALISATIONS. CEDH, Sporrong et Lönnroth, 1982 → 3 NORMES. CEDH, Van Marle, 1986 → NOTION AUTONOME DE BIEN. CEDH, Kopecký, 2004 → ESPÉRANCE LÉGITIME. CEDH, Draon / Maurice, 2005 → CRÉANCE / INDEMNISATION. CEDH, Zolotas, 2013 → OBLIGATIONS POSITIVES / RELATIONS INTERINDIVIDUELLES

LE DROIT DE PROPRIÉTÉ - CONCILIATIONS PRINCIPALES			
Conflit	**Intérêts en présence**	**Critères retenus par le juge**	**Solution retenue**
Propriété ↔ expropriation	Droit individuel de propriété ↔ nécessité/utilité publique	Base légale, nécessité/utilité publique, nature de la privation, indemnisation	Privation possible sous conditions strictes. En droit constitutionnel : nécessité publique + juste et préalable indemnité.
Respect des biens ↔ intérêt général	Intérêt patrimonial individuel ↔ politiques publiques	Légalité, but d'intérêt général, intensité de l'atteinte, indemnisation	Un juste équilibre doit être ménagé entre intérêt général et droits individuels ; aucune charge spéciale et exorbitante ne doit peser sur la personne.
Propriété ↔ réglementation de l'usage	Libre usage du bien ↔ réglementation économique/sociale/fiscale	Nature de la réglementation, intérêt général, ampleur et conséquences pour le propriétaire	L'État peut réglementer l'usage des biens à condition de respecter les exigences conventionnelles.
Créance ↔ modification législative	Espérance patrimoniale du requérant ↔ pouvoir du législateur de modifier le droit	Créance suffisamment établie, base en droit interne, degré de concrétisation de l'espérance	Une espérance légitime suffisamment établie peut constituer un bien → Kopecký / Draon / Maurice.
Propriété ↔ relations entre particuliers	Protection du propriétaire ↔ autonomie des personnes privées	Existence d'un cadre juridique adéquat, recours, possibilité d'indemnisation	L'État peut être soumis à des obligations positives de protection → Zolotas.
Droit de propriété ↔ exécution des décisions	Créance reconnue judiciairement ↔ fonctionnement de l'administration de la justice	Caractère définitif de la décision, délai et effectivité de l'exécution	Hornsby (19 mars 1997) protège l'exécution au titre de l'art. 6 §1. Une créance judiciaire peut aussi être un bien : *Bourdov c. Russie*, 7 mai 2002, n° 59498/00.

22. **LE DROIT À L'ÉDUCATION ET A LA FORMATION - CONTENU**	
Définition	Droit garantissant l'accès à l'instruction et à la formation, depuis l'enfance et tout au long de la vie. L'instruction présente une double nature : droit fondamental, mais également obligation pendant une partie de l'enfance. L'éducation ne vise pas seulement l'acquisition de connaissances : elle participe à l'épanouissement de la personne, à son autonomie, à sa formation professionnelle et à l'exercice de la citoyenneté
Composantes	1/ Droit d'accès à l'instruction. 2/ Égal accès de l'enfant et de l'adulte à l'instruction et à la formation. 3/ Gratuité de l'enseignement public. 4/ Laïcité de l'enseignement public. 5/ Non-discrimination et égalité des chances. 6/ Caractère obligatoire de l'instruction. 7/ Liberté d'enseignement et enseignement privé. 8/ Respect des convictions religieuses et philosophiques des parents. 9/ Protection de l'élève dans l'environnement scolaire. 10/ Droit à la formation professionnelle tout au long de la vie.
Sources	1/ Sources constitutionnelles. Al. 13 Préambule de 1946 : « la Nation garantit l'égal accès de l'enfant et de l'adulte à l'instruction, à la formation professionnelle et à la culture » et l'organisation de l'enseignement public gratuit et laïque à tous les degrés est un devoir de l'État. 2/ Sources internationales et européennes. Art. 2 Protocole n° 1 CEDH : droit à l'instruction et respect des convictions religieuses et philosophiques des parents ; art. 26 DUDH ; art. 13 PIDESC ; arts. 28-29 CIDE ; Charte sociale européenne révisée, notamment droits à l'orientation et à la formation professionnelles ; art. 14 CDFUE. 3/ Sources législatives. Arts. L.111-1 et L.131-1 Code de l'éducation ; art. L.114-1 pour l'obligation de formation jusqu'à 18 ans ; art. L.6111-1 Code du travail pour la formation professionnelle tout au long de la vie
Art. 2 Protocole n° 1 CEDH	« Nul ne peut se voir refuser le droit à l'instruction ». La formulation négative laisse aux États une marge d'appréciation dans l'organisation du système éducatif : la Convention ne les oblige pas à créer ou financer n'importe quelle forme d'enseignement. Mais lorsqu'un système éducatif existe, son accès doit respecter les exigences conventionnelles.
Gratuité	Principe historiquement consacré par la loi du 16 juin 1881 pour l'enseignement primaire public et constitutionnellement garanti par l'al. 13 du Préambule de 1946. Il concerne l'enseignement public à tous les degrés, donc également l'enseignement supérieur public.
Gratuité ≠ absence de tout droit d'inscription	L'exigence constitutionnelle de gratuité s'applique à l'enseignement supérieur public, mais elle ne fait pas obstacle à la perception de droits d'inscription modiques, en tenant compte, le cas échéant, des capacités financières des étudiants. Le montant reste soumis au contrôle du juge, au regard de la gratuité et de l'égal accès à l'instruction
Obligation de formation jusqu'à 18 ans	À distinguer de l'instruction obligatoire. 3–16 ANS = INSTRUCTION OBLIGATOIRE. 16–18 ANS = OBLIGATION DE FORMATION. → Art. L.114-1 Code de l'éducation : la formation est obligatoire jusqu'à la majorité ; son respect est notamment suivi par les missions locales
Égalité et non-discrimination	Le droit à l'éducation est étroitement lié à l'égalité des chances. Les discriminations fondées notamment sur le sexe, la religion, le milieu socio-économique ou le handicap sont incompatibles avec cette exigence. Attention : L'égalité n'implique cependant pas une interdiction de toute sélection : des critères objectifs et non discriminatoires peuvent être utilisés
Enfants migrants	Le droit à l'éducation concerne également les enfants migrants, y compris lorsque leur situation administrative ou celle de leur famille est irrégulière. On rattache cette exigence aux instruments internationaux de protection contre les discriminations dans l'enseignement et de protection des travailleurs migrants et de leurs familles

22. LE DROIT À L'ÉDUCATION ET A LA FORMATION - CONTENU	
Protection de l'élève	Le droit à l'éducation suppose aussi un environnement permettant son exercice dans des conditions respectueuses des droits fondamentaux. Le Code de l'éducation interdit également le harcèlement scolaire
Convictions des parents	La seconde phrase de l'art. 2 P1 CEDH oblige l'État, dans l'exercice de ses fonctions éducatives, à respecter le droit des parents d'assurer l'éducation et l'enseignement conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques. Attention : Cela ne signifie pas que les parents puissent imposer à l'État n'importe quel programme scolaire
Laïcité de l'enseignement public	Al. 13 Préambule de 1946 : l'organisation de l'enseignement public gratuit et laïque à tous les degrés constitue un devoir de l'État. Il faut ici articuler laïcité du service public de l'enseignement + liberté de conscience + respect des convictions des parents + droit à l'instruction
Liberté d'enseignement / enseignement privé	On identifie la liberté d'enseignement et l'enseignement privé parmi les dimensions du droit à l'éducation. Ils permettent un pluralisme de l'offre éducative, tout en restant soumis aux exigences légales et au contrôle de l'État
Formation tout au long de la vie	Le système français prévoit notamment : → formation professionnelle tout au long de la vie ; → conseil en évolution professionnelle ; → compte personnel de formation
Détenus	Les personnes détenues peuvent accéder à l'enseignement de base, secondaire et supérieur, ainsi qu'à des formations professionnelles dans les conditions prévues par le droit pénitentiaire.
Jurisprudences	CEDH, Affaire linguistique belge, 1968 → ACCÈS / MARGE DE L'ÉTAT. CE, Ass., 28 mai 1954, *Barel* : égal accès aux emplois publics ; interdiction d'écarter du concours de l'ENA en raison des opinions politiques. CC, 2019-809 QPC → GRATUITÉ DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR PUBLIC. CEDH, O'Keeffe, 2014 → OBLIGATION POSITIVE DE PROTECTION. CEDH, Çam, 2016 → HANDICAP / ÉDUCATION / NON-DISCRIMINATION. CEDH, Catan et autres, 2012 → IMPORTANCE FONDAMENTALE DE L'ÉDUCATION

LE DROIT A L'EDUCATION ET A LA FORMATION - CONCILIATIONS PRINCIPALES			
Conflit	**Intérêts en présence**	**Critères retenus par le juge**	**Solution retenue**
Droit à l'éducation ↔ liberté d'organisation de l'État	Accès effectif à l'instruction ↔ marge de l'État dans l'organisation du système scolaire	Existence du système éducatif, conditions d'accès, effectivité du droit, caractère non discriminatoire	L'art. 2 P1 ne commande pas un modèle éducatif déterminé, mais l'accès aux institutions existantes doit être effectif → Affaire linguistique belge.
Gratuité ↔ droits d'inscription	Gratuité de l'enseignement public ↔ financement de l'enseignement supérieur	Montant des droits + caractère modique + capacités financières + égal accès	Des droits d'inscription peuvent être admis s'ils restent compatibles avec l'exigence constitutionnelle de gratuité → CC 2019-809 QPC.
Égalité ↔ sélection	Droit d'accès ↔ sélection académique	Critères objectifs, pertinents et non discriminatoires	Une sélection objective et non discriminatoire est possible (Altinay). Barel concerne spécifiquement l'accès aux emplois publics et au concours de l'ENA.
Égalité formelle ↔ handicap	Règles communes ↔ besoins particuliers de l'élève	Situation individuelle, obstacles rencontrés, possibilité d'aménagement raisonnable	L'égalité peut nécessiter des mesures différenciées afin de rendre l'accès effectif →

LE DROIT A L'EDUCATION ET A LA FORMATION - CONCILIATIONS PRINCIPALES			
Conflit	**Intérêts en présence**	**Critères retenus par le juge**	**Solution retenue**
			Çam / S. c. République tchèque.
Organisation scolaire ↔ convictions parentales	Politique éducative de l'État ↔ convictions religieuses/philosophiques des parents	Contenu de l'enseignement + pluralisme + respect des convictions + absence d'endoctrinement	L'État organise l'enseignement mais doit respecter les convictions parentales dans le cadre de l'art. 2 P1
Éducation ↔ protection de l'enfant	Accès à l'enseignement ↔ intégrité et sécurité de l'élève	Connaissance du risque, vulnérabilité, mesures de prévention et de protection	L'État supporte des obligations positives de protection contre les mauvais traitements

23. LE DROIT À LA SANTÉ ET LA PROTECTION SOCIALE - CONTENU	
Définition	Le droit à la protection de la santé impose à la puissance publique de mettre en œuvre les moyens permettant de préserver la santé des personnes et leur accès aux soins. Le droit à la protection sociale est un droit-créance destiné à protéger les individus contre les risques sociaux de la vie grâce à des mécanismes de solidarité et à l'intervention des collectivités publiques
Composantes	1/ Protection de la santé physique et mentale. 2/ Accès aux soins et traitements adaptés. 3/ Obligations positives de l'État en matière sanitaire. 4/ Protection particulière des personnes vulnérables, notamment détenues. 5/ Sécurité sociale. 6/ Aide et action sociales. 7/ Protection contre les risques sociaux : maladie, accidents du travail, vieillesse, famille. 8/ Droit à des moyens convenables d'existence. 9/ Solidarité nationale. 10/ Égalité et non-discrimination dans l'accès aux prestations sociales
Sources	1/ Sources constitutionnelles. Al. 11 Préambule de 1946 : garantie de la protection de la santé, de la sécurité matérielle et du droit à des moyens convenables d'existence pour ceux qui ne peuvent travailler ; jurisprudence constitutionnelle relative à la solidarité nationale et aux prestations sociales. 2/ Sources internationales et européennes. Art. 12 PIDESC : meilleur état de santé physique et mentale possible ; art. 22 et art. 25 DUDH : sécurité sociale et niveau de vie suffisant ; Charte sociale européenne : droit à la santé, à la sécurité sociale et à l'assistance sociale et médicale ; CEDH : pas de droit autonome à la santé, mais protection indirecte via les arts. 2, 3 et 8 ; art. 1er Protocole n° 1 + art. 14 CEDH pour certaines prestations sociales. 3/ Sources législatives. Code de la santé publique, notamment l'art. L. 1110-1 et l'art. L.1110-5 ; Code de la sécurité sociale ; dispositifs d'aide sociale ; législation relative aux retraites et prestations sociales. Loi n° 2026-404 du 26 mai 2026 : accès à l'accompagnement et aux soins palliatifs.
CEDH : pas de droit autonome à la santé	La Convention européenne ne consacre pas en tant que tel un droit à la santé. La Cour protège néanmoins la santé par l'intermédiaire des arts. 2, 3 et 8 CEDH, qui peuvent imposer des obligations aux États. → notamment obligation d'assurer un cadre sanitaire adéquat ou des conditions de détention respectueuses de l'état de santé
Code de la santé publique	On rappelle que le Code de la santé publique relaie l'al. 11 du Préambule de 1946. L'article L. 1110-1 affirme que le droit fondamental à la protection de la santé doit être mis en œuvre par tous moyens disponibles au bénéfice de toute personne. Art. L.1110-5 CSP : droit à des soins adaptés et garantissant la meilleure sécurité sanitaire selon l'état de santé et l'urgence
Droit à la santé et référé-liberté	Le droit à la santé n'est pas une liberté fondamentale au sens de l'art. L.521-2 CJA. Le juge peut néanmoins protéger certaines situations sanitaires par le biais d'autres

23. LE DROIT À LA SANTÉ ET LA PROTECTION SOCIALE - CONTENU	
	libertés fondamentales, notamment la liberté personnelle, la dignité ou les droits des détenus.
Santé des détenus	L'administration pénitentiaire doit tenir compte de la santé des détenus et éviter les contraintes qui excéderaient celles inhérentes à la détention. Le juge examine concrètement les diligences de l'administration, sans reconnaître pour autant un droit absolu à la santé en référé-liberté
Protection sociale : définition	Ensemble de techniques juridiques destinées à prendre en charge les risques sociaux et à limiter les conséquences des difficultés économiques et sociales de l'existence. Finalité : permettre à chacun de vivre dignement et décemment grâce à l'intervention de la collectivité publique
Protection sociale = droit-créance	Le droit à la protection sociale n'est pas d'abord une liberté contre l'État, mais un droit qui exige son intervention. Il suppose l'octroi de prestations et la mise en place de mécanismes de solidarité. A retenir : RESPECTER → PROTÉGER → METTRE EN ŒUVRE
Sécurité sociale ≠ protection sociale	La protection sociale est plus large que la sécurité sociale. La sécurité sociale constitue un mécanisme particulier de protection sociale reposant sur des organismes et prestations dédiés. → Réflexe : PROTECTION SOCIALE = ENSEMBLE / SÉCURITÉ SOCIALE = INSTRUMENT
Familles et personnes handicapées	Le Conseil constitutionnel a tiré du Préambule de 1946 des obligations de solidarité envers différentes catégories, notamment : → familles ; → personnes handicapées.
Retraites	L'al. 11 du Préambule de 1946 impose une politique de solidarité nationale en faveur des travailleurs retraités. Ce principe fournit un fondement constitutionnel aux prestations d'assurance-vieillesse
Large marge du législateur	La protection sociale ne fige pas les modalités des prestations. Le législateur peut modifier les conditions d'accès ; augmenter la durée de cotisation ; prévoir un reste à charge ; réformer les régimes.
Étrangers et prestations sociales	L'égalité ne signifie pas que toutes les différences de traitement soient interdites. Certaines prestations peuvent être soumises à une condition de régularité du séjour, notamment lorsque cette condition est légalement prévue et justifiée. → NATIONALITÉ SEULE ≠ CRITÈRE TOUJOURS ADMISSIBLE / RÉGULARITÉ DU SÉJOUR PEUT ÊTRE PERTINENTE SELON LA PRESTATION
Jurisprudences	CE, 8 sept. 2005 → DROIT À LA SANTÉ ≠ LIBERTÉ FONDAMENTALE L.521-2. CEDH, Kudła, 2000 → SANTÉ / DÉTENTION / OBLIGATIONS DE L'ÉTAT. CC, 2003-483 DC → SOLIDARITÉ NATIONALE / RETRAITES. CC, 89-269 DC → ÉGALITÉ FRANÇAIS/ÉTRANGERS. CEDH, Gaygusuz, 1996 → PRESTATION SOCIALE / NON-DISCRIMINATION. CEDH, Koua Poirrez, 2003 → NATIONALITÉ / PRESTATION SOCIALE

LE DROIT A LA SANTE ET LA PROTECTION SOCIALE - CONCILIATIONS PRINCIPALES			
Conflit	**Intérêts en présence**	**Critères retenus par le juge**	**Solution retenue**
Protection de la santé ↔ contraintes administratives ou pénitentiaires	Santé de l'individu ↔ exigences de fonctionnement du service public	Gravité de l'état de santé, diligences de l'administration, contraintes concrètes, mesures alternatives	Le droit à la santé n'est pas en lui-même une liberté fondamentale en référé-liberté, mais des atteintes connexes peuvent être contrôlées → CE, 8 sept. 2005.
Protection sociale ↔ équilibre financier	Maintien des prestations ↔	Soutenabilité financière, solidarité entre régimes, maintien des garanties légales	Le législateur dispose d'une large marge d'appréciation

LE DROIT A LA SANTE ET LA PROTECTION SOCIALE - CONCILIATIONS PRINCIPALES			
Conflit	**Intérêts en présence**	**Critères retenus par le juge**	**Solution retenue**
	équilibre financier des régimes		pour organiser et réformer la protection sociale.
Retraites ↔ réforme législative	Droits sociaux des retraités ↔ pérennité du système	Existence d'une politique de solidarité, garanties maintenues, objectifs constitutionnels concurrents	Réforme admise si elle ne prive pas l'exigence constitutionnelle de garanties légales → CC 2003 / CC 2023.
Prestations sociales ↔ égalité	Solidarité nationale ↔ différenciation des bénéficiaires	Objet de la prestation, situation des bénéficiaires, critère utilisé, justification	Une différence de traitement peut être admise si elle repose sur un critère objectif et pertinent ; une exclusion discriminatoire est censurée.
Nationalité ↔ accès aux prestations	Maîtrise de la politique sociale ↔ égalité / non-discrimination	Lien entre nationalité et objet de la prestation, situation concrète du bénéficiaire	La nationalité ne peut justifier à elle seule certaines exclusions → CC, 22 janvier 1990, n° 89-269 DC / Koua Poirrez.
Prestations sociales ↔ droit de propriété conventionnel	Pouvoir de réforme de l'État ↔ intérêt patrimonial du bénéficiaire	Existence d'un « bien » au sens de l'art. 1er P1, discrimination éventuelle, justification de l'atteinte	Une prestation peut relever de l'art. 1er P1, éventuellement combiné avec l'art. 14 CEDH.

24. LE DROIT À UN ENVIRONNEMENT SAIN - CONTENU	
Définition	Droit subjectif garantissant aux individus de vivre dans un environnement sain, propre et durable. Attention : DROIT DE L'ENVIRONNEMENT ≠ DROIT À L'ENVIRONNEMENT : le premier est l'outil normatif ; le second est le droit fondamental protégé
Composantes	1/ Droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé. 2/ Protection contre les pollutions et nuisances graves. 3/ Prévention des risques environnementaux. 4/ Information sur les risques. 5/ Obligations positives de l'État. 6/ Obligations procédurales d'enquête, de réparation et éventuellement de sanction. 7/ Protection des générations présentes et futures. 8/ Contentieux climatique. 9/ Réparation du préjudice écologique
Sources	1/ Sources constitutionnelles. Charte de l'environnement de 2004, intégrée au bloc de constitutionnalité en 2005 : art. 1er droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé ; art. 3 prévention ; art. 5 précaution. Valeur constitutionnelle reconnue notamment par CE, Ass., Commune d'Annecy, 3 oct. 2008. 2/ Sources internationales et européennes. Protection indirecte par les art. 2, 8 et 6 §1 CEDH. Traités : CCNUCC, protocole de Kyoto, accord de Paris. Instruments non conventionnels : déclarations de Stockholm et de Rio ; résolutions ONU 48/13 (2021) et 76/300 (2022) sur l'environnement propre, sain et durable. 3/ Sources législatives. Art. L.110-2 Code de l'environnement ; arts. 1246 à 1252 Code civil sur le préjudice écologique ; législation environnementale et climatique
Protection CEDH par ricochet	La Convention ne garantit pas directement le droit à un environnement sain. La Cour EDH rattache les atteintes environnementales à des droits conventionnels existants, notamment vie, vie privée, domicile.
Champ matériel très large	Les atteintes environnementales peuvent être : pollution de l'air, de l'eau, des sols ; activités industrielles dangereuses ; déchets ; nuisances sonores, olfactives, visuelles ; risques environnementaux graves.
Article 2 CEDH – risque pour la vie	L'art. 2 peut s'appliquer lorsque des activités dangereuses créent un risque grave pour la vie. Il n'est pas nécessaire que l'activité soit directement menée par l'État : celui-ci supporte des obligations positives

24. **LE DROIT À UN ENVIRONNEMENT SAIN - CONTENU**	
Art. 2 sans décès	Un décès n'est pas toujours nécessaire : on retient qu'un risque réel et immédiat pour la vie peut suffire à déclencher la protection de l'art. 2.
Seuil sous l'art. 8	L'atteinte environnementale doit être suffisamment grave et suffisamment directe. La gravité s'apprécie concrètement selon notamment l'intensité, la durée et les conséquences des nuisances. Le requérant doit établir un lien direct avec ses droits protégés par l'art. 8
Pas besoin d'atteinte à la santé sous l'art. 8	Une atteinte sanitaire médicalement constatée n'est pas toujours nécessaire. Des nuisances graves affectant le bien-être ou la jouissance du domicile peuvent suffire.
Obligations négatives	L'État doit d'abord s'abstenir de provoquer directement des atteintes injustifiées à la vie, au domicile ou à la vie privée par des atteintes environnementales. → logique classique de non-ingérence.
Obligations positives matérielles	L'État doit adopter les mesures nécessaires pour prévenir les atteintes, y compris lorsqu'elles sont causées par des acteurs privés. Il peut devoir mettre en place un cadre législatif ou administratif de prévention, contrôle et réparation.
Obligations procédurales	L'État doit également organiser des procédures permettant d'enquêter sur les atteintes ; de réparer le préjudice et, le cas échéant, de sanctionner les responsables.
Climat ≠ contentieux environnemental classique	Le contentieux climatique présente des difficultés propres, notamment quant à la qualité de victime, au lien de causalité et à l'ampleur globale du phénomène. La jurisprudence environnementale classique n'est donc pas mécaniquement transposable
Liberté fondamentale au sens de L.521-2 CJA	CE, 20 septembre 2022, n° 451129 : liberté fondamentale au sens de L. 521-2 CJA. Le requérant doit établir une atteinte grave et directe à sa situation ou aux intérêts défendus, manifestement illégale, et une urgence exigeant une mesure à très bref délai.
Générations futures	Les choix présents ne doivent pas compromettre la capacité des générations futures à satisfaire leurs besoins (CC, 27 octobre 2023, n° 2023-1066 QPC).
Principe de prévention	Art. 3 Charte de l'environnement : obligation de prévenir les atteintes à l'environnement ou d'en limiter les conséquences → logique applicable lorsque le risque est identifié
Principe de précaution	Art. 5 de la Charte : risque incertain de dommage grave ET irréversible à l'environnement. Les autorités publiques doivent évaluer les risques et adopter des mesures provisoires et proportionnées ; aucune exigence de risque zéro.
Préjudice écologique	Depuis la loi du 8 août 2016, les arts. 1246 à 1252 Code civil organisent la réparation du préjudice écologique. → Réparation en nature par priorité ; à défaut, dommages-intérêts affectés à la réparation de l'environnement. Distinguer les préjudices personnels et le préjudice écologique : atteinte non négligeable aux écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés de l'environnement (art. 1247 C. civ.).
Jurisprudences	CEDH, López Ostra, 1994 → ART. 8 / NUISANCES. CEDH, Öneryıldız, 2004 → ART. 2 / ACTIVITÉS DANGEREUSES / OBLIGATIONS POSITIVES. CE, Commune d'Annecy, 2008 → VALEUR CONSTITUTIONNELLE DE LA CHARTE. CC, Michel Z., 2011 → ART. 1 CHARTE / INVOCABILITÉ. CE, M. B…, 2022 → ENVIRONNEMENT = LIBERTÉ FONDAMENTALE L.521-2. CEDH, GC, 9 avril 2024, KlimaSeniorinnen, n° 53600/20 : violations des art. 8 et 6 §1 ; qualité pour agir de l'association, mais irrecevabilité des requêtes individuelles. CEDH, Cannavacciuolo, 2025 → ART. 2 / ARRÊT PILOTE / POLLUTION STRUCTURELLE

DROIT À UN ENVIRONNEMENT SAIN- CONCILIATIONS PRINCIPALES			
Conflit	**Intérêts en présence**	**Critères retenus par le juge**	**Solution retenue**
Environnement ↔ activité économique	Protection de la santé et de l'environnement ↔ liberté d'entreprendre / développement économique	Gravité du risque, connaissance scientifique, nécessité de la mesure, coûts, alternatives	L'activité économique peut être limitée si les mesures environnementales sont justifiées et proportionnées. Acétamipride : garanties insuffisantes censurées en 2025, dispositif resserré admis sous réserves en 2026 (CC, 7 août 2025, *Loi visant à lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur ;* CC, 14 août 2026, *Loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles*).
Environnement ↔ jouissance du domicile	Activité industrielle / nuisances ↔ vie privée, familiale et domicile	Gravité + intensité + durée + lien direct avec le requérant	Une pollution ou nuisance grave peut violer l'art. 8 CEDH → López Ostra.
Environnement ↔ droit à la vie	Activité dangereuse ↔ sécurité des personnes	Existence d'un risque réel et immédiat, connaissance du danger, mesures préventives	L'État doit prévenir les dangers graves → Öneryıldız.
Protection environnementale ↔ marge de l'État	Intérêt individuel ↔ choix de politique publique	Qualité du processus décisionnel, études, information, mise en balance des intérêts	La Cour reconnaît une marge d'appréciation, notamment dans les choix socio-économiques → Hatton.
Climat ↔ choix politiques de l'État	Protection contre le changement climatique ↔ marge de définition des politiques publiques	Existence d'objectifs climatiques, cadre normatif, mesures effectives, accès au juge	L'État conserve une marge dans les moyens, mais doit adopter et mettre en œuvre un cadre sérieux → KlimaSeniorinnen
Environnement ↔ générations futures	Choix présents ↔ protection à long terme des écosystèmes et de la santé	Gravité et irréversibilité des atteintes, effets futurs, cadre législatif	Le droit constitutionnel à l'environnement s'étend aux générations futures → CC 2023-1066 QPC

25. **LE DROIT AU TRAVAIL - CONTENU**	
Définition	Le droit au travail ou droit à l'emploi est un droit de solidarité qui impose à la puissance publique de favoriser l'accès à l'emploi et de lutter contre le chômage et la précarité. Il doit être distingué de la liberté du travail, qui protège le choix individuel de travailler ou de ne pas travailler. Attention : DROIT AU TRAVAIL = OBLIGATIONS DE L'ÉTAT / LIBERTÉ DU TRAVAIL = AUTONOMIE DE L'INDIVIDU
Composantes	1/ Droit d'obtenir un emploi. 2/ Libre choix de son travail. 3/ Liberté de ne pas travailler. 4/ Protection contre le chômage et la précarité. 5/ Conditions équitables et satisfaisantes de travail. 6/ Protection des libertés individuelles du salarié. 7/ Sécurité et santé au travail. 8/ Liberté syndicale. 9/ Droit de grève. 10/ Droit à la participation à la gestion de l'entreprise

25. **LE DROIT AU TRAVAIL - CONTENU**	
Sources	1/ Sources constitutionnelles. Al. 5 Préambule de 1946 : « Chacun a le devoir de travailler et le droit d'obtenir un emploi » ; al. 6 : liberté syndicale ; al. 7 : droit de grève ; al. 8 : participation des travailleurs à la détermination collective des conditions de travail et à la gestion des entreprises. 2/ Sources internationales et européennes. Art. 23 DUDH ; art. 6 PIDESC ; art. 1 Charte sociale européenne ; conventions OIT, notamment n° 29, 87, 98, 105, 111, 122, 138, 158, 182 ; art. 11 CEDH pour la liberté syndicale et certaines formes d'action collective. 3/ Sources législatives. Art. L.1121-1 Code du travail : restrictions aux droits des salariés seulement si justifiées et proportionnées ; art. L.4121-1 : sécurité des travailleurs ; art. L.3231-2 : SMIC ; règles relatives au licenciement, à la grève, aux syndicats et à la représentation collective
Pas de liberté fondamentale en référé-liberté	Le droit d'obtenir un emploi n'est pas une liberté fondamentale au sens de l'art. L.521-2 CJA. De même, la Cour de cassation refuse de considérer le droit à l'emploi comme une liberté fondamentale justifiant, à lui seul, la poursuite d'un contrat de travail au-delà de son terme → Cass. soc., 21 sept. 2017
OIT – principes fondamentaux	La Déclaration de l'OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail identifie cinq ensembles : liberté d'association et négociation collective ; élimination du travail forcé ; abolition du travail des enfants ; élimination des discriminations en matière d'emploi ; milieu de travail sûr et salubre.
Certaines conventions OIT directement invocables	Certaines stipulations conventionnelles de l'OIT disposent d'un effet direct en droit interne. (art. 10 Convention n° 158 ; art. 4 Convention n° 158 ; art. 2 Convention n° 29).
Libertés du salarié – art. L.1121-1	Le salarié conserve ses droits et libertés fondamentaux dans l'entreprise. Selon l'art. L.1121-1 Code du travail, toute restriction doit être justifiée par la nature de la tâche à accomplir (1) et proportionnée au but recherché (2). C'est la grille générale de contrôle des restrictions aux libertés individuelles du salarié. Cass. soc., 14 janvier 2026, nos 24-13.778 et 23-19.947 : contrôle concret de la proportionnalité des sanctions affectant la liberté d'expression.
Vie privée et travail	Le contrat de travail ne fait pas disparaître le droit au respect de la vie privée du salarié. On peut citer Cass. soc., Nikon, 2 oct. 2001 Preuve déloyale : mise en balance avec le droit à la preuve, sous indispensabilité et stricte proportionnalité (Cass, AP., 22 décembre 2023).
Sécurité au travail	Art. L.4121-1 Code du travail : obligations de l'employeur relatives à la sécurité et à la protection de la santé des salariés. On rattache cette obligation aux protections fondamentales du salarié
Religion dans l'entreprise	Une restriction à la liberté religieuse du salarié doit être justifiée par la nature de ses fonctions et proportionnée. On rappelle également la possibilité d'une clause de neutralité dans le règlement intérieur sous les conditions prévues par l'art. L.1321-2-1 Code du travail
Vie familiale et mobilité	Une clause de mobilité ou une modification du lieu de travail peut affecter la vie personnelle et familiale du salarié. Le juge contrôle alors la nécessité et la proportionnalité de l'atteinte au regard des fonctions exercées.
Protection contre le licenciement	Le licenciement à l'initiative de l'employeur doit respecter des conditions de forme et de fond, notamment l'existence d'une cause réelle et sérieuse selon le régime applicable. La démission relève davantage de la liberté du salarié de mettre fin à la relation de travail
Liberté syndicale	Al. 6 Préambule de 1946 : chacun peut défendre ses droits et intérêts par l'action syndicale et adhérer au syndicat de son choix. Cette liberté protège notamment : création d'un syndicat ; adhésion ; défense collective des intérêts professionnels.
Droit de grève	Al. 7 Préambule de 1946 : « le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent ». Le droit de grève est également rattaché à l'art. 11 CEDH et aux garanties de l'OIT relatives à la liberté syndicale. Le droit de grève n'est pas absolu. Une grève peut être considérée comme illicite lorsqu'elle est dépourvue de revendication professionnelle, notamment lorsqu'elle repose exclusivement sur des revendications politiques

25. LE DROIT AU TRAVAIL - CONTENU	
Agents privés du droit de grève	Certaines catégories d'agents publics peuvent être privées du droit de grève compte tenu de leurs missions : notamment policiers, CRS, personnels pénitentiaires, militaires, gendarmes, magistrats judiciaires selon les statuts applicables
Liberté de ne pas travailler	La liberté du travail comprend aussi la possibilité de ne pas travailler. Cette dimension est notamment rapprochée de l'interdiction du travail forcé. Le « devoir de travailler » de l'al. 5 du Préambule de 1946 ne doit donc pas être compris comme une obligation absolue de travailler en toutes circonstances
Jurisprudences	CC, 2006-535 DC → DROIT D'OBTENIR UN EMPLOI / OBLIGATION DE MOYENS. CE, Sect., 28 février 2001, Casanovas, n° 229163 : le refus de titularisation ne met pas, par lui-même, en cause une liberté fondamentale ; ses motifs peuvent toutefois le faire. Cass. soc., Nikon, 2001 → LIBERTÉS DU SALARIÉ / VIE PRIVÉE. CEDH, 2 octobre 2014, *Matelly* : interdiction totale excessive. Le juge ne reconnaît pas aux militaires un droit syndical identique à celui des autres agents publics. En France, associations professionnelles nationales de militaires depuis la loi du 28 juillet 2015, sous un régime spécifique. CE, Dehaene, 1950 → GRÈVE / CONTINUITÉ DU SERVICE PUBLIC. Cass. soc., 25 novembre 2015, *Air France*, n° 14-24.444 : obligation de sécurité respectée si l'employeur justifie les mesures prévues aux art. L. 4121-1 et L. 4121-2. Il s'agit désormais d'une obligation de moyens renforcée.

LE DROIT AU TRAVAIL - CONCILIATIONS PRINCIPALES			
Conflit	**Intérêts en présence**	**Critères retenus par le juge**	**Solution retenue**
Droit au travail ↔ liberté de choix du législateur	Droit d'obtenir un emploi ↔ conduite des politiques économiques et sociales	Finalité de la loi, capacité à favoriser l'emploi, absence de mesure manifestement inappropriée	Le législateur dispose d'une large marge d'appréciation → CC 2006 / 2007.
Pouvoir de l'employeur ↔ libertés du salarié	Organisation de l'entreprise ↔ vie privée, religion, vie familiale, libertés individuelles	Justification par la tâche + proportionnalité	Restriction possible si elle satisfait l'art. L.1121-1 Code du travail.
Liberté religieuse ↔ neutralité de l'entreprise	Manifestation religieuse ↔ fonctionnement de l'entreprise / droits d'autrui	Nature des fonctions, finalité, champ de la clause, proportionnalité	Restriction envisageable si elle est justifiée et proportionnée → Baby-Loup.
Vie familiale ↔ mobilité professionnelle	Vie personnelle et familiale ↔ mobilité exigée par l'employeur	Nature du poste, zone géographique, nécessité, conséquences concrètes	La clause ou la mesure est soumise à un contrôle de proportionnalité.
Liberté syndicale ↔ discipline des forces armées	Association professionnelle ↔ spécificité des missions militaires	Nature des fonctions, ampleur de l'interdiction, existence de voies alternatives	Restrictions importantes possibles, mais interdiction totale excessive → Matelly.
Droit de grève ↔ continuité du service public	Action collective des agents ↔ fonctionnement des services publics	Nature du service, besoins essentiels, ampleur de la perturbation	Des restrictions peuvent être imposées pour assurer la continuité → CE, Dehaene

26. **LE DROIT AU LOGEMENT - CONTENU**	
Définition	Droit visant à permettre à chacun d'accéder à un logement décent, indépendant et adapté, et de pouvoir s'y maintenir. En droit interne, il ne s'agit pas d'un droit constitutionnel subjectif directement invocable : la possibilité pour chacun de disposer d'un logement décent constitue un objectif à valeur constitutionnelle. Attention : OBJECTIF CONSTITUTIONNEL ≠ DROIT SUBJECTIF AUTOMATIQUEMENT OPPOSABLE
Composantes	1/ Accès à un logement décent. 2/ Maintien dans le logement. 3/ Protection contre les discriminations locatives. 4/ Encadrement de certaines relations bailleur/locataire. 5/ Protection contre certaines expulsions. 6/ Accès au logement social. 7/ Droit au logement opposable – DALO. 8/ Droit à l'hébergement d'urgence, distinct du logement. 9/ Protection contre l'habitat indigne et insalubre. 10/ Conciliation avec le droit de propriété et la liberté contractuelle
Sources	1/ Sources constitutionnelles. Aucun article constitutionnel ne consacre directement un droit subjectif au logement. Le Conseil constitutionnel a reconnu la possibilité pour toute personne de disposer d'un logement décent comme objectif à valeur constitutionnelle, notamment dans CC, 94-359 DC, 19 janv. 1995, en lien avec la sauvegarde de la dignité de la personne humaine. 2/ Sources conventionnelles. Art. 25 §1 DUDH : logement comme élément d'un niveau de vie suffisant ; art. 11 du Pacte des Nations unies : droit à un logement suffisant ; art. 31 Charte sociale européenne : accès à un logement suffisant, prévention et réduction du sans-abrisme ; art. 34 CDFUE : mention de l'aide au logement. 3/ Sources législatives. Loi du 6 juill. 1989 sur les rapports locatifs ; loi du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement ; loi DALO du 5 mars 2007 ; loi du 27 juill. 2023 relative à l'occupation illicite ; règles du Code de la construction, du Code de l'action sociale et du Code des procédures civiles d'exécution
Fondement par la dignité	L'objectif de logement décent découle des alinéas 10 et 11 du Préambule de 1946 et de la sauvegarde de la dignité (CC, 19 janvier 1995, n° 94-359 DC). Réflexe : LOGEMENT DÉCENT → DIGNITÉ → OBJECTIF CONSTITUTIONNEL
Logement ↔ droit de propriété	L'objectif de logement décent peut justifier certaines limitations au droit de propriété : taxe sur les logements vacants ; réquisition de certains logements vacants ; encadrement de la mise en location ; exigences de décence et de performance énergétique. Le juge contrôle que l'atteinte ne soit pas disproportionnée
Réquisition / autorisation de mise en location	Le législateur peut prévoir des dispositifs de réquisition de logements vacants ou de contrôle de leur mise en location dans certaines zones ou situations.
Objectif constitutionnel ≠ prérogative individuelle	On insiste sur la faible subjectivisation du droit au logement : l'objectif constitutionnel assigne une finalité au législateur mais ne crée pas automatiquement une prérogative individuelle directement opposable. → OBJECTIF = ORIENTATION DES POUVOIRS PUBLICS / DROIT SUBJECTIF = PRÉTENTION INDIVIDUELLE INVOCABLE.
Dimension horizontale	Le droit au logement se concrétise aussi dans les rapports entre bailleur et locataire : équilibre contractuel, non-discrimination, encadrement des loyers, prévention de certaines expulsions, exigence de décence. Il ne s'agit donc pas seulement d'un rapport individu/État
Non-discrimination locative	Un logement ne peut être refusé en raison d'un motif discriminatoire.
Encadrement des loyers	Le législateur peut organiser une protection pécuniaire du locataire, notamment par des mécanismes d'encadrement ou de référence des loyers dans certaines zones où existe un déséquilibre entre offre et demande. Conciliation entre propriété / liberté contractuelle / accessibilité du logement.

26. **LE DROIT AU LOGEMENT - CONTENU**	
Droit à un logement décent	Le locataire d'un logement à usage de résidence principale dispose d'un droit à un logement ne présentant pas de risques manifestes pour sa sécurité ou sa santé et comportant les éléments permettant l'usage d'habitation. On relève également l'intégration progressive de critères de performance énergétique minimale dans la notion de décence
Trêve hivernale	Art. L.412-6 Code des procédures civiles d'exécution : protection contre certaines expulsions du 1ernovembre au 31 mars, sous réserve des exceptions prévues par la loi. La trêve ne supprime ni la dette locative ni la possibilité d'engager une procédure.
Protection du propriétaire	La protection du locataire n'exclut pas celle du propriétaire. → Loi du 27 juill. 2023 : renforcement de la protection contre l'occupation illicite et clause résolutoire dans les contrats de location en cas de défaut de paiement selon le régime légal applicable. → DROIT AU LOGEMENT ≠ DROIT DE SE MAINTENIR SANS LIMITE DANS LE BIEN D'AUTRUI
Dimension verticale	Le droit au logement prend aussi une dimension verticale à travers les politiques publiques du logement, notamment logement social, aides financières et DALO. On insiste toutefois sur l'idée qu'aucune règle générale n'oblige l'État à fournir immédiatement un logement à toute personne qui le demande.
DALO	Loi du 5 mars 2007 : Le droit au logement est garanti par l'État, sous les conditions prévues par la loi, notamment à certaines personnes qui ne peuvent accéder par leurs propres moyens à un logement ou s'y maintenir. C'est ici que le droit au logement acquiert une véritable dimension opposable et justiciable dans un cadre légal déterminé. Recours de l'art. L. 441-2-3-1 CCH, distinct de l'action indemnitaire.
Droit au logement ≠ droit à l'hébergement	LOGEMENT = solution stable et durable. L'hébergement se distingue du logement durable. En urgence, la personne peut rester jusqu'à une orientation adaptée (art. L. 345-2-3 CASF) ; tout hébergement n'est pas nécessairement urgent.
Hébergement d'urgence	Art. L.345-2-2 CASF : accès à l'hébergement pour toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Fondement lié à la dignité de la personne humaine. Une carence caractérisée peut justifier le référé-liberté, selon la vulnérabilité et les moyens de l'administration (CE, ord., 10 février 2012, *M. Karamoko A.*, n° 356456).
Jurisprudences	CC, 94-359 DC, 1995 → LOGEMENT DÉCENT = OBJECTIF À VALEUR CONSTITUTIONNELLE. CC, 98-403 DC, 1998 → LOGEMENT / LIMITES AU DROIT DE PROPRIÉTÉ. CE, Association de réinsertion sociale du Limousin, 2002 → PAS DE DROIT CONSTITUTIONNEL SUBJECTIF. CE, ministre de l'Immigration, 2009 → LOGEMENT ≠ LIBERTÉ FONDAMENTALE L.521-2. CE, M. F., 2012 → HÉBERGEMENT D'URGENCE. CEDH, T.H. c/ France, 2015 → EFFECTIVITÉ / EXÉCUTION

LE DROIT AU LOGEMENT - CONCILIATIONS PRINCIPALES			
Conflit	**Intérêts en présence**	**Critères retenus par le juge**	**Solution retenue**
Logement décent ↔ droit de propriété	Accès au logement / dignité ↔ libre disposition du bien	Nature de la mesure, finalité sociale, intensité de l'atteinte, proportionnalité	Des limitations au droit de propriété peuvent être admises pour mettre en œuvre l'objectif de logement décent
Logement ↔ liberté contractuelle	Protection du locataire ↔ autonomie du bailleur	Finalité de la réglementation, équilibre contractuel, proportionnalité	Encadrement du contrat de bail possible : loyers, décence, clauses, conditions de location.

LE DROIT AU LOGEMENT - CONCILIATIONS PRINCIPALES			
Conflit	**Intérêts en présence**	**Critères retenus par le juge**	**Solution retenue**
Maintien dans le logement ↔ droits du propriétaire	Protection du locataire ↔ paiement des loyers / récupération du bien	Impayés, situation sociale, procédure, délais, trêve hivernale	Protection du locataire sans supprimer le droit du propriétaire à obtenir l'exécution du contrat ou l'expulsion.
Accès au logement ↔ non-discrimination	Libre choix du bailleur ↔ égalité d'accès	Motif du refus, existence d'un critère prohibé	Refus de location fondé sur un motif discriminatoire interdit.
DALO ↔ contraintes matérielles de l'État	Droit opposable du demandeur ↔ disponibilité du parc de logements	Priorité, urgence, délais, démarches de l'administration	L'État peut être juridiquement contraint de reloger certaines personnes reconnues prioritaires. CE, 6 novembre 2025, *Commission de la médiation de la Seine-Saint-Denis* : l'irrégularité du séjour d'un autre majeur du foyer n'éteint pas la responsabilité envers le demandeur, mais influe sur le calcul de l'indemnité.
Hébergement d'urgence ↔ moyens de l'administration	Dignité et mise à l'abri ↔ capacités d'accueil	Vulnérabilité, détresse, urgence, diligences de l'État	Obligation de mise en œuvre du droit à l'hébergement d'urgence, sous contrôle du juge → CE, M. F.

27. LE DROIT À LA CULTURE - CONTENU	
Définition	Le droit à la culture est le droit pour chacun d'accéder à la culture, de participer à la vie culturelle et de bénéficier des biens, œuvres, pratiques et patrimoines culturels. Il ne doit pas être confondu avec le droit de la culture, qui constitue l'ensemble des normes organisant les politiques culturelles, la protection du patrimoine, les industries culturelles, la diffusion des œuvres, etc. DROIT À LA CULTURE = DROIT DES PERSONNES / DROIT DE LA CULTURE = DROIT DES POLITIQUES ET ACTIVITÉS CULTURELLES
Composantes	1/ Égal accès à la culture. 2/ Participation à la vie culturelle. 3/ Accès au patrimoine culturel. 4/ Accès aux œuvres et services culturels. 5/ Protection et transmission du patrimoine. 6/ Protection du patrimoine culturel immatériel. 7/ Diversité des expressions culturelles. 8/ Protection de l'identité culturelle et des modes de vie. 9/ Accès à l'information culturelle et aux archives. 10/ Accès au patrimoine numérique et à la culture numérique.
Sources	1/ Sources constitutionnelles. Al. 13 Préambule de 1946 : « La Nation garantit l'égal accès de l'enfant et de l'adulte à l'instruction, à la formation professionnelle et à la culture ». Le Conseil constitutionnel mobilise aussi d'autres droits constitutionnels dans les conciliations, notamment le droit de propriété et la liberté contractuelle. 2/ Sources internationales et européennes. Art. 27 DUDH : droit de participer librement à la vie culturelle ; art. 15 PIDESC : droit de participer à la vie culturelle ; conventions UNESCO de 2003 sur le patrimoine culturel immatériel et de 2005 sur la diversité des expressions culturelles ; jurisprudence CEDH mobilisant notamment les arts. 10 et 1er P1 ; art. 25 CDFUE pour la participation des personnes âgées à la vie sociale et culturelle.

27. **LE DROIT À LA CULTURE - CONTENU**	
	3/ Sources législatives. Code du patrimoine, notamment art. L.1 ; lois relatives aux compétences culturelles de l'État et des collectivités ; art. 103 de la loi NOTRe du 7 août 2015 et art. 3 de la loi du 7 juillet 2016 sur les droits culturels ; règles de propriété intellectuelle, Code de la propriété intellectuelle ; droit de l'Union : directive 2001/29/CE. Loi n° 2026-351 du 9 mai 2026 sur la restitution de biens culturels.
Faible normativité	Le droit à la culture souffre d'une faible portée autonome. Il constitue souvent davantage un fondement ou une finalité de politiques publiques qu'une prérogative individuelle immédiatement invocable. On souligne donc que sa portée contraignante demeure indéterminée et relative
Droit à la culture ↔ droit de la culture	Les deux notions peuvent se compléter mais aussi entrer en tension. Le droit de la culture peut imposer des restrictions à certains titulaires de droits afin de favoriser la diffusion culturelle.
Culture ↔ droit de propriété	La conservation du patrimoine ou l'accès du public à la culture peuvent entrer en conflit avec le droit de propriété.
Protection du patrimoine = mission d'intérêt général	La protection du patrimoine est traditionnellement conçue comme une mission de l'État poursuivie dans l'intérêt collectif, davantage que comme un droit subjectif directement attribué à chaque citoyen → Cela explique en partie la faible « subjectivisation » du droit à la culture
Patrimoine culturel immatériel	Le patrimoine ne se limite plus aux monuments et objets matériels. Le Code du patrimoine inclut désormais les éléments du patrimoine culturel immatériel.
Droits culturels dans l'action publique	La loi du 7 août 2015 impose à l'État et aux collectivités territoriales de tenir compte des droits culturels dans l'exercice de leurs compétences. Leur portée juridictionnelle reste cependant encore incertaine
Accès au patrimoine culturel	Le droit d'accès à la culture englobe également l'accès au patrimoine culturel, aux musées, bibliothèques, archives et autres institutions de conservation. Le droit international le rattache plus largement au droit de participer à la vie culturelle
Minorités et patrimoines culturels	Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels considère que le droit à la culture implique l'accès à son propre patrimoine culturel et linguistique mais aussi à celui des autres cultures. Les États doivent aussi respecter l'accès des minorités à leurs cultures, patrimoines et formes d'expression
Culture comme intérêt général	La sauvegarde du patrimoine historique et culturel peut constituer un objectif légitime d'utilité publique susceptible de justifier certaines restrictions au droit de propriété.
Propriété intellectuelle ↔ accès à la culture	C'est l'un des principaux conflits de la matière : → protection économique et morale de l'auteur ; → diffusion, numérisation et accès aux œuvres. Le droit positif recherche un équilibre par des licences, exceptions et limitations précisément encadrées
Dimension individuelle et collective	Les droits culturels peuvent protéger à la fois l'individu, dans son accès et sa participation et le groupe, dans la préservation de son identité, ses traditions, son patrimoine et ses modes de vie. On peut évoquer notamment les peuples autochtones
Patrimoine numérique	Le développement du numérique transforme la notion même de patrimoine : créations numériques, logiciels, données, œuvres numérisées. → Charte UNESCO sur la conservation du patrimoine numérique, 2003 : nécessité de garantir sa préservation et son accès pour les générations présentes et futures
Jurisprudences	CC, Grande Brasserie, 2011 → CULTURE / PATRIMOINE / PROPRIÉTÉ. CC, Marc S., 2014 → NUMÉRISATION / LIVRES INDISPONIBLES. CC, François G., 2017 → ACCÈS AUX ARCHIVES. CC, 2017-649 QPC → LICENCE LÉGALE / ACCÈS À UNE OFFRE CULTURELLE DIVERSIFIÉE. CEDH, Guseva, 2015 → ACCÈS À L'INFORMATION D'INTÉRÊT GÉNÉRAL. CEDH, Beyeler → PATRIMOINE CULTUREL / PROPRIÉTÉ. CJUE, C-301/15, 2016 → DROIT D'AUTEUR / ACCÈS À LA CULTURE

LE DROIT A LA CULTURE - CONCILIATIONS PRINCIPALES			
Conflit	**Intérêts en présence**	**Critères retenus par le juge**	**Solution retenue**
Accès à la culture ↔ droit de propriété	Accès du public / conservation du patrimoine ↔ maîtrise du bien par son propriétaire	Intérêt patrimonial, finalité culturelle, intensité de l'atteinte, compensation, proportionnalité	Des restrictions au droit de propriété peuvent être justifiées par la sauvegarde du patrimoine, sous réserve d'un juste équilibre.
Accès à la culture ↔ propriété intellectuelle	Diffusion et numérisation des œuvres ↔ droits exclusifs des auteurs et titulaires	Base légale, régime des exceptions, rémunération, droit de l'Union	L'objectif culturel ne permet pas de créer librement des exceptions au droit d'auteur → CJUE C-301/15.
Diversification culturelle ↔ droits des producteurs	Accès du public à une offre diversifiée ↔ contrôle des ayants droit sur l'exploitation	Champ limité du dispositif, rémunération, finalité d'intérêt général	Extension d'une licence légale admise lorsque les droits restent suffisamment garantis → CC 2017-649 QPC.
Accès aux archives ↔ intérêts protégés par la loi	Accès à la mémoire publique ↔ secret, vie privée, fonctionnement des institutions	Nature des archives, finalité de la restriction, durée, proportionnalité	L'accès peut être reconnu mais encadré par le législateur → CC 2017-655 QPC
Culture ↔ marché intérieur / droit de l'Union	Diversité culturelle et accès aux œuvres ↔ harmonisation européenne et droits exclusifs	Compétence de l'Union, règles de droit dérivé, exceptions limitativement prévues	Le droit culturel national ne peut neutraliser les exigences impératives du droit de l'Union.
Identité culturelle ↔ droits d'autrui / ordre juridique commun	Préservation des traditions et modes de vie ↔ droits individuels et règles communes	Nature de la revendication, lien avec l'identité, droits concurrents, proportionnalité	Les droits culturels sont protégés mais ne constituent pas une dérogation générale à l'ordre juridique commun.

28. **LE DROIT D'ASILE - CONTENU**	
Définition	Le droit d'asile est la possibilité, pour une personne ayant fui son pays en raison de persécutions ou de risques graves, d'obtenir la protection d'un autre État. En France, l'OFPRA statue en premier lieu sur la demande et la CNDA peut être saisie en cas de refus. DEMANDEUR D'ASILE = PERSONNE QUI SOLLICITE UNE PROTECTION / RÉFUGIÉ = PERSONNE À QUI LE STATUT A ÉTÉ RECONNU
Composantes	1/ Asile conventionnel. 2/ Asile constitutionnel. 3/ Protection subsidiaire. 4/ Droit au maintien provisoire sur le territoire pendant l'examen. 5/ Procédure devant l'OFPRA. 6/ Recours devant la CNDA. 7/ Procédure accélérée. 8/ Détermination de l'État responsable selon le règlement (UE) 2024/1351 ; dispositions transitoires pour Dublin III. 9/ Réexamen de la demande. 10/ Garanties matérielles et procédurales du demandeur d'asile. 11/ Droits attachés au statut de réfugié
Sources	1/ Sources constitutionnelles. Al. 4 Préambule de 1946 : « Tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d'asile sur le territoire de la République » ; CC, 93-325 DC, 13 août 1993 : valeur constitutionnelle du droit d'asile et droit de demeurer provisoirement sur le territoire jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande. Art. 53-1 de la Constitution : accords relatifs à la responsabilité de l'examen des demandes d'asile.

28. **LE DROIT D'ASILE - CONTENU**	
	2/ Sources internationales et européennes. Art. 14 DUDH ; Convention de Genève de 1951, notamment art. 1 A 2 sur la définition du réfugié ; droit de l'Union relatif à la protection subsidiaire et à la procédure d'asile ; art. 18 CDFUE ; règlement (UE) 2024/1351 applicable au 1er juillet 2026, remplaçant Dublin III sous réserve des dispositions transitoires. 3/ Sources législatives. CESEDA ; loi du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile ; loi du 18 septembre 2018 ; loi du 26 janvier 2024 relative à l'immigration et à l'intégration
Asile conventionnel	Fondé sur la Convention de Genève de 1951. Est réfugiée la personne qui, craignant avec raison d'être persécutée, se trouve hors de son pays et ne peut ou ne veut se réclamer de sa protection. Les motifs de persécution sont limitativement énumérés : race, religion, nationalité, appartenance à un certain groupe social, opinions politiques.
Conditions de l'asile conventionnel	On retient trois exigences principales : les persécutions subies ou craintes fondées ; les persécutions liées à l'un des motifs conventionnels ; l'impossibilité ou le refus de se réclamer de la protection du pays d'origine. Il n'est pas nécessaire que les persécutions émanent directement de l'État : il suffit que celui-ci ne puisse ou ne veuille accorder une protection effective
Protection subsidiaire	Elle concerne les personnes qui ne remplissent pas les conditions du statut de réfugié mais qui risquent des atteintes graves dans leur pays. On distingue : PS1 : peine de mort ou exécution ; PS2 : torture ou traitements inhumains ou dégradants ; PS3 : menace grave et individuelle liée à une violence aveugle dans un conflit armé
Conditions de l'asile constitutionnel	On met en avant trois éléments : → avoir subi des persécutions ; → celles-ci doivent être liées à une action en faveur de la liberté ; → une action personnelle du demandeur est requise. On cite notamment l'engagement en faveur des droits des femmes ou certaines actions politiques et sociales
Différence asile conventionnel / constitutionnel	ASILE CONVENTIONNEL : persécutions pour l'un des cinq motifs de la Convention de Genève. ASILE CONSTITUTIONNEL : persécutions en raison d'une action en faveur de la liberté.
Pays d'origine sûr	La notion tend à identifier les États dans lesquels il n'existe, en principe, ni persécutions, ni torture, ni traitements inhumains ou dégradants, ni menace grave résultant d'une violence indiscriminée. → Le classement influence la procédure, sans supprimer l'examen individuel de la demande. Liste commune européenne : règlement (UE) 2026/464 du 24 février 2026, applicable au 12 juin 2026 ; présomption réfragable, distincte du pays tiers sûr.
État responsable de la demande	Le système Dublin vise à déterminer quel État européen est responsable de l'examen de la demande d'asile. On retient notamment comme critères : l'État par lequel le demandeur est entré et l'État ayant délivré un visa ou un titre de séjour. En France, la préfecture utilise notamment les fichiers Eurodac et Visabio pour déterminer l'État responsable
Garanties du demandeur d'asile	On mentionne plusieurs garanties : possibilité de séjourner temporairement sur le territoire ; attestation de demande ; liberté de déplacement dans les conditions prévues ; possibilité d'hébergement ou d'allocation ; recours contre la décision de l'OFPRA.
Garanties attachées au statut de réfugié	La reconnaissance du statut ouvre notamment : un droit au séjour ; des droits pour certains membres de la famille ; une carte de résident ; un titre de voyage ; différents droits sociaux et civils dans les conditions prévues par les textes
Étrangers et égalité	On admet que les étrangers puissent faire l'objet de règles spécifiques en matière d'entrée, de séjour et d'asile. Mais ces différences de traitement doivent rester compatibles avec les droits et libertés constitutionnellement garantis
Droit d'asile et souveraineté	On présente l'asile comme un domaine dans lequel se confrontent :

28. **LE DROIT D'ASILE - CONTENU**	
	→ la souveraineté de l'État en matière d'entrée et de séjour ; → les droits fondamentaux des étrangers. Le Conseil constitutionnel contrôle les restrictions sans reconnaître aux étrangers un droit général et absolu d'entrer et de séjourner sur le territoire
Jurisprudences	CC, 93-325 DC, 1993 → DROIT D'ASILE / MAINTIEN PROVISOIRE SUR LE TERRITOIRE. CJUE, Elgafaji, 2009 → VIOLENCE AVEUGLE / PROTECTION SUBSIDIAIRE. CE, France Terre d'Asile, 1985 → GARANTIES PROCÉDURALES. CE, 31 juill. 2017 → CONDITIONS MATÉRIELLES / CARENCE DE L'ÉTAT. CC, 2018-717/718 QPC → FRATERNITÉ / AIDE HUMANITAIRE AUX MIGRANTS.

LE DROIT D'ASILE - CONCILIATIONS PRINCIPALES			
Conflit	**Intérêts en présence**	**Critères retenus par le juge**	**Solution retenue**
Droit d'asile ↔ maîtrise de l'entrée et du séjour	Protection des personnes persécutées ↔ souveraineté migratoire de l'État	Nature de la demande, garanties procédurales, situation individuelle	L'État peut réglementer l'entrée et le séjour, mais doit respecter les garanties liées au droit d'asile.
Maintien sur le territoire ↔ contrôle migratoire	Droit du demandeur à voir sa demande examinée ↔ exécution de la politique migratoire	Existence d'une demande d'asile, stade de la procédure, recours	Le demandeur doit pouvoir, en principe, demeurer provisoirement jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa demande → CC 1993.
Procédure accélérée ↔ garanties procédurales	Rapidité du traitement ↔ examen individuel et effectif	Motif de placement en procédure accélérée, vulnérabilité, qualité de l'instruction	Procédure rapide possible, mais elle ne doit pas supprimer l'examen effectif de la demande
État responsable et protection effective	Répartition des responsabilités entre États ↔ protection concrète du demandeur	État responsable, parcours migratoire, garanties du système	Un seul État est chargé de la demande selon les critères européens. Transfert interdit en cas de risque réel de mauvais traitements (CEDH, *M.S.S.*, 21 janvier 2011 ; CJUE, *Jawo*, 19 mars 2019).
Protection subsidiaire ↔ exigence d'individualisation	Risque général lié au conflit ↔ preuve d'un risque personnel	Intensité de la violence, niveau de risque individuel	Plus la violence aveugle est intense, moins l'individualisation du risque est exigeante → Elgafaji.
Aide aux migrants ↔ lutte contre l'immigration irrégulière	Fraternité et aide humanitaire ↔ ordre public et maîtrise des flux	But humanitaire, nature de l'aide, finalité poursuivie	La fraternité protège l'aide humanitaire au séjour et à la circulation accessoire, sans immunité générale pour l'aide à l'entrée irrégulière (CC, 6 juillet 2018, *M. Cédric H et autre*).

29. **INTERDICTION DE LA DISCRIMINATION - CONTENU**	
Définition	La discrimination consiste en une différence de traitement fondée sur un critère prohibé, sans justification admissible. Le principe de non-discrimination complète le principe d'égalité en visant plus précisément certaines distinctions fondées notamment sur le sexe, l'origine, la religion, l'orientation sexuelle, le handicap, l'âge, l'état de santé, les opinions politiques, l'activité syndicale, etc. Attention : ÉGALITÉ = EXIGENCE GÉNÉRALE / NON-DISCRIMINATION = INTERDICTION DE CERTAINS MOTIFS DE DIFFÉRENCIATION

29. **INTERDICTION DE LA DISCRIMINATION - CONTENU**	
Composantes	1/ Égalité devant la loi. 2/ Interdiction des discriminations directes. 3/ Interdiction des discriminations indirectes. 4/ Prise en compte de critères prohibés. 5/ Égalité formelle. 6/ Égalité réelle ou substantielle. 7/ Obligation éventuelle de traiter différemment des situations différentes. 8/ Actions positives / discriminations positives. 9/ Aménagement de la charge de la preuve. 10/ Testing et preuve statistique. 11/ Protection institutionnelle par le Défenseur des droits. 12/ Lutte contre les discriminations algorithmiques
Sources	1/ Sources constitutionnelles. Arts. 1er et 6 DDHC ; art. 1er Constitution de 1958 ; alinéas 3, 5 et 13 du Préambule de 1946 ; art. 1er al. 2 Constitution sur l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats, fonctions électives et responsabilités professionnelles et sociales. 2/ Sources conventionnelles. Art. 14 CEDH ; Protocole n°12 CEDH ; art. 21 CDFUE ; arts. 2, 14, 23, 24, 25 et 26 PIDCP ; conventions internationales relatives à l'élimination des discriminations raciales et à l'égard des femmes. 3/ Sources législatives. Loi du 27 mai 2008 ; art. 225-1 Code pénal ; art. L.1132-1 Code du travail ; textes sectoriels en matière de logement, assurance, santé ; règles de preuve, notamment art. L.1134-1 Code du travail et art. 225-3-1 Code pénal. Action de groupe unifiée : art. 16 de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 → cessation et/ou réparation, sous conditions de qualité pour agir.
Principe d'égalité	L'égalité formelle signifie que la loi doit être la même pour tous et que nul ne doit être défavorisé à raison de ses caractéristiques propres. → CE, Ass., Barel, 28 mai 1954 : impossibilité d'écarter des candidats d'un concours public en raison de leurs opinions politiques. → Illustration d'une interdiction classique d'une différence de traitement fondée sur un motif illégitime
Égalité ≠ identité absolue de traitement	Le principe d'égalité n'impose pas que toutes les personnes soient traitées exactement de la même façon. Le législateur peut traiter différemment des situations différentes et déroger à l'égalité pour un motif d'intérêt général à la condition que la différence soit en rapport direct avec l'objet de la loi.
Discrimination directe	Il y a discrimination directe lorsqu'une personne est traitée moins favorablement qu'une autre en raison d'un critère prohibé. Ex. : origine, sexe, orientation sexuelle, religion, handicap, âge, opinions politiques, activité syndicale, etc. Le raisonnement repose sur l'identification d'une différence de traitement + critère prohibé + comparateur pertinent, réel, passé ou hypothétique
Liste des critères	Les textes européens retiennent une liste large : sexe, race, couleur, origine ethnique ou sociale, caractéristiques génétiques, langue, religion, convictions, opinions politiques, minorité nationale, fortune, naissance, handicap, âge, orientation sexuelle… On souligne que les listes conventionnelles ne sont pas nécessairement fermées. → CEDH, Carson c/ Royaume-Uni, 2010
Égalité formelle	Elle exige essentiellement : → même règle pour les situations comparables ; → absence de différenciation fondée sur des critères illégitimes. C'est l'approche traditionnelle du droit interne
Égalité réelle	L'égalité réelle vise les effets concrets des normes et politiques, même lorsque celles-ci sont neutres en apparence. Elle permet donc de sanctionner les discriminations indirectes. On rattache cette évolution principalement à l'influence du droit de l'Union et de la CEDH
Discrimination indirecte	Une mesure apparemment neutre produit un désavantage particulier pour un groupe défini par un critère prohibé. Attention : L'intention de discriminer n'est pas nécessairement requise.

29. **INTERDICTION DE LA DISCRIMINATION - CONTENU**	
	→ CJCE, Sotgiu, 1974. → CEDH, Hugh Jordan c/ Royaume-Uni, 2001 → NORMALEMENT NEUTRE → EFFET DÉFAVORABLE PARTICULIER → DISCRIMINATION INDIRECTE POSSIBLE
Jurisprudences	CE, Barel, 1954 → OPINIONS POLITIQUES / ÉGAL ACCÈS. CJCE, Sotgiu, 1974 → DISCRIMINATION INDIRECTE. CEDH, Thlimmenos, 2000 → TRAITER DIFFÉREMMENT DES SITUATIONS DIFFÉRENTES. CEDH, D.H. c/ République tchèque, 2007 → DISCRIMINATION INDIRECTE / STATISTIQUES. CC, Consorts L., 2010 → NATIONALITÉ / ÉGALITÉ. CEDH, Carson, 2010 → CRITÈRES NON LIMITATIFS. CJUE, 11 septembre 2025, Bervidi, C-38/24 : discrimination indirecte par association et aménagements raisonnables pour le salarié aidant son enfant handicapé, sauf charge disproportionnée. CC, Corse, 1991 → INDIVISIBILITÉ DU PEUPLE FRANÇAIS

INTERDICTION DE LA DISCRIMINATION - CONCILIATIONS PRINCIPALES			
Conflit	**Intérêts en présence**	**Critères retenus par le juge**	**Solution retenue**
Égalité ↔ différence de traitement	Traitement identique ↔ adaptation à des situations différentes	Différence de situation ou motif d'intérêt général + lien direct avec l'objet de la loi	Différence admise si elle est objectivement justifiée et pertinente → CC 2003-487 DC.
Égalité formelle ↔ égalité réelle	Même traitement pour tous ↔ correction des désavantages concrets	Effets réels de la norme, vulnérabilité du groupe, désavantage particulier	Une mesure neutre peut être condamnée si elle entraîne une discrimination indirecte
Traitement identique ↔ situations sensiblement différentes	Uniformité de la règle ↔ prise en compte des différences réelles	Importance de la différence de situation	Ne pas différencier peut être discriminatoire → Thlimmenos.
Actions positives ↔ égalité	Neutralité formelle ↔ correction des inégalités structurelles	Groupe défavorisé, objectif correctif, proportionnalité	Des mesures spécifiques peuvent être admises pour favoriser une égalité réelle.
Non-discrimination ↔ indivisibilité de la République	Reconnaissance de groupes / minorités ↔ unité du peuple français	Qualification constitutionnelle du groupe	Le droit français protège les individus mais refuse de reconnaître des composantes ethniques du peuple français → CC Corse 1991.
Lutte contre les discriminations ↔ traitement algorithmique	Automatisation / efficacité ↔ égalité et transparence	Critères utilisés, effet disproportionné, proxies, possibilité d'explication	Un algorithme peut produire une discrimination même sans intention ; l'analyse doit porter sur ses effets concrets.

30. **LA PRISE EN COMPTE DES VULNÉRABILITÉS - CONTENU**	
Définition	La vulnérabilité désigne une situation ou un état exposant davantage une personne à des violations de ses droits et justifiant une protection adaptée ou renforcée. Elle

30. **LA PRISE EN COMPTE DES VULNÉRABILITÉS - CONTENU**	
	peut résulter de l'âge, d'une maladie, d'un handicap, d'une grossesse, de la précarité, de l'isolement, de l'appartenance à un groupe marginalisé, d'une situation migratoire ou encore de violences subies. Attention : VULNÉRABILITÉ ≠ CATÉGORIE JURIDIQUE UNIQUE : C'EST UNE NOTION TRANSVERSALE ET CONTEXTUELLE
Composantes	1/ Égalité réelle et non-discrimination. 2/ Mesures positives de protection. 3/ Dignité humaine. 4/ Protection renforcée contre les violences. 5/ Adaptation de la capacité juridique. 6/ Protection de l'enfant. 7/ Protection des majeurs vulnérables. 8/ Handicap et accessibilité. 9/ Vulnérabilité des minorités et groupes marginalisés. 10/ Vulnérabilité des étrangers et demandeurs d'asile. 11/ Vulnérabilités liées au sexe, à l'identité de genre ou à l'orientation sexuelle. 12/ Vulnérabilité socio-économique. 13/ Cumul de vulnérabilités / vulnérabilité particulière ou extrême.
Sources	1/ Sources constitutionnelles. Préambule de 1946, notamment protection de la santé, de l'enfant, des personnes âgées et personnes en difficulté ; principe d'égalité ; dignité de la personne humaine. 2/ Sources internationales et européennes. Arts. 3 et 8 CEDH ; art. 14 CEDH ; art. 21 CDFUE ; art. 11 PIDESC ; arts. 30 et 31 Charte sociale européenne révisée ; Convention relative aux droits de l'enfant ; Convention relative aux droits des personnes handicapées. 3/ Sources législatives. Code civil : incapacité et protection des majeurs ; Code pénal, notamment circonstances aggravantes et abus de faiblesse ; CASF, notamment art. L.114-1 ; CESEDA, notamment art. L.522-1 et s. pour la vulnérabilité des demandeurs d'asile
Vulnérabilité et égalité réelle	La vulnérabilité révèle souvent une inégalité de fait. Elle peut donc justifier des mesures destinées à corriger ou compenser cette situation. → VULNÉRABILITÉ → DIFFÉRENCIATION POSSIBLE, PARFOIS NÉCESSAIRE
Mesures positives	La prise en compte de la vulnérabilité peut imposer une action spéciale de l'État : aides, protection, adaptation procédurale, accompagnement, accessibilité, prévention des violences. On rattache cette logique à l'égalité réelle et à la justice sociale.
Vulnérabilité ≠ critère de discrimination	Il ne faut pas confondre : → critère prohibé de discrimination, par exemple sexe, origine, handicap ; → situation de vulnérabilité, qui peut être beaucoup plus large et contextuelle. La particulière vulnérabilité économique, apparente ou connue, est expressément un critère prohibé de l'art. 225-1 CP depuis la loi du 24 juin 2016.
Vulnérabilité et capacité juridique	Le droit peut restreindre ou aménager la capacité juridique afin de protéger la personne contre ses propres actes ou contre ceux des tiers. Pour les majeurs, altération médicalement constatée au sens de l'art. 425 C. civ. ; nécessité, subsidiarité, proportionnalité et individualisation (art. 428). La vulnérabilité ne suffit pas à elle seule. → Art. 1146 Code civil. La vulnérabilité justifie alors une logique de protection, mais cette protection ne doit pas devenir une négation systématique de l'autonomie
Enfants	Les mineurs sont présentés comme les personnes vulnérables par excellence. Le droit prévoit : → incapacité civile protectrice ; → justice pénale adaptée ; → mesures éducatives ; → protection contre les violences et maltraitances ; → intervention de l'aide sociale à l'enfance et du juge lorsque l'enfant est en danger.

30. **LA PRISE EN COMPTE DES VULNÉRABILITÉS - CONTENU**	
Majeurs protégés	La vulnérabilité d'un majeur peut justifier des dispositifs gradués : sauvegarde de justice ; curatelle ; tutelle. Le Code civil organise une protection adaptée à l'état et aux besoins de la personne. → PROTÉGER SANS AUTOMATIQUEMENT SUPPRIMER L'AUTONOMIE
Handicap	Les personnes en situation de handicap peuvent être davantage exposées à la discrimination, à la pauvreté ou aux violences. La protection vise alors : égalité ; accessibilité ; autonomie ; participation sociale ; protection contre les maltraitances. → Convention relative aux droits des personnes handicapées de 2006
Femmes	Les femmes ne constituent pas automatiquement une catégorie vulnérable dans toutes les situations. La vulnérabilité peut néanmoins résulter notamment d'une grossesse ; de violences sexuelles ou conjugales ; d'une situation de dépendance ou de soumission ; du contexte social concret
Cumul des vulnérabilités	Plusieurs facteurs peuvent se cumuler : enfant + handicap, mineur isolé, femme + minorité + violences, etc. On parle alors de vulnérabilité particulière ou extrême. Conséquence : la charge de protection pesant sur l'État peut devenir plus importante
Jurisprudences	CE, GISTI, 2012 → DIFFÉRENCIATION / ÉGALITÉ RÉELLE. CEDH, D.H. c/ République tchèque, 2007 → MINORITÉ VULNÉRABLE / ROMS. CEDH, Opuz, 2009 → VIOLENCES / VULNÉRABILITÉ / OBLIGATIONS POSITIVES. CEDH, Câmpeanu, 2014 → VULNÉRABILITÉ EXTRÊME / ACCÈS AU JUGE. CC, Fouzia L., 2021 → PROTECTION OUI, INTERDICTION ABSOLUE NON. CEDH, Lacatus, 2021 → PAUVRETÉ / MENDICITÉ / PROPORTIONNALITÉ. CEDH, L. et autres c/ France, 2025 → MINEURES VULNÉRABLES / PROTECTION CONTRE LES VIOLENCES SEXUELLES

LA PRISE EN COMPTE DES VULNÉRABILITÉS - CONCILIATIONS PRINCIPALES			
Conflit	**Intérêts en présence**	**Critères retenus par le juge**	**Solution retenue**
Égalité formelle ↔ protection différenciée	Même règle pour tous ↔ prise en compte d'une fragilité particulière	Différence de situation, finalité protectrice, lien avec l'objet de la mesure, proportionnalité	Des mesures positives peuvent être admises pour compenser une vulnérabilité réelle.
Protection ↔ autonomie individuelle	Sécurité de la personne vulnérable ↔ libre arbitre / consentement	Degré de vulnérabilité, discernement, nécessité, caractère individualisé	Protection possible, mais pas de restriction automatique ou absolue → CC Fouzia L.
Protection de l'enfant ↔ vie familiale	Intérêt et sécurité du mineur ↔ maintien des liens familiaux	Danger, maltraitance, gravité, mesures alternatives	Mesures de protection possibles, y compris séparation, si elles sont nécessaires et adaptées.
Handicap ↔ traitement identique	Uniformité ↔ accessibilité et participation réelle	Besoins spécifiques, obstacles concrets, moyens d'adaptation	L'égalité réelle peut nécessiter des aménagements spécifiques.
Vulnérabilité ↔ ordre public	Protection des personnes pauvres ou marginalisées ↔ tranquillité / salubrité / sécurité	Comportement concret, nécessité, portée territoriale et temporelle de la mesure	Les restrictions générales et absolues sont suspectes ; contrôle in concreto → Lacatus.
Vulnérabilité migratoire ↔ contrôle des frontières	Protection du demandeur / migrant ↔ maîtrise des flux migratoires	Âge, santé, violences subies, situation familiale, conditions d'accueil	La vulnérabilité particulière impose une évaluation individualisée et des garanties adaptées.

31. **LES MESURES D'INÉGALITÉ COMPENSATOIRE - CONTENU**	
Définition	Les mesures d'inégalité compensatoire sont des traitements juridiquement différenciés destinés à corriger une inégalité de fait préexistante. Elles rompent avec l'égalité formelle afin de tendre vers une égalité réelle, notamment par des mesures préférentielles, actions positives, quotas ou objectifs chiffrés. Attention ; INÉGALITÉ JURIDIQUE TEMPORAIRE → CORRECTION D'UNE INÉGALITÉ FACTUELLE.
Composantes	1/ Droit de la non-discrimination. 2/ Droit de l'égalisation. 3/ Discrimination négative. 4/ Discrimination positive. 5/ Mesures préférentielles. 6/ Actions positives. 7/ Différentialisme compensatoire. 8/ Différentialisme correcteur. 9/ Quotas et objectifs chiffrés. 10/ Traitement différencié fondé sur une différence de situation. 11/ Traitement différencié fondé sur l'intérêt général. 12/ Contrôle de proportionnalité
Sources	1/ Sources constitutionnelles. Art. 1er DDHC ; principe d'égalité ; révisions constitutionnelles de 1999 et 2008 permettant de favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux, fonctions électives et responsabilités professionnelles et sociales ; jurisprudence du Conseil constitutionnel sur les différences de situation et l'intérêt général. 2/ Sources internationales et européennes. Arts. 21 et 23 CDFUE ; Convention relative aux droits des personnes handicapées ; jurisprudences CEDH relatives aux aménagements et aux discriminations fondées sur l'origine ou le handicap. Directive (UE) 2023/970 sur la transparence salariale : délai de transposition au 7 juin 2026 ; distinguer obligations européennes et droit interne adopté. 3/ Sources législatives. Art. L.1225-9 Code du travail ; loi du 27 janvier 2011 relative notamment aux objectifs de représentation équilibrée femmes-hommes ; directive 2023/970 du 10 mai 2023 relative à l'égalité de rémunération.
Droit de la non-discrimination	Il vise à contrôler et sanctionner les traitements défavorables arbitraires, en s'intéressant aux motifs de la décision et aux critères de différenciation. Logique principalement protectrice et contentieuse.
Droit de l'égalisation	Il regroupe les normes qui cherchent à réduire activement les inégalités de fait par une politique interventionniste. Exemples : redistribution, fiscalité, protection sociale, mesures préférentielles, actions positives. Logique correctrice et interventionniste
Discrimination négative	Elle crée une différence de traitement défavorable qui aggrave ou produit une inégalité. Elle entre en contradiction avec le principe d'égalité.
Discrimination positive	Elle instaure volontairement une différence de traitement destinée à compenser une inégalité de fait préexistante. Sa finalité est de favoriser l'égalité réelle. Elle constitue donc une rupture assumée de l'égalité formelle dans un objectif correcteur.
Mesures préférentielles	Elles accordent un avantage en raison d'un état ou d'une situation particulière, afin de compenser des difficultés concrètes. Ex. : grossesse, maternité. On les rattache à un différentialisme compensatoire
Actions positives	Elles consistent à favoriser certaines catégories pour corriger une sous-représentation ou une inégalité structurelle, notamment par des objectifs chiffrés ou des quotas. Ex. : représentation minimale de chaque sexe dans certains conseils d'administration. On les rattache à un différentialisme correcteur. Pour les cadres dirigeants et instances dirigeantes des entreprises concernées : 30 % de chaque sexe depuis le 1er mars 2026, 40 % au 1er mars 2029 (art. L. 1142-11).
Égalité formelle ↔ égalité réelle	ÉGALITÉ FORMELLE : même règle pour tous. ÉGALITÉ RÉELLE : prise en compte des désavantages concrets afin de parvenir à une situation plus équilibrée. Les mesures compensatoires assument donc parfois de traiter différemment pour égaliser réellement

31. **LES MESURES D'INÉGALITÉ COMPENSATOIRE - CONTENU**	
Parité	Les révisions constitutionnelles de 1999 et 2008 permettent à la loi de favoriser l'égal accès des femmes et des hommes : → aux mandats électoraux et fonctions électives ; → aux responsabilités professionnelles et sociales.
Absence de droit des groupes	Le droit constitutionnel français ne consacre pas un droit général à la différence ni un droit collectif reconnu à des groupes ethniques, culturels ou religieux. Les mesures compensatoires doivent viser à réduire une inégalité, non à consacrer des droits collectifs autonomes
Handicap et mesures positives	Les personnes handicapées peuvent bénéficier de mesures destinées à assurer une égalité effective : aménagements raisonnables ; accessibilité ; obligations d'emploi ; adaptation des conditions d'accès aux droits. TRAITEMENT IDENTIQUE PEUT ÊTRE INSUFFISANT POUR PRODUIRE UNE ÉGALITÉ RÉELLE
Quotas	Les quotas cherchent à assurer un résultat minimal concret de représentation ou d'accès. Ils sont plus contraignants que de simples objectifs et soulèvent donc une tension plus forte avec l'égalité formelle. Ils supposent généralement un fondement juridique suffisamment clair. En matière d'emploi, pas de priorité automatique et inconditionnelle fondée sur le sexe ; examen objectif des candidatures (CJCE, *Kalanke*, 1995 ; *Marschall*, 1997).
Objectifs chiffrés	Ils tendent à orienter les politiques publiques ou privées vers une représentation plus équilibrée sans nécessairement imposer une priorité absolue. Forme moins rigide d'action positive
Mesures en faveur de catégories défavorisées	On indique que des mesures compensatoires peuvent viser notamment les jeunes ; les personnes âgées ; les femmes et les catégories confrontées à des difficultés particulières. Leur finalité doit être la réduction des inégalités de fait.
IA et débiaisement	On transpose le débat aux systèmes d'intelligence artificielle : les métriques de débiaisement peuvent chercher à corriger des écarts entre groupes. Mais leur utilisation suppose de déterminer ce qu'on entend par égalité des chances, égalité des résultats et traitement équitable. Le choix du modèle d'égalité reste politique et juridique, pas seulement technique. Les données sensibles restent soumises à l'art. 9 RGPD ; l'art. 10 §5 du règlement IA prévoit une faculté limitée pour certains systèmes à haut risque.
Jurisprudences	CC, 87-232 DC, 1988 → DIFFÉRENCE DE SITUATION / INTÉRÊT GÉNÉRAL. CE, Gennevilliers, 1997 → TARIFICATION SOCIALE. CC, 2001-450 DC → SCIENCES PO / ZEP / ÉGALITÉ DES CHANCES. CJCE, Griesmar, 2001 → SEXE / RETRAITE / ÉGALITÉ FORMELLE. CEDH, Timichev, 2005 → ORIGINE ETHNIQUE / CONTRÔLE STRICT. CEDH, D.H., 2007 → DISCRIMINATION STRUCTURELLE. CJUE, Leone, 2014 → MESURE NEUTRE / DISCRIMINATION INDIRECTE.

LES MESURES D'INÉGALITÉ COMPENSATOIRE- CONCILIATIONS PRINCIPALES			
Conflit	**Intérêts en présence**	**Critères retenus par le juge**	**Solution retenue**
Égalité formelle ↔ égalité réelle	Même règle pour tous ↔ correction des inégalités concrètes	Réalité du désavantage, but correcteur, caractère temporaire, proportionnalité	Une différence peut être admise si elle vise réellement à réduire une inégalité de fait.
Traitement préférentiel ↔ principe d'égalité	Avantage ciblé ↔ égalité devant la loi	Différence objective de situation ou intérêt général + lien avec l'objet du texte	Différenciation admise si elle est objectivement justifiée.
Actions positives ↔ interdiction des discriminations	Soutien d'un groupe défavorisé ↔ risque de discrimination envers les autres	Sous-représentation, objectif correcteur, intensité et durée de la mesure	Mesures positives possibles si elles restent proportionnées et ciblées.
Parité ↔ égalité universelle	Représentation équilibrée femmes-	Fondement constitutionnel spécifique	La Constitution permet explicitement certaines

LES MESURES D'INÉGALITÉ COMPENSATOIRE- CONCILIATIONS PRINCIPALES			
Conflit	**Intérêts en présence**	**Critères retenus par le juge**	**Solution retenue**
	hommes ↔ absence de distinction selon le sexe		mesures favorisant l'égal accès des femmes et des hommes.
Handicap ↔ traitement identique	Uniformité des règles ↔ besoin d'adaptation	Obstacles concrets, accessibilité, aménagement raisonnable	L'égalité peut exiger un traitement spécifique, notamment des aménagements.
Action corrective ↔ critère ethnique	Correction d'inégalités structurelles ↔ interdiction des distinctions ethniques	Nature du critère, nécessité, contexte, garanties	Contrôle particulièrement strict ; l'origine ethnique ne peut servir librement de base à une différenciation.